

חוזה

שנערך ונחתם בתאריך 19/1/2021

בין

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
ח.פ. - 51-4639525
מרח' יהונתן נתניהו 1, אור יהודה
(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

לבין

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ
ח.פ. 514209337
מרח' הסדנא 8, א.ת. רעננה
(להלן: "הקבלן")

מצד שני;

אנה פרנק 25 רמת גן

ביצוע הפרויקט כולל מרתפים ופיתוח "עד מפתח"

19/1/2021

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ
ח.פ. 514209337

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ
ח.פ. 514209337
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

תוכן עניינים

1.	הגדרות ופירושים
2.	מהות החוזה
3.	נספחים
4.	פקוח
5.	הצהרות הקבלן
6.	מחיר העבודות
7.	הצמדה
8.	הגשת חשבונות ותשלומם
9.	ערבויות
10.	לוח זמנים שלבי ביצוע ודיווח
11.	הסבת החוזה וקבלני משנה
12.	קבלנים וגורמים אחרים באתר
13.	שמירה השגחה ובטיחות
14.	קומה לדוגמא
15.	אחריות לנזקים ולעבודות
16.	ביטוחים
17.	עובדים
18.	אמצעים
19.	חומרים וטיב ביצוע
20.	סימון
21.	תכנית יומנים ושמירת מסמכים
22.	שינויים, הוספות והפחתות
23.	הפסקת העבודות
24.	סילוק יד הקבלן
25.	בדיקות לצורך חשבונות ביניים
26.	ניקוי העבודות ופנוי האתר
27.	מסירת העבודות
28.	בדק
29.	הזכויות בפריקט
30.	הפרה ותרופות
31.	שונות
32.	נספח 3.1.1 - כללי
33.	נספח 3.1.2 - המפרט המיוחד
34.	נספח 3.1.3 - מפרטי המכר
35.	נספח 3.1.4 - בקשה להיתר - אדריכלות + אינסטלציה
36.	נספח 3.1.5 - מפרט טכני למערכת שילוט חוץ ופנים בבנייני מגורים
37.	נספח 3.1.6 - רשימת התכניות
38.	נספח 3.1.7 - המפרט הכללי הבין משרדי (לא מצורף לחוזה אך חל בהתקשרות הצדדים)
39.	נספח 3.1.8 - תכניות וכד'
40.	נספח 3.1.9 - לוח זמנים כללי
41.	נספח 3.1.10 - לוח תשלומים
42.	נספח 3.1.11 - נוסח ערבויות בנקאיות
43.	נספח 3.1.12 - החוזה המשולש
44.	נספח 3.1.13 - אישור ביטוח
45.	נספח 3.1.14 - נוהל ביצוע עבודות בחום
46.	נספח 3.1.15 - מבוטל
47.	נספח 3.1.16 - מבוטל
48.	נספח 3.1.17 - מבוטל
49.	נספח 3.1.18 - הסכם שינויים
50.	נספח 3.1.19 - היעדר תביעות
51.	נספח 3.1.20 - הצהרת הממונה על הבטיחות
52.	נספח 3.1.21 - דו"ח יועץ קרקע
53.	נספח 3.1.22 - חו"ד יועץ בטיחות + תוכנית בקשה להיתר המאושרת ע"י כיבוי אש
54.	נספח 3.1.23 - מפרט ותכניות עקרוניות - מעליות
55.	נספח 3.1.24 - מפרט מבנה מפקח
56.	נספח 3.1.25 - תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים וארונות אמבטיה.
57.	נספח 3.1.26 - מבוטל.
58.	נספח 3.1.27 - מבוטל.
59.	נספח 3.1.28 - מבוטל.
60.	נספח 3.1.29 - פרוגרמה לבדיקות מעבדה.
61.	נספחים 3.1.31 ו- 3.1.32 - מפרטי סטנדרט מזמין.
62.	נספח 3.1.33 - נספח בנק מלווה.

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 19/1/2021

ב י נ :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ח.פ. 51-4639525

יוני נתניהו 5, אור יהודה

(להלן: "המזמין")

מצד אחד ;

ל ב י נ :

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ

ח.פ. 514209337

הסדנא 8, א.ת.רעננה

(להלן: "הקבלן")

מצד שני ;

הואיל

והמזמין מעוניין בביצוע העבודות כהגדרתן בסעיף 1.1 להלן ("העבודות") ;

והואיל

והקבלן הציע למזמין לבצע את העבודות בתמורה למחיר הכולל המפורט בנספח 3.1.1 ;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה ובעל ניסיון בביצוע עבודות נשוא החוזה וברשותו ידע, ציוד, אמצעים וכוח אדם מנוסה ומיומן המאפשרים לו ביצוע יעיל ומעולה של העבודות ;

והואיל

והמזמין הסכים לביצוע העבודות ע"י הקבלן בכפיפות לתנאים המפורטים בחוזה זה ;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופירושים

1.1 לביטויים הבאים יהיה הפירוש הנקוב בצידי:

"החוזה" חוזה זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם כי יהווה חלק מהחוזה.

"קבלן משנה" כל מי שמבצע עבודה כלשהי באתר עפ"י התקשרות בינו לבין הקבלן.

"הפרויקט" כמוגדר בנספח 3.1.1.

"שלבים בפרויקט" כמוגדר בהגדרת הפרויקט בנספח 3.1.1 (במובחן משלבי ביניים בעבודות).

"המבנה" המבנה נשוא העבודות כמוגדר בנספח 3.1.1.

"העבודות" כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הפרויקט והשלמתו כהגדרתן בנספח 3.1.1 לרבות שינויים ועבודות שיבוצעו ע"י הקבלן או באחריותו בהתאם להוראות החוזה ובכללן עבודות עזר ועבודות ארעיות שתידרשנה לשם ביצוע העבודות.

"הרוכשים"/ "הרוכש" בעלי המקרקעין ברחוב חצור 16 רמת גן, כל מי שירכוש יחידות או שטחים בפרויקט, בין למגורים ובין לכל מטרה אחרת, המזמין בעצמו, וכן כל רוכש דירה מכל מי מהצדדים האמורים לעיל (צד ג') וכל מי שירכוש דירה מכל רוכש כאמור (צד ד', צד ה' וכו', ללא הגבלה).

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

לאונרדו נ.ת.ר.ה בע"מ
ח.פ. 514209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

"האתר"	המקום בו תבוצענה העבודות לרבות המבנה נשוא העבודות ולרבות כל מקום אחר במידה שיועמד לרשות הקבלן לצורך החוזה.
"חומרים"	החומרים, הציוד, האביזרים והמתקנים המיועדים להיות חלק מהעבודות כפי מצבם בכל עת, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים.
"שווה ערך"	
"שווה ערך טכני"	מלאכה ו/או חומר ו/או מוצר העומדים בתקן הישראלי, ככל שיש כזה עפ"י מכון התקנים אשר אינם נופלים ברמתם ו/או בתכונות הטכניות ו/או מבחינה תפקודית ו/או קיים ו/או בלאי ו/או עמידות ו/או אפשרויות ועלויות אחזקה מאלה הנזכרים במקור, לפי קביעתו הבלעדית של המפקח ונציג המזמין.
"טופס 4"	טופס 4 לפי תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון) תשמ"א-1981 בנוסח המקובל בוועדה המקומית הרלוונטית, שלא נקבעה בו מניעה לאכלוס.
"תעודת גמר"	טופס 5 לפי תקנה 21(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל-1970.
"אמצעים"	הציוד, הכלים, הפיגומים, המתקנים וכל יתר הנדרש לביצוע העבודות שאינו נכלל בעבודות.
"תקופת העבודות"	החל ממתן צו התחלת עבודה לפי סעיף 10.1 ועד לתאריך מסירת העבודות כהגדרתו בסעיף 27.5 להלן.
"המפקח"	מי שימונה ע"י המזמין לפי סעיף 4.1 להלן, ככל שימונה וכל מפקח אחר שימונה על ידי המזמין מעת לעת
"נציג המזמין"	מי שימונה ע"י המזמין להיות נציגו.
"היועצים"	מתכנני העבודות אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים מטעם המזמין, לרבות מתכננים ו/או יועצים מטעם הקבלן, הנזכרים בסעיף 5.7.7 להלן, אשר שכרם ישולם ע"י הקבלן.
"לוח הזמנים הכללי"	לוח הזמנים הכללי לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים בעבודות כמפורט בנספח 3.1.9.
"לוח הזמנים המפורט"	לוח הזמנים המפורט לביצוע כל שלב בפרויקט ושלב ביניים של העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי כפי שיעודכן ע"י הקבלן מדי חודש וככל שיאושר ע"י המפקח ונציג המזמין. לוח הזמנים המפורט יכלול הן את המועדים המוקדמים לביצוע העבודות והן את המועדים המאוחרים לביצוען.
"לוח התשלומים"	לוח התשלומים המפרט את אחוז התשלום היחסי מהמחיר הכולל בעבור ביצוע כל אחד משלבי הביניים של הבניה, המצורף כנספח 3.1.10.

"מדד"
המדד הכללי למחירי התשומה לבניה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעיקור שעות קיץ או כל מדד אשר יבוא במקומו.

"הדין"
לרבות כל הוראת רשות מוסמכת ופסק-דין ו/או צו של בית משפט.

"העירייה" / הרשות

"המקומית"
כהגדרתה בנספח 3.1.1.

"מחיר יסוד"
מחיר נטו של החומר או המוצר באתר רכישתו, קרי ללא הוצאות העמסה, הובלה, פריקה, גזירת, פחת, עבודה, רווח קבלן, מימון, הוצאות אחרות וכיו"ב. לצורך התחשבות ככל שתיעשה במקום מיוחדים המפורטים בחוזה זה ו/או בנספחיו לרבות בנספחים 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.31 ו 3.1.32 יוכפל מחיר היסוד ביחידות המידה (הנקובה במחיר היסוד) באתר רכישתו, בכמויות נטו שייעשה בהן שימוש בפועל בפרויקט בתוספת קבועה של פחת מאותן כמויות (התוספת-למעט למוצרים שמגיעים מאתר רכישתם ביחידות שלמות ואינם דורשים עיבוד נוסף ופחת באתר הבניה) ולא בכמויות הרכישה בפועל. מחיר היסוד לא יכלול עיבוד סופי (כגון: חיתוך אריחים למידות, ליטוש באתר, קידוח חורים, חריצים ו/או מגרעות עיגון) שיבוצע ע"ח הקבלן.

"מסמכי התכנון"
היתר בניה על תנאים, תכניות, חישובים, תיאורים, מדידות, תרשימים, דיאגרמות, שרטוטים, מפרטים, כתבי כמויות וכל יתר המסמכים שנערכו ו/או יערכו במשך ביצוע הפרויקט על ידי היועצים לרבות עדכונים, הנחיות ופרטים.

- 1.2 כל מקום בו מאוזכר דין בחוזה זה, יחול אותו דין כפי שיהיה בכל עת או כל דין שיבוא במקומו וכל תקנות וצווים שיוצאו על פיו.
- 1.3 אין להסתמך על כותרות סעיפים למטרת פירוש החוזה.
- 1.4 בכל מקרה שהקבלן מסופק בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למפקח ובמקרה ולא מונה כאמור, יפנה לנציג המזמין וזה יהיה מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו תחייבנה.
- 1.5 יובהר כי מצורפת להסכם זה רשימת תגמירים במסגרת המפרט המיוחד הכוללת את כל התחייבויות המזמין כלפי המזמין והיא תגבר על המפרטים לצרכי תגמירים. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי חוזה זה, תגבר ההוראה לפי קביעת המפקח. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של אי התאמה בין המפרט הכללי או כל מפרט אחר המצורף להסכם לבין המפרט המיוחד, יכריע המפרט המיוחד אך זאת בכפוף להוראות המפקח.
- מסמכי החוזה ייחשבו כמשלימים זה את זה והנחיותיהם תחשבנה כמצטברות. אולם, הדרישות וההוראות הנוגעות לסטנדרט הפרויקט יחשב סדר העדיפויות כלהלן: המפרט המיוחד (נספח 3.1.31), תכניות, המפרטים, החוזה.
- 1.6 עם חתימת החוזה לא תהיה עוד כל נפקות למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות שקדמו לחתימתו, ו/או לכל מצג או מסמך שניתן קודם לחתימתו אלא עד כמה שצורפו כנספחים לחוזה ונחתמו כדין על ידי הצדדים.
- 1.7 חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.

לאונרדו נתן
57209337

2. מהות החוזה

- 2.1 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע על חשבונו ועל אחריותו את העבודות בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצונו הגמורה של המזמין.
- 2.2 הקבלן מתחייב בזה כלפי המזמין לבצע עבורו את הפרויקט ולמסור לו ו/או לרוכשים את השטחים בפרויקט, כפי שיקבעו ע"י המזמין, לרבות המערכות והמתקנים המשולבים בהם כשהם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכול בהתאם לדרישות דיני התכנון והבניה, הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 על תיקונו מעת לעת (להלן: "**חוק המכר (דירות)**") והוראות חוזה זה על נספחיו, הוראות התב"ע החלות על מקרקעי הפרויקט, לרבות תכניות הבינוי והפיתוח ודרישות האקוסטיקה והבידוד התרמי המצורפות לה ו/או הנחיות היועצים באשר אליהן, ובכללן הנחיות יועץ הקרקע, יועץ הבטיחות והיועץ האקוסטי, דרישות הרשויות השונות, לרבות אך לא רק כיבוי אש, הג"א, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, מכון התקנים, משרד התקשורת, בזק, חברת טל"כ / לוויין, הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכול כפי שיהיו בעת קבלת טפסי 4, או במועד קבלת כל היתר לכל שלב, לפי הדרישה המחמירה יותר, בכפוף לשק"ד המפקח בתמורה למחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, כולל ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה באשר לתקופות הבדק והאחריות גם לאחר שכבר ניתנו לגבי השטחים הללו טפסי 4 ותעודות גמר מאת הרשויות המוסמכות וכל זאת בתנאים המפורטים בחוזה, בכפוף לאמור בסעיף 5.14 להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספקות, מובהר כי קיום כלל הוראות הדין לעניין שילוט באתר לרבות הצגת היתר הבניה חלה על הקבלן וזאת למעט שלטים פרסומיים של המזמין אשר יהיו תחת אחריותו ועל חשבונו של המזמין.
- 2.3 הקבלן מאשר כי ידוע לו שביצוע הפרויקטים יעשה בשלבים, בהתאם למפורט בנספח 3.1.1 להלן, ובכלל זאת אף מסירת מקרקעי הפרויקטים, וכי תנאי לביצוע כל פרויקט ופרויקט הינו קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין, המצאת ערבויות מתאימות למזמין בגין הפרויקט, וכן עמידה בכל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה עד אותו המועד. מובהר, כי המזמין אינו מחויב במעבר פרויקט לפרויקט או בכלל, וכי בכל עת היקף העבודה שיהא המזמין חייב על פיו הינו בהתאם לצו התחלת עבודה שניתן לקבלן בלבד. לאור האמור מוסכם בין הצדדים, כי בכל עת, וככל והפרויקט נשוא הסכם זה כולל מספר מבנים אשר ניתן להתחיל בבנייתם בזמנים שונים, וככל שלא הוציא המזמין לקבלן צו התחלת עבודה לפרויקט הבא, יראו את החוזה כאילו חל על העבודה בגינה הוצא צו התחלת עבודה בלבד, ועם גמר הפרויקט בגינו ניתן לקבלן צו התחלת עבודה יהא הקבלן חייב לצאת מאתר ביצוע העבודות ולמסור את העבודות שביצע בפרויקט לידי המזמין, ולהעמיד את כל הבטוחות בגינו, ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המזמין מכל מין וסוג שהם בגין פעולת המזמין כאמור.

3. נספחים

- 3.1 הנספחים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, בין אם מצורפים פיזית לחוזה זה ובין אם לאו ובלבד שהוצגו לקבלן טרם חתימת החוזה או יוצגו בעתיד בהתאם להוראות החוזה למעט נספח 3.1.7 שלא יצורף ולא יוצג כאמור, הם: -
- 3.1.1 נספח התאמות כללי לחוזה.
- 3.1.2 "המפרט המיוחד" אשר מורכב מ:
- 3.1.2.1 מפרט טכני ותיאור העבודות.
- 3.1.2.2 מפרט סטנדרט 3.1.31 + מפרט מכר לדוגמה של בעלי הקרקע.
- 3.1.3 מפרטי מכר לפי חוק המכר (דירות) שיצורפו לחוזה המכר בין המזמין לרוכשים (להלן: "**מפרטי המכר**").
- 3.1.4 היתר/י הבניה (גרמושקה) ו/או כל תכנית נוספת במידה וצורפה, ויתר תנאי היתר הבניה.
- 3.1.5 מפרט טכני למערכת שילוט חוץ ופנים בבנייני מגורים.
- 3.1.6 רשימת תכניות ופרטים מיוחדים והתכניות המצורפות אליה (ככל שיצורפו).

לאונרדו נהר, יו"ר
ח.פ. 59209337

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

- 3.1.7 מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה (מהדורה אחרונה שבתוקף עובר לחתימת החוזה) אף שאינו מצורף לחוזה (להלן - "המפרט הכללי").
- 3.1.8 כל תכניות, שרטוטים, תיאורי עבודה, לוחות זמנים וכל הוראה אחרת בכתב אשר יינתנו לאחר תאריך חתימת החוזה ועפ"י הוראותיו יחשבו עם הינתנם או עריכתם כנספחים לחוזה וכחלק בלתי נפרד הימנו.
- 3.1.9 לוח זמנים כללי.
- 3.1.10 לוח תשלומים (על בסיס אחוזים מתוך המחיר הכולל).
- 3.1.11 נוסח ערביות בנקאיות.
- 3.1.12 חוזה משולש.
- 3.1.13 אישור ביטוח.
- 3.1.14 נוהל ביצוע עבודות בחום.
- 3.1.15 מבוטל.
- 3.1.16 מבוטל.
- 3.1.17 מבוטל.
- 3.1.18 הסכם לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכשים.
- 3.1.19 הצהרת היעדר תביעות.
- 3.1.20 הצהרת הממונה על הבטיחות המופנית למזמין.
- 3.1.21 דו"ח יועץ קרקע.
- 3.1.22 חוות דעת יועץ בטיחות.
- 3.1.23 מבוטל.
- 3.1.24 מבוטל.
- 3.1.25 תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים וארונות אמבטיה.
- 3.1.26 מבוטל.
- 3.1.27 מבוטל.
- 3.1.28 מבוטל.
- 3.1.29 פרוגראמה לבדיקות מעבדה.
- 3.1.30 מבוטל.
- 3.1.31 מפרטי סטנדרט מזמין.

4. פיקוח

- 4.1 המזמין רשאי למנות מפקח אחד או יותר אשר ימלא את התפקידים המוטלים על המפקח בהתאם להוראות החוזה ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד-1954. הקבלן מתחייב למלא את הוראות המפקח ולציית לו. הזכות למזמין להחליף את המפקח ובלבד שיוודע על כך לקבלן.
- 4.2 ככל שימונה מפקח, ביצוע העבודות יהיה נתון לפיקוח המפקח. את ההוראות והתכניות בקשר לביצוע העבודות יקבל הקבלן רק באמצעות המפקח ואליו יעביר הקבלן את כל פניותיו.
- 4.2.1 מבלי לגרוע מכלליות סמכויות המפקח כאמור לעיל רשאי המפקח :
- 4.2.2 לבדוק את העבודות ולפקח על ביצוען, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשמשים בהם וטיב המלאכה הנעשית ע"י הקבלן.

לאונרדו נתן ג. רע"מ
514209337 ח.פ.

קבלן, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה :
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

- 4.2.3 לבדוק אם הקבלן מקיים התחייבויותיו עפ"י החוזה.
- 4.2.4 להמציא לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות הוראות ותכניות לביצוע העבודות.
- 4.2.5 להנחות את הקבלן להאט או להחיש את קצב עבודתו ולשנות את סדר הביצוע, לקבוע סדרי עדיפויות ו/או שלבים בביצוע, בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב ובלבד שלא יהיה בכך בכדי לגרום לעלויות נוספות לקבלן או לעכב את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט.
- 4.2.6 חוות דעתו של המפקח תהיה מכרעת בכל הנוגע לפירוש התכניות, המפרט המיוחד, המפרט הכללי, מסמכי הבקשה להיתר, והעבודות, אופן ביצוע, טיבן ומועדי ביצוע. אולם על המפקח יהיה מחויב לשקול בכובד ראש את טענות שתי הצדדים בטרם יקבל החלטה כלשהי בנוגע לאמור לעיל.
- 4.3 הקבלן ישתף פעולה עם המפקח, יופיע לפגישות עמו במועד ובמקום שיקבע המפקח בלוויית אותם בעלי מקצוע שידרוש המפקח, יעזור ויאפשר לו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה (כולל בתי המלאכה) וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, וייתף פעולה עם המפקח בכל דרך שתראה למפקח כמועילה לביצוע העבודות.
- 4.4 אין בסמכויות המוקנות למפקח וכל שימוש שיעשה בהן על ידו (או במקרה שיימנע מעשיית שימוש בסמכויותיו כאמור) כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן.
- 4.5 כל מעשה או מחדל של המפקח יחייבו את המזמין, אך זאת בתנאים המוקדמים שאם הוראה כאמור העלולה להביא למעשה או מחדל תראה לקבלן כבלתי סבירה, יודיע הקבלן למזמין על עמדתו זו בכתב לפני ביצוע ההוראה, וכן בתנאי שהקבלן יבצע את ההוראות שתיתנה לו על ידי המפקח במקצועיות ובדייקנות וכן בתנאי שהקבלן בירר עם המפקח כל הוראה שאינה ברורה.
- 4.6 כל עוד לא הורה המזמין לקבלן אחרת, יהיה המפקח כאמור בנספח 3.1.1 ואולם במקרה ולא ימונה מפקח, וכן בכל עת אשר במהלכה לא יכהן בפועל מפקח, תהיינה למזמין כל סמכויות המפקח והוא מתחייב לנהוג כלפי הקבלן בתום לב.

5. הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

- 5.1 הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 באופן ובסיווג התואמים היקף העבודות וטיבן וכי ביצע עבודות בהיקפים דומים בעבר.
- 5.2 קרא את החוזה לפני חתימתו, וכי החוזה על כל נספחיו כולל את כל הדרוש למילוי תנאיו.
- 5.3 ביקר באתר, בדקו בדיקה סבירה והינו יודע את מצבו, את התנאים והנסיבות בהם יהיה עליו לבצע את העבודות ואת כל שאר הגורמים העלולים להשפיע על ביצוע העבודות ועל קצב התקדמותן כפי שהם ידועים כיום, לרבות - אך מבלי לגרוע מכלליות האמור - טיב הקרקע, התשתיות העל קרקעיות באזור, צנרת ומתקנים תת-קרקעיים שניתן לזהות בעין, מפגעים ואלמנטים אחרים שיש לסלקם ו/או לעבוד במשנה זהירות בסמוך אליהם, התנהלותה של תנועה ערה של עוברים ושבים ואחרים בסביבת האתר וחובתו להתאים פעולותיו, כך שלא יפריעו לה, דרכי גישה לאתר ובאתר, מבנים סמוכים קיימים ומתוכננים הימצאותה של פסולת מעל לפני השטח אשר עליו לסלקה, אתרי פינוי פסולת, מכיר את כל דרישות הרשויות בכלל והרשות המקומית בפרט וכל גורמים אחרים לרבות אלה המפורטים בנספח 3.1.1. ידוע ומוסכם עליו כי אין באזכורם או באי אזכורם של גורמים אלו או אחרים בנספח 3.1.1, שיש או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות וקצב ביצוען, כדי לגרוע מהצהרת הקבלן או מאחריותו על פי סעיף זה ו/או כדי לבסס דרישה כספית כלשהי או טענה כלשהי מצידו בדבר איחור כלשהו והוא מוותר בקשר לכך על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין לרבות אך לא רק על יסוד טענת אי ידיעה שהיה ביכולתו לדעת ו/או אי הבנה כולל סטנדרט החומרים ורמת הספקים וקבלני המשנה.

- 5.4 בדק ומצא את האתר במצבו הנוכחי "AS IS" כשהוא ראוי ומוכן לתחילת ביצוע העבודות, וידוע לו כי עם תחילת ביצוע העבודות, יקבל קובץ ממוחשב המכיל קואורדינטות ארציות

לאונרדו נ. ת. ר. ג. מ.
3142069

5.5 ידועים לו החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה וכיצד ניתן לספקם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה.

5.6.1 קיבל את כל ההסברים מהם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקיבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות שעליו לבצע וכן די בהם כדי להביא בחשבון את כל הפרטים החסרים והנוספים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.

5.6.2 ידוע לו כי הבקשה להיתר הבניה (גרמושקה) שתחייב אותו עפ"י חוזה זה הינה התכנית, כפי שאושרה בפועל ע"י רשויות התכנון ושתהיה מצורפת להיתר הבניה לרבות שינויים לתכנית הגשה זו ופיצולה לשלבים על כל הכרוך בכך ובתנאי שלא יהיו בה שינויים מהותיים לעומת תכנית ההגשה המצורפת כנספח 3.1.4 לחוזה. במקרה של שינויים מהותיים כאמור, יהיה זכאי הקבלן לתוספת תשלום, כפי שתקבע ע"י המפקח בהתאם לסעיף 22.4 להלן ובכפוף לאמור בסעיף 6.6.22 להלן. וזאת בכפיפה לכך שהשינוי יצדיק מתן תוספת עקב עבודה נוספת ועלויות נוספות לקבלן, לפי החלטת המפקח אשר תהיה סופית ותחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.

5.7.1 קיבל תוכניות עבודה ומפרטים המאפשרים את התחלת ביצוע העבודות.

5.7.2 בכפוף למותנה בסעיף 5.7.7 להלן, על המזמין לספק לקבלן באמצעות המפקח, את מסמכי התכנון עד לא יאוחר מהמועד, שלפי קביעת המפקח, יאפשר ביצוע העבודות במועדן עפ"י לוח הזמנים המפורט, בכפוף לאספקת המידע והתכניות שבאחריות מתכנני ויועצי הקבלן הנזכרים בסעיף 5.7.7 להלן במועד סביר מראש, למזמין ככל ויידרשו. ואולם כל עוד לא מונה מפקח, הקבלן מתחייב לפנות ישירות ליועצים על מנת לקבל מהם התכניות הדרושות, ורק במקרה של אי שיתוף פעולה מצד היועצים, יפנה הקבלן למזמין לצורך זירוז היועצים. המזמין רשאי אך לא חייב, להורות לקבלן לפנות ישירות למתכננים במועד הנדרש לקבלת תכניות ביצוע, נתונים חסרים והבהרות ולתאם בין המתכננים במקרים של חוסר התאמה בין תכניותיהם. בכל מקרה בו קיבל הקבלן הנחיות ישירות מהמתכננים ולדעתו יש ביישום הנחיות אלה או כל חלק מהן משום סתירה עם מסמך ממסמכי החוזה, עליו להודיע על כך מיד למזמין ולקבל את אישורו ליישום כאמור.

5.7.3 על הקבלן להגיש למפקח סמוך לאחר חתימת חוזה זה הצעה לגבי רשימת מסמכי התכנון הנדרשים לו לביצוע העבודות והמועדים לאספקתם, ככל שאלה לא צורפו כנספחים לחוזה עובר לחתימתו. המפקח יהיה הקובע בלעדית מהם מסמכי התכנון ומועדי אספקתם הנדרשים לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים.

5.7.4 אי אספקת מסמך תכנון ע"י המזמין במועד שנקבע ע"י המפקח לא יתייחס כהפרת החוזה אולם תובא בחשבון ע"י המפקח כגורם המצדיק איחור בביצוע העבודות, ובלבד שאם סופק מסמך תכנון 21 ימים לפני הביצוע בפועל של אותו חלק של העבודות שמסמך התכנון מתייחס אליו יחשב מסמך התכנון כמוגש לקבלן במועד אף אם הוגש שלא במועד שנקבע להגשתו.

5.7.5 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או המפקח להוסיף מעת לעת תוך כדי ביצוע העבודות ובהתאם לקצב התקדמותן הוראות נוספות לרבות מסמכי תכנון וביאורים לפי הצורך, על אלה שפורטו על ידי המפקח כאמור בסעיף 5.7.3 לעיל, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לאותן הוראות, תכניות ובאורים, והכל בהתאם לסעיף 6.6.24.

5.7.6 מאחר ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה במהלך ביצוע העבודות, ובשים לב לכך שחלק מהתכניות עדיין אינו מוכן בשלב זה, ואלה תצורפנה לחוזה בעתיד, מוסכם בין הצדדים שכל שאלה שתתעורר עקב זאת, תיפתר בעת מהלך העבודה ע"י המפקח וכל הוראה שתינתן על ידו תיחשב

כאילו פורטה בחוזה מראש. עוד מובהר כי האמור בסעיף זה כבר נכלל ע"י הצדדים במחיר הכולל כהגדרתו בסעיף 6 להלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום נוסף בקשר לכך והכל בהתאם לסעיף 6.6.24.

5.7.7 על אף האמור בסעיף 5.7.2 לעיל מוסכם ומובהר בזאת כי המזמין לא יספק בכל מקרה מסמכי תכנון מפורט בקשר למפורט להלן, ועל הקבלן להעסיק מתכננים, על חשבונו ובאחריותו (שלא ייפסלו ע"י המזמין) ולהכין את התכנון והתכניות המפורטות בנספח 3.1.1.

הקבלן מתחייב להגיש התכניות הנ"ל לאישור המזמין, המפקח והיועצים אשר רשאים לדרוש ביצוע תיקונים בתכניות וכן רשאים לפסול אלמנטים המוצעים ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו והקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית בכל הכרוך בתכניות אלה. המתכננים יחתמו בפני רשויות התכנון כאחראים לתכנון ולביקורת ו/או כעורכי הבקשה בתחומם, ככל שיידרש ע"י המזמין.

5.7.8 הקבלן רשאי להמציא לאישור מוקדם של המזמין ויועציו, מסמכי תכנון חלופיים לאלה שהומצאו לו. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או יועציו שלא לאשר ו/או לאשר בתנאים, מסמכי תכנון חלופיים אלה.

5.7.9 במהלך ביצוע העבודות באחריות הקבלן לוודא התאמה בין מסמכי התכנון של המתכננים והיועצים לבין עצמם לרבות בינם לבין התכניות שיוכנו באחריותו כאמור בסעיף 5.7.7 לעיל, בינם לבין ההיתר ותנאיו וכן בין תכניות המכר המצורפות לחוזי המכר שבין המזמין לרוכשים לבין ההיתר והתכניות לביצוע. כל שינוי שיהיה צורך לבצע בשל אי התאמה בין התכניות כאמור לבין עצמן יחול על הקבלן והכל בהתאם לסעיף 6.6.24. באחריות הקבלן לתאם התכנון שלו מול כל מתכנני ויועצי המזמין ואלה של הרשויות הרלוונטיות.

5.7.10 אין לקבלן רשות להשתמש במסמכי התכנון לצורך אחר פרט לשם ביצוע העבודות עפ"י החוזה.

5.8 על אף האמור בסעיף 5.7 לעיל, לביצוע העבודות ישמשו מסמכי התכנון אך ורק אם נשאו חותמת "לביצוע" של המפקח או נציג המזמין במידה ולא מונה, שכן מסמכי התכנון שצורפו כנספחים לחוזה הינם עקרוניים בלבד וכפופים לשינויים. קיבל הקבלן מסמכי תכנון שאינם נושאים חותמת "לביצוע", עליו להפנות מיד תשומת לב המפקח לכך ולנהוג לפי הוראותיו.

5.9 להעביר לאישור המזמין פרטי כל קבלני המשנה עד לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד תחילת העבודה כמפורט בצו התחלת עבודה, ולהתקשר עם הקבלנים ו/או הספקים הממונים שיימסרו לו ע"י המזמין לביצוע מטבחים, אספקת ריצוף, חיפויים, כלים סניטריים וברזים, דלתות כניסה ודלתות פנים בדירות. המזמין רשאי להורות לקבלן להתקשר עם אחד או שני קבלני משנה ו/או ספקים בכל תחום. אין באמור לגרוע מזכות המזמין כמפורט בסעיף 19.17 להלן.

5.10 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות ממנוה/ים על הבטיחות ועוזר בטיחות מטעם מבצע הבניה כמובנו על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו 1996 ותשע"ט 2018 (להלן בהתאמה: "**הממונה על הבטיחות**", "עוזר בטיחות", "**התקנות**").

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית באחריות מוחלטת למינויים ולכל עניין הכרוך בהפעלתם ובפעולתם על פי התקנות ועפ"י כל דין, של ממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות מטעם מבצע בניה כהגדרתו בתקנות וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד. הקבלן ידווח למזמין ולרשויות בדבר מינויים ו/או החלפתם עפ"י דין של ממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות, בדבר קבלת אישור על פי דין למינוי וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך בממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

הממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות יחתמו לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויים.

הקבלן ידאג להעברת הצהרה חתומה ע"י הממונה על הבטיחות ועוזר הבטיחות בדבר היעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין בנוסח המצ"ב כנספח 3.1.20 לחוזה זה.

פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן , מס' חוזה : 3304 , מס' אישור חוזה :

לאונרדו נ.ת.ר.ע"מ
ח.ב. 209337

אפריקה החדשה עירונית בע"מ

5.11 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות אחראים לביקורת כמובנו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן בהתאמה: **"האחראי על הביקורת"**, **"תקנות התכנון"**).

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית באחריות מוחלטת למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על הביקורת, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד. המזמין לא יתנגד, בכפיפה לקבלת אישור העירייה, קבלת כל אישור על פי דין ובכפיפה לקיום כל הוראות תקנות התכנון, כי אותו אדם ישמש כאחראי על הביקורת ו/או על הביצוע מטעם הקבלן.

הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על הביקורת, בדבר קבלת אישור על פי דין למיני וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על הביקורת לרבות הליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

האחראי על הביקורת יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.12 מבלי לגרוע מן האמור בחוזה זה מתחייב הקבלן למנות אחראי על ביצוע השלד כמובנו על פי תקנות התכנון (להלן: **"האחראי על ביצוע השלד"**).

להסרת ספקות יובהר כי הקבלן יהא אחראי בלעדית באחריות מוחלטת למינויו ולכל עניין הכרוך בהפעלתו ובפעולתו על פי תקנות התכנון ועפ"י כל דין, של האחראי על ביצוע השלד, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.

הקבלן ידווח למזמין בדבר מינויו של האחראי על ביצוע השלד, בדבר קבלת אישור על פי דין למיני וכן ידווח הקבלן למזמין בדבר כל עניין אחר הכרוך באחראי על ביצוע השלד לרבות בהליכים הקשורים בהחלפתו עפ"י דין.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק אשר יגרם למזמין בגין הפרת התחייבויותיו של הקבלן כדלעיל.

האחראי על ביצוע השלד יחתום לפי דרישת המזמין על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות לשם דיווח בדבר מינויו.

5.13 מבוטל.

5.14 הקבלן הינו אחראי בלעדית, באחריות מוחלטת על חשבונו, להתאמת העבודות לתקנים ישראליים (בין שהוכרו כ"תקן רשמי" ובין שלא) ולדרישות המפרט הכללי, וכן אחראי כאמור להשגת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת, לרבות אך לא רק הרשות המקומית על כל מחלקותיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, משטרה, מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות שמורות הטבע, רשויות ניקוז, רשות העתיקות, קק"ל, מע"צ, רשות הנמלים והרכבות וכל רשות מוסמכת אחרת ויישום כל דרישותיהן ודרישות כל דין. על אף האמור לעיל, האחריות לקבלת היתר בניה, או היתר שינויים ככל ויידרש, חלה על המזמין. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי בלעדית להשגת כל אישור ו/או היתר שיידרש לצורך שימוש כלשהו בשטחים שמחוץ לאתר לרבות דרכים, דרכים זמניות, שימוש בשטחים ציבוריים פתוחים ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

5.15 יבדוק את מסמכי התכנון וכן כל מסמך המתייחס לקבלנים אחרים (להלן - **"מסמכי הפרויקט"**) ויביא לתשומת לב המפקח כל אי התאמה, או סתירה, בין אלה לבין עצמם או/וגם בין איזה מהם לבין נתונים אחרים הקשורים לעבודות, לרבות ההיתר והוראות כל דין או כל טעות או השמטה בהם אשר ניתן לגלותם בבדיקה סבירה על ידי בעל מקצוע. הקבלן מתחייב להודיע למפקח מיד על כל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור ולנהוג לפי הוראות המפקח ובהתאם לחוק מכר (דירות).

אם תוצא לפועל עבודה כלשהי על יסוד מסמך הכולל אי התאמה, סתירה, טעות או השמטה כאמור מבלי שהתגלה אותו פגם בבדיקה סבירה, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לשם ביצוע העבודה באופן נאות. ככל והעבודה יצאה אל הפועל עקב החלטת המפקח או עקב טעויות בתכנון שהקבלן לא גילה בבדיקה סבירה, האחריות וההוצאות יחולו על המזמין. המפקח יכריע בלעדית בכל הנוגע לעניינים שפסקה זו מתייחסת אליהם.

- 5.16 יביא לתשומת לב המפקח כל הסתייגות שיש לו מהתכנון ומההוראות הכלולות בנספחים ו/או מאלה שיקבל במהלך העבודות, ומהתוצאות הצפויות מביצוען. הסתייגות כאמור תיעשה סמוך לקבלת התכנון, הנספחים או ההוראות ובכל מקרה טרם ביצוע העבודות בגין קיימות ההסתייגויות כאמור ובמידה ולא תימסר למפקח כאמור, תוך 7 ימים בכתב, יחשב הקבלן כמאשר הסכמתו להן.
- הינו ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "*@view*" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת. המזמין יספק לקבלן גישה למערכת.
- 5.17 יבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין. הקבלן מודע ומסכים לכך שלא יהא רשאי לתבוע בגין טענת אי ידיעת הדין ו/או בגין ציות לדין. במקרה ויתגלו באתר עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, או חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע למפקח על התגלית, ויקיים את ההוראות הדין בדבר עתיקות. הוצאות ממשיות בפועל בגין הוצאת העתיקות יחולו על המזמין. עיכוב בביצוע העבודות במקרה של גילוי עתיקות, יחשב כהפסקת עבודה ויחולו על העניין הוצאות הקבלן בגין עיכוב כאמור הוראות סעיף 23 להלן.
- 5.18 לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כל עיכוב שיגרם בביצוע העבודות בשל מניעה כלשהי בביצוע העבודות שלא נובעת ממחדלי המזמין שמקורה הוראת רשות מוסמכת לרבות אך לא רק בשל גילוי עתיקות באתר, אף אם יגרמו לו נזקים והוצאות בגין עיכוב כאמור.
- 5.19 כל עוד יבצע עבודות בפרויקט וישתמש לצורך כך בשטחים משותפים, ו/או מערכות משותפות, שנמסרו או עתידים להימסר לרוכשים, יישא בתשלום בגין הוצאות מים, חשמל, ניקיון, אחזקת מעליות וכד', לפי עלויות בפועל.
- 5.20 ימסור את העבודות כשהן מושלמות לשביעות רצון המזמין, המפקח והרוכשים והינו אחראי לטיב העבודות לרבות במשך תקופות הבדק והאחריות בהתאם לחוק המכר (דירות).
- 5.21 יכין, על חשבונו, ספר הוראות תחזוקה ושימוש כאמור בסעיף 27.2.6 להלן וימסור אותו למזמין ולרוכשים עד מועד מסירת הנכס ובכפוף להוראות חוק המכר (דירות).
- 5.22 ינהל מערך אבטחת איכות (*ISO*) ויצג מעת לעת, לבקשת המזמין, את רשימות התיג.

6. מחיר העבודות

תמורת ביצוע כל העבודות ומלוי מלא ומדויק של כל התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה, במועדן ובמלואן, ישלם המזמין לקבלן מחיר פאושלי כולל וסופי (להלן: "**המחיר הכולל**") כנקוב בנספח 3.1.1.

התמורה בגין מילוי כל התחייבויות הקבלן המפורטות בחוזה זה כלולה במחיר הכולל פרט להתחייבויות אשר נאמר בחוזה זה מפורשות כי התמורה בגין ביצוען אינה כלולה במחיר הכולל.

ההוראות הבאות תחולנה על המחיר הכולל:

- 6.1 ככל ויבוצעו מספר מבנים בפרויקט נשוא הסכם זה, המחיר הכולל כוחו יפה בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, בין אם יוזמן מהקבלן ביצוע שלב אחד בלבד ובין אם ביצוע כל השלבים או חלקם, בהתאם למפורט בנספח 3.1.1, במקום אחד או במקומות שונים באתר בכמויות גדולות או קטנות.
- 6.2 מוסכם ומובהר כי המחיר הכולל כולל את אספקת כל החומרים והמתקנים המתוארים במפרט, ובתוכניות, לרבות שווה ערך טכני לרבות חומרים ומתקנים שלא נזכרו בחוזה זה בכל כמות ובכל תקן הנדרשים על מנת להקים את הפרויקט באיכות מעולה על פי התכניות ועל פי כל דין שיהיו בתוקף במועד קבלת ההיתר/ים ולרבות אלה שיהיו בתוקף במועד המסירה של כל חלק בפרויקט, כך שכל חלקי הפרויקט יהיו מושלמים וראויים לאכלוס. יובהר כי במקרה של שינוי בדין המבטל תנאי שהיה בתוקף במועד קבלת ההיתר, יהא הקבלן פטור מביצוע התנאי שבוטל כאמור, רק בכפוף להסכמת המזמין מראש ובכתב.

לאונרדו נתר
514209337
ח.פ.

- 6.3 מוסכם ומובהר כי המחיר הכולל כולל גם הובלה טעינה ופריקה של כל חומר מתקן או אמצעי לאתר וממנו וכן כל הרכבה הנחה וחיפוי של כל חומר או אמצעי או מתקן שהוא הדרושים לביצוע העבודות.
- 6.4 מוסכם כי המחיר הכולל מהווה תמורה מלאה, כוללת, מוחלטת וסופית לקבלן בגין קיום מלוא התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה וביצוע כל העבודות בהתאם לכל הוראות החוזה ולכל הפרטים המסומנים בתוכניות, במפרטים, בתנאים הכלליים לביצוע העבודה ובשאר מסמכי החוזה, והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בכמויות העבודה, בשכר העבודה, במחירי החומרים ו/או תשומות הבניה, בהוצאות ההובלה, בשער המטבע, במדדים שונים, מיסים, היטלים ותשלומי חובה קיימים או חדשים או מכל סיבה אחרת, למעט הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 7 להלן.
- 6.5 הקבלן מצהיר כי בשעת קביעת המחיר הכולל היה היקף העבודות מוכר לו על כל פרטיו, ובכלל זה ביקר באתר וערך את כל הבדיקות המוקדמות ידועים לו התנאים במקום והוא הביא בחשבון מצב שוק העבודה ושכר העבודה ומצב אספקת החומרים האמצעים והשירותים הנדרשים לביצוע העבודות ומחרים, זה הקיים כיום וכל מצב או שנוי אפשרי בתהליך ביצוע העבודות.
- 6.6 המחיר הכולל כולל את כל הנדרש לעבודות לביצוען ולמסירתן למזמין ו/או לרוכשים, לפי העניין, וביצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות לגביהן, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) ולהוראות החוזה לרבות רוח הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הינו כולל את:-
- 6.6.1 תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר, ובסמוך לו לרבות כל היועצים, המזמין וכל הרשויות.
- 6.6.2 כל החומרים, הפחת שלהם והמסים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס קניה, בלו, מכס, מע"מ וכו'.
- 6.6.3 עבור כל הכרוך בהקמה, שימוש ופינוי האמצעים כמפורט בסעיף 18 להלן.
- 6.6.4 כל הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, התכניות והמפרטים המצורפים לו, לרבות עבודות שתאורן לא מצא את ביטוי בנספחים אולם הן דרושות לביצוע העבודות או מתחייבות באופן אחר מהחוזה או מהנספחים, ולרבות כל עבודה ו/או פעולה שידרשו בכל עת עד למסירת כל חלק מחלקי הפרויקט ע"י רשות כלשהי ובכלל זה ע"י רשויות התכנון, חברת החשמל, חברת תקשורת פנים לרבות בזק, חברת הגז, רשות כיבוי אש, הג"א, פיקוד העורף, המשרד לאיכות הסביבה חברת טלוויזיה בכבלים, חברת שידורי לוויין וכיו"ב. למען הסר ספק מובהר כי המחיר הכולל כולל גם תמורה מלאה לקבלן עבור כל הכרוך בהישארותו באתר והמשך ביצוע העבודות, ככל ויידרש, במשך 3 חודשים מהמועד הקובע. המועד הקובע הינו המאוחר מבין המועדים הבאים:
- 6.6.4.1 מועד מסירה לרוכשים של כל הדירות שנמכרו בבניין;
- 6.6.4.2 מועד מסירת הרכוש המשותף בכל שלב או בפרויקט;
- 6.6.4.3 מועד גמר הפיתוח הציבורי בכל שלב או בפרויקט;
- 6.6.5 ניקוי האתר מפסולת עפ"י הוראות המפקח ובהתאם לצורך.
- 6.6.6 הכשרת דרכי גישה לאתר ובאתר, דרכים זמניות ועוקפות, אחזקתן וביטולן לאחר גמר העבודות, לרבות תשלום לרשות המקומית בגין הכשרת דרכי גישה זמניות שבוצעו/יבוצעו על ידה, לאתר ולרבות תשלום עבור העסקת שוטרים בשכר להכוונת התנועה.
- 6.6.7 הובלת כל החומרים והאמצעים לאתר ובכלל זה העמסתם, פריקתם והתקנתם וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
- 6.6.8 יצור, אספקה והצבת שלט בגבול מגרש האתר במיקום שייקבע ע"י המזמין, בגודל שלא יפחת מ- 2 x 4 מ"ר, לרבות קבלת היתר לשילוט, אגרת שילוט וכל הוצאה אחרת הכרוכה בכך. תוכן השלטים יקבע ע"י המזמין. הקבלן יאפשר למזמין להתקין באחריות ועל חשבונו שלט מואר בגודל שלא יפחת מ- 2X10 מ"ר על גבי השלטים שיוצב באתר בנוסח שיקבע ע"י המזמין ושעיצובו יוכן ע"י המזמין.

לספק לשילוט המנוף תשתית חשמל והוא יישא בעלות החשמל. הקבלן יהיה רשאי להציב שילוט זהה על המנוף מצידו השני, באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

6.6.9 סיוע להתקנת שלטים לפי דרישת המזמין על גבי חזיתות הבניינים לצרכים שיווקיים ושמירה עליהם.

6.6.10 בוטל.

6.6.11 התקנת מעלית שירות/משא והפעלתה בין היתר לצרכי שיווק של המזמין כמפורט בסעיף 18.2.14 להלן. להסרת ספק מובהר כי הקבלן אינו מחויב בהתקנת מעלית בבניינים עד 9 קומות כאמור. אך ככל שתוקם, השימוש בה על ידי המזמין כאמור לא יחויב בכל תשלום. בבניינים מעל 9 קומות יקים הקבלן מעליות שירות/משא אשר ישמשו את השיווק לכל אורך תקופת הקמת המבנה, ולא יאוחר מיציקת קומה 9.

6.6.12 תחזוקת מבנה המכירות שהוקם/יוקם באתר, (רק במקרה של תקלות שבר ובעבודה בלבד), בין אם מדובר במבנה חדש ובין אם אינו חדש. הקמת מבנה המכירות, במובחן מתחזוקתו, תיעשה ע"י המזמין ועל חשבונו.

6.6.13 הגנה ושמירה על העבודות, החומרים, האמצעים, (לרבות חומרים ואמצעים של המזמין), העובדים וצד שלישי בפני גניבה, אבדן ופגיעה.

6.6.14 כלל העלויות הכרוכות ברכישת ובקיום הביטוחים בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה.

6.6.15 הנהלת עבודה, מדידה, סימון, הכנת לוחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות, לרבות הוצאות בגין הכנת חשבונו באופן המפורט בסעיף 8 להלן.

6.6.16 המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה, כולל המסים הסוציאליים, כגון - תשלומים למוסד לבטוח לאומי, מס מקביל, תשלומים לקרן לבטוח של פועלי הבניין.

6.6.17 הוצאות הנפקת הערבויות, ויתר ההוצאות הקשורות בקיום החוזה.

6.6.18 אחריות לטיב העבודות וביצוע העבודות בתקופות הבדק והאחריות, בהתאם להוראות כל דין.

6.6.19 רווח הקבלן.

6.6.20 ביצוע עבודות זמניות להפרדה בין אזורים המיועדים לאכלוס לבין אזורי עבודה ו/או אחרים. התאמות זמניות במערכות, בהסדרי תנועה, אמצעי בטיחות וכיו"ב, כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או הרשויות הרלוונטיות לאור אכלוס הפרויקט בשלבים.

6.6.21 ביצוע אחזקת רכוש משותף וניקיון השטחים המשותפים באתר, במועדים לפי דרישת המזמין, בקשר עם הדירות שלא נמסרו באותו בנין לרוכשיהן ו/או למזמין, בגין התקופה המתחילה במועד מסירת הדירה הראשונה בבניין ומסתיימת בחלוף 2 חודשים מאז או עם מסירת כל הדירות בבניין לרוכשיהן ו/או למזמין, לפי המאוחר מביניהם.

6.6.22 הוצאות דמי בדיקות של מערכות הכלולות בעבודות לרבות חשמל, גז, מעליות, כיבוי אש לרבות תיקי שטח, איטום, אינסטלציה וכיו"ב לרבות דמי בדיקות חוזרות ודמי בדיקות כאמור בסעיף 19 להלן.

כלל ההוצאות המתחייבות לשם השגת טפסי 4 חלקיים או מלאים ותעודות גמר לרבות בטוחות להבטחת השלמת התחייבויות הקבלן לגמר ביצוע עד לקבלת תעודת גמר כדין, לפי דרישת המזמין ו/או הרשות המקומית. ואולם יודגש כי תשלומים לחברת חשמל בגין חיבורי חשמל למבנה/ים, היטל השבחה, אגרות בניה והיטלי פיתוח יחולו על המזמין.

6.6.23 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן, הקשורות בעבודות קבלני המשנה והוצאות הקבלנים האחרים באתר.

6.6.24 בהקשר לסעיף זה, מוסכם בין הצדדים כי המחיר הכולל עבור כל שלב, כולל תמורה גם בגין תביעות כספיות נוספות ומוצדקות של הקבלן לרבות בגין תוספות ושינויים בביסוס, ביסודות ובפיתוח הצמוד וכן בגין השלמת פרטי תכנון ושינויים ו/או תוספות הנובעים מדרישות הדין, דרישות התקן ודרישות הרשויות השונות (כגון:

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: _____, מס' חוזה: 304, _____, ח.פ. 514209337

רשות מקומית, כיבוי אש, פיקוד העורף, מוסד תכנון, חברת החשמל, בזק) וכל זאת במהלך הביצוע בלבד.

מוסכם כי דרישות כספיות של הקבלן ככל ובמידה שתאושרנה ע"י המזמין תשולמנה רק במקרים המפורטים כדלהלן:

6.6.24.1 שיפורי סטנדרט שנועדו לשיפור הפרויקט שיוזמו והוזמנו בנפרד ובכתב על ידי המזמין מעבר למצוין בחוזה על נספחו (במקרה של הפחתות בסטנדרט כאמור, המזמין יהיה זכאי לבחור מוצר אחר באותו הערך של עלות העבודות/האביזרים שבוטלו ו/או שונו. לא פעל המזמין כאמור לא יקבל זיכוי בגין הפחתת הסטנדרט).

6.6.24.2 עבודות שתידרשנה בעקבות טעויות תכנוניות בתכניות שסופקו ע"י המזמין ו/או שתכנון באחריותו עפ"י חוזה זה, שנתגלו לאחר ביצוע ושלא ניתן היה לגלותן כאמור בסעיף 5.15 לחוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות תכנוניות בתכניות שיוכנו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו לרבות תכניות קונסטרוקציה ו/או טעויות בגין תיאום תכנון שבאחריות הקבלן לתאמו עפ"י החוזה. מובהר כי האמור לא יחול בקשר עם טעויות בתכניות ו/במפרטים שסופקו על ידי המזמין, שנתגלו לפני ביצוע (גם אם הקבלן התקשר עם קבלני משנה וספקים לפי התוכניות ו/או המפרטים השגויים).

השיפוי בגין תיקון הטעות לא יכלול את שאמור היה להתבצע לולא הטעות, ויהיה בגין עבודות בפועל ולא בגין תקורות, לויז וכיוצא בזה, והכול בהסכמת ובאישור המפקח. התמחור יהיה בהתאם לפקודת שינויים כמפורט בהסכם זה להלן.

6.6.24.3 הגדלת שטחי בנייה או שינוי שטחי בניה קיימים הכרוכים במלאכות נוספות מעבר למפורט בתכניות.

היה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי מעבר ובנוסף למחיר הכולל כהגדרתו לעיל, הרי תנאי נוסף ומוקדם לזכאותו של הקבלן לקבלת התוספת כאמור, הינו כי הקבלן הודיע למזמין, מראש ובכתב, לפני תחילת ביצוע העבודה בגינה בכוונתו לדרוש את התוספת כאמור ולפני שנשא בכל הוצאה נוספת בגינה (למעט כאמור במפורש בסעיף 6.6.24.2 לעיל), כי בכוונתו לבקש תמורה נוספת בגין העבודה האמורה וכי המזמין אישר את קבלת ההודעה ונתן את הסכמתו המפורשת בכתב לביצוע השינוי ולתשלום התוספת למחיר הכולל בהתאם להצעת המחיר מהקבלן.

6.6.24.4 ככל ובסמוך לסיום ביצוע העבודות יידרשו ע"י הרשויות השונות שינויים בביצוע העבודות לעומת התכנון הקיים אשר בוצע בפועל בהתאם להוראות הסכם זה אזי הקבלן מתחייב לבצע את השינויים הנ"ל והוא יהיה זכאי לתמורה נוספת בהתאם להוראות הסכם זה.

6.6.25 כל יתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה התקורה והוצאות המימון.

כל אלה אלא אם הותנה במפורש אחרת בחוזה.

7. הצמדה

המגיע לקבלן לפי כל חשבון ביניים לאחר ביצוע הניכויים לפי סעיף 8.2.4 להלן, ויתרת המגיע לפי החשבון הסופי, יהיו צמודים למדד תשומות הבניה למגורים בעיקור שעות קיץ בהתאם ובכפוף למפורט בנספח 3.1.1.

למניעת ספק מובהר בזאת כי תוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה למדד לא תחול על התקופה שבין סיום העבודות עפ"י לוח הזמנים המפורט כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל, לבין סיום העבודה בפועל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום עקב כך, אלא באם אושרה לו הארכת מועד לביצוע ע"י המפקח, בכתב.

לאונרדו גר. אר"מ
514209337

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

8. הגשת חשבונות ותשלומים

- 8.1 בוטל.
- 8.2 בראשית כל חודש ולא יאוחר מאשר עד ה- 5 בו, על הקבלן להגיש למפקח חשבון ביניים (במדיה מגנטית בפורמט משרד השיכון) בצירוף העתק מודפס וחתום, המתייחס ומפרט את העבודות שבוצעו מיום תחילת העבודות ועד תום החודש הגרגוריאני החולף במדד היסודי. החשבונות יוגשו ע"י הקבלן תוך פירוט חלוקה ליחידות דיור ולשטחים משותפים על פי לוח התשלומים.
- 8.2.1 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון ביניים אלא בצירוף יומני עבודה בגין החודש הרלוונטי הנכונים עד למועד הגשת החשבון.
- 8.2.2 חשבון ביניים שהוגש כאמור ייבדק על ידי המפקח תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר או יאשר חלקית או ידחה בכתב, כפי שימצא לנכון, בתוך אותו מועד, את התשלום המגיע לקבלן שיחושב על פי מועד הביצוע והעבודות שבוצעו בפועל במסגרת אותו שלב. אישור המפקח בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום.
- 8.2.3 החשבונות יהיו מצטברים ויפורטו עפ"י העבודה שבוצעה כאמור, הכל לפי הנחיות המפקח.
- 8.2.4 בכפוף לכך שהקבלן יגיש את חשבון הביניים כאמור בסעיף 8.2.1 לעיל ויקיים את כל יתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שהגיע המועד לביצוע במועדן ישלם המזמין לקבלן את סכום חשבון הביניים שאושר בכתב על ידי המפקח תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1, אך זאת בניכוי הסכומים המפורטים להלן:
- 8.2.4.1 עכבון - האחוז הנקוב בנספח 3.1.1 מחשבון הביניים אשר יעוכב בידי המזמין בהתאם להוראות נספח 3.1.1 אישור. הסכום המנוכה יישא הפרשי הצמדה למדד אך לא יישא כל ריבית.
- 8.2.4.2 כל הסכומים ששולמו או שנוקפו כמשולמים ע"י חשבונות הביניים הקודמים במדד היסודי וכל סכום שהמזמין זכאי לקבל או לגבות מהקבלן לפי סעיף 8.4 להלן לסכום זה יוסיף המזמין את תוספת ההצמדה כאמור בסעיף 7 לעיל, ינכה את דמי הביטוח כמפורט בסעיף 16.2 להלן.
- 8.2.5 על אף האמור לעיל לא ישולם חשבון הביניים הראשון אלא אם הגיש הקבלן למזמין את לוח הזמנים המעודכן כמותנה בסעיף 10.7 להלן, את המפורט בסעיף 10.10.2 להלן ואת אישור קיום הביטוחים הנזכר בסעיף 16.9.1 להלן, ולא ישולם כל חשבון ביניים אחר אלא אם הגיש הקבלן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע העבודות, הגיש תכניות עדות ומדידות של העבודות חתומות ע"י מודד מוסמך ועדכן את לוח הזמנים בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצון המפקח.
- 8.2.6 תנאי לביצוע תשלום כלשהו ע"י המחיר הכולל הינו המצאת אישור בדבר ניהול ספרי הקבלן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש.
- 8.3
- 8.3.1 כמו כן ככל שהקבלן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י המחיר הכולל, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י המחיר הכולל שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י המחיר הכולל, בגובה הסכום הנקוב באישור.
- 8.3.2 למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא בוצע שלב הביניים האחרון, כל תשלום יחשב כתשלום ע"י החשבון הסופי כמוגדר להלן, וכי אישור חשבון ביניים ע"י המפקח או/וגם בצוע איזה תשלום שהוא לא יחשב כאשור איזה מחשבונות הביניים או/וגם כאשור או קבלה של כל חלק של העבודות.
- 8.3.3 סמוך לאחר תאריך גמר כל העבודות והתחייבויות הקבלן, בכל שלב בפרויקט, ובכפוף להשלמת האמור בסעיף 8.3.4 להלן על הקבלן להגיש למזמין חשבון סופי (להלן - "החשבון הסופי") אשר יתייחס לכל העבודות שבוצעו ע"י הקבלן באותו השלב ויבוסס על ביצוע מלא ומדויק על פי כל הוראות החוזה, התכניות והמפרטים.

על אף האמור לעיל, הקבלן יגיש חשבון סופי כאמור אף לפני השלמת עבודות גמר בחלק מהדירות אשר לגביהן ניתנה הנחיה מפורשת בכתב מאת המזמין, לעכב השלמתן. להבטחת השלמת הגמר בדירות אלה, יעכב המזמין סכום מהחשבון הסופי, כפי שיקבע ע"י המפקח, עד להשלמתן.

8.3.4 החשבון הסופי שיגיש הקבלן, ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו מהמזמין, ואין לקבלן הזכות לבוא למזמין בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע מלהציג דרישה או תביעה כזאת.

חשבון סופי שהוגש למפקח ייבדק על ידו תוך פרק הזמן מהגשתו הנקוב בנספח 3.1.1, והמפקח יאשר בתעודה בכתב תוך אותו מועד את החשבון, כולו או חלקו, כפי שימצא לנכון. אישור בכתב כאמור הוא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום (לרבות כל תשלום ביניים). האמור לעיל לגבי מועד הבדיקה ע"י המפקח מותנה במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף 25 להלן.

8.3.5 חשבון סופי ישולם לקבלן כנגד הצגת פרוטוקולי מסירה סופיים של כל דירות המגורים אשר נמסרו לרוכשים או לחברה בהתאם לעניין, השטחים הציבוריים ומערכות החשמל, הביוב והמים וכיו"ב, כשהם חתומים על ידי הדיירים, לשביעות רצון המפקח, ובכפוף להמצאת כל המסמכים דלהלן.

דיירים ו/או רוכשים אשר לא יקבלו את החזקה בדירות בהתאם להוראות ההסכם אשר נחתם בינם לבין המזמין לא יעכבו את תשלום החשבון הסופי.

יתרת המגיע לקבלן על פי החשבון הסופי (לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות הביניים), עד כמה שאושר על-ידי המפקח, תשולם לקבלן תוך פרק הזמן הנקוב בנספח 3.1.1 מהמועד בו התמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים :-

8.3.5.1 מסירת העבודות למזמין ולרוכשים ועמידה בכל תנאי התכניות, המפרט הטכני ויתר הוראות החוזה.

8.3.5.2 קבלת תעודת אישור החשבון הסופי ע"י המפקח.

8.3.5.3 קבלת טופס 4 לחיבור הפרויקט לתשתיות, אישור אכלוס ותעודת גמר חתומה כדין ע"י הרשויות המוסמכות.

8.3.5.4 מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 9.4 להלן למזמין.

8.3.5.5 מסירת תוכניות עדות (AS MADE) הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.

8.3.5.6 המצאת הצהרת היעדר תביעות חתומה בנוסח נספח 3.1.19 לחוזה.

8.3.5.7 אישורי המטמנה המורשית כדין בדבר פינוי והטמנת כל פסולת הפרויקט.

8.3.5.8 אישור הג"א בדבר תקינות המרחבים המוגנים בפרויקט ואישור מאת רשויות כיבוי אש לפרויקט בכללותו, לרבות מערכות גילוי וכיבוי האש (ככל שלא נמסרו למזמין עד למועד זה).

8.3.5.9 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות, לרבות אישור מאת משרד העבודה בדבר תקינות המעליות בפרויקט ואישור לעשות בהן שימוש.

8.3.5.10 ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה.

מילוי התנאים המוקדמים הנ"ל הוא תנאי לכל זכאות של הקבלן לפי החשבון הסופי.

על אף האמור לעיל, תשלום בגין עבודה שטרם בוצעה ו/או הושלמה לפי קביעת המפקח, יעוכב ממילא וישולם בתוך פרק זמן כאמור לעיל, מהמועד בו נתקיימו התנאים המוקדמים דלעיל בקשר לאותה עבודה.

8.3.6 בכל מקרה של פיגור בתשלום חשבון ביניים מאושר או החשבון הסופי המאושר העולה על 14 ימים מעבר למועדים הנקובים לעיל לתשלום, יישא התשלום בפיגור ריבית בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1 והוא לא יהיה צמוד למדד. היה והקבלן איחר בהגשת חשבון ביניים - ייווסף לפרק הזמן לתשלום חשבון הביניים ממועד אישורו,

לאומדן נ.ת.ר. ע"מ
314209337

קבלן, _____, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה : _____

אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת חשבון הביניים. אין באמור כדי לגרוע מסעיף 30.4 להלן.

8.3.7 היה והתברר לפי החשבון הסופי כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן את תשלום היתרה מיד לפי דרישת המזמין כשתשלום זה צמוד למדד, כשהמדד היסודי הוא המדד במועד בו נוצר תשלום היתר והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני החזרתו למזמין. במידה והקבלן יפגר בביצוע תשלום היתרה ו/או כל חלק הימנה מעבר ל-15 יום מיום קבלת דרישת המזמין, יישא התשלום בפיגור ריבית החשב הכללי, כפי שתהא מעת לעת.

על אף האמור, היה והקבלן איחר בהגשת החשבון הסופי ייווסף לפרק הזמן לתשלום החשבון הסופי ממועד אישורו, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי.

8.4 המזמין זכאי לנכות מכל תשלום מהתשלומים לפי סעיפים 8.2 ו/או 8.3 לעיל כל סכום המגיע אותה עת מהקבלן למזמין עפ"י הוראות החוזה וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם לאו, בכפוף למתן הודעה מראש לקבלן של 14 ימים ומתן אפשרות לקבלן להציג את טענותיו בעניין, ומבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.

8.5 כל חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכו על בסיס מצטבר ובמתואם עם התכניות והמפרטים ויכללו את הבאות:

8.5.1 פירוט העבודות שבוצעו בפועל בהתייחס לחשבון המוגש ובמצטבר.

8.5.2 דו"ח על התקדמות העבודות.

8.5.3 חישוב הצמדה.

8.5.4 כל פירוט ונתונים אחרים שידרשו ע"י המפקח.

8.6 יחד עם כל חשבון ביניים יגיש הקבלן למזמין במסמך נפרד, חשבון המתייחס לשנויים שבוצעו בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון ואשר יכלול את פירוט השינויים ומחיריהם. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור שינוי או תוספת למעט בגין האמור בסעיף 6.6.24.1-6.6.24.3.

8.7 בכל מקרה שהקבלן יכלול בחשבון ביניים או בחשבון הסופי, לראשונה, כמויות או עבודות שבוצעו בתקופה שלפני החודש החולף להגשת החשבון, אזי הוא לא יהא זכאי לכל הפרשי הצמדה ולכל תשלום אחר הנובעים מתביעתו על ידו באחור.

8.8 כמו כן לא יהא הקבלן זכאי לכל הצמדה ולכל תשלום אחר בגין אחור בתשלום עבור פריטי חשבון ביניים או סופי שהמפקח לא אישר תשלומם עקב הפרת סעיף 8.5 לעיל ע"י הקבלן.

8.9 המזמין ישלם לקבלן את מס הערך המוסף בגין הסכומים ששולמו על ידו לקבלן לפי סעיף 8 זה, ובלבד שהוגשה למזמין חשבונית מס כדין. מס הערך המוסף ישולם סמוך לפני המועד שבו על הקבלן לדווח לשלטונות מס ערך מוסף על ההכנסה שמש הערך המוסף מתייחס אליה.

8.10 בכפוף למתן הודעה מראש, המזמין זכאי לנכות מס מהמגיע לקבלן ככל שנדרש עפ"י הדין.

8.11 הזכות למזמין לעכב ביצוע תשלום לקבלן עד להגשת דיווח כמותנה בסעיף 10.7 להלן ולקבלן לא יגיע פיצוי כלשהו, ובכלל זה גם לא הפרשי הצמדה בגין עיכוב זה והכל בכפוף למתן התראה מראש.

8.12

8.12.1 הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים שלא הוסכם עליהם במפורש ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודות או כל אירוע אחר במשך החודש החולף. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לכלול כל תביעות כאמור בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי.

8.12.2 תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף 8.12.1 רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי אלא אם הודיע בכתב בתוך 3 חודשים כאמור על כוונתו להגיש את התביעה ואכן הגישה לא יאוחר מאשר תוך 3 חודשים נוספים.

- 8.12.3 בכל מקרה שיתברר כי אכן מגיע לקבלן תשלום בגין נשוא התביעה כאמור, יקבע תשלום זה לפי ערך התביעה בחודש בו בוצעה העבודה נשוא התביעה ובלבד שנכללה ברשימת התביעות, במועדה כמפורט בסעיף 8.12 לעיל.
- 8.12.4 האמור בסעיף זה אינו גורע מהמותנה בסעיף 22 להלן.
- 8.13 ככל והמזמין ביצע הפחתות לחשבון הקבלן הסופי אשר אינן מקובלות על הקבלן, ינהגו הצדדים בהתאם להוראות המפורטות להלן:
- 8.13.1 המזמין ישלם לקבלן את הסכום שאושר על ידו לאחר ההפחתה במועדים הקבועים בהסכם זה לעיל בכפוף למתן כתב היעדר תביעות כמפורט בהסכם זה המוגבל להפרש בין הסכום הנדרש על ידי הקבלן לבין הסכום אשר אושר על ידי המזמין לאחר ההפחתה. התשלום כפוף למילוי כל חובות הקבלן על פי הסכם זה.
- 8.13.2 במקביל לביצוע התשלום לעיל, יהיה רשאי הקבלן להגיש למזמין בכתב את השגותיו לחשבון הסופי המתוקן בתוך 30 ימים ממועד קבלתו.
- 8.13.3 בתוך 30 ימים ממועד העברת השגותיו של הקבלן לחשבון הסופי המתוקן, יקיימו הצדדים פגישה במסגרתה ינסו להגיע להבנות לגבי הסכום הסופי לתשלום במסגרת החשבון הסופי.
- 8.13.4 לא הגיעו הצדדים להסכמות בתוך 21 ימים ממועד קיום הפגישה, יהיה רשאי כל צד לפנות לביהמ"ש.
- 8.13.5 במקרה כזה 5% מהסכום ששנוי במחלוקת יישאר בידי המזמין כדמי עיכוב.

9. ערבויות

- 9.1 תוך 7 ימים לפני המועד הנקוב להתחלת ביצוע העבודות בהתאם לצו התחלת העבודה ימסור הקבלן למזמין ערבות ביצוע בנקאית בסכום השווה לאחוז הנקוב בנספח 3.1.1 ממחיר העבודות, ללא מע"מ בגינו, בהתאם לשיעורו עפ"י דין, אשר תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות ההסכם במלואן ובמועדן, לרבות ביצוע כל העבודות, תשלום כל סכומים שיגיעו מהקבלן למזמין או לרוכשים שהזמינו שינויים ו/או שדרוגים מהקבלן בהתאם להוראות החוזה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:
- 9.1.1 תשלום כל הפיצויים, דמי הנזק, השפוי, ההפסדים וההוצאות שיגיעו למזמין מאת הקבלן בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.
- 9.1.2 תשלום כל סכומים שהמזמין ישלם לקבלן או/וגם ע"ח הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 9.2 ההוראות הבאות תחולנה על הערבויות הנזכרות בסעיפים 9.1 ו- 9.2 לעיל:
- 9.2.1 נוסח הערבויות יהיה כמפורט בנספח 3.1.11.
- 9.2.2 סכום הערבויות יהיה צמוד במלואו למדד כשהמדד היסודי הוא כהגדרתו בנספח 3.1.1.
- 9.2.3 על הקבלן להאריך את תוקפן של הערבויות למשך שנה כל פעם, או למשך תקופה אחרת ככל שיורה המזמין בכתב, ובלבד שאלה תהיינה בתוקף רצוף עד למילוי התנאים המפורטים להלן וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לפי סעיף 9.3.4 להלן:
- 9.2.3.1 מסירת העבודות למזמין ולרוכשים ועמידה בכל תנאי התכניות, המפרט הטכני ויתר הוראות החוזה.
- 9.2.3.2 קבלת טופס 4 לחיבור הפרויקט לתשתיות (אישור אכלוס) חתום כדין ע"י הרשויות המוסמכות.
- 9.2.3.3 מסירת הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 9.4 להלן למזמין.
- 9.2.3.4 מסירת תוכניות עדות (AS MADE) הסברים מילוליים וכל ספרי המתקנים ו/או הוראות התחזוקה והשימוש של כל המערכות, לפי קביעת המפקח.
- 9.2.3.5 אישורי המטמנה המורשית כדין בדבר פינוי והטמנת כל פסולת הפרויקט.

9.2.3.6 אישור הג"א בדבר תקינות המרחבים המוגנים בפרויקט ואישור מאת רשויות כיבוי אש לפרויקט בכללותו, לרבות מערכות גילוי וכיבוי האש (ככל שלא נמסרו למזמין עד למועד זה).

9.2.3.7 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות, לרבות אישור מאת משרד העבודה בדבר תקינות המעליות בפרויקט ואישור לעשות בהן שימוש.

9.2.3.8 ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה.

אי הארכת הערבות כאמור לעיל תהווה עילה נוספת למימושה בכפוף להודעה מראש של 14 ימים.

9.2.4 בכל מקרה שהקבלן יפר את איזו מהתחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם, או שיגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן, או במקרה שלא ניתנה תעודת הגמר באשמת הקבלן עד למועד המיועד לגמר העבודות כקבוע בסעיף 10.1 להלן או בכל מקרה של איחור במסירה מעבר למועד הקבוע בחוזה זה, או בכל מקרה שהקבלן לא מבצע תיקונים באופן ובמועדים לפי דרישת המפקח או נכשל בתיקונים או מתנער מליתן אחריות בדק למזמין ו/או לרוכשים בהתאם לחוק המכר (דירות) ו/או מסרב להצטרף כנתבע בהליך כמתואר בסעיף 15.8 להלן ו/או נמנע מלפעול בהתאם לאמור בסעיף 15 כאמור, או נמנע מלהאריך תוקף ערבות מהערבויות המפורטות בסעיף 9 לעיל ולהלן עד 30 יום לפני מועד תפוגת תוקפן או נמנע מלפעול בהתאם להוראות סעיף 9.5 להלן במועד שנקבע ע"י אותה רשות או בכל מקרה אחר בו הקבלן אינו ממלא אחר הוראות החוזה, יהיה המזמין זכאי לדרוש את פירעון הערבויות, כולן או חלקן, בבת אחת או בחלקים חלקים במספר פעמים, וזאת בלא שיהיה חייב להוכיח או לבסס את דרישתו, והקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או לעיכוב כל תשלום שהמזמין ידרוש בתוקף הערבויות ובכלל זה, מתחייב שלא לבקש צו מניעה זמני ו/או קבוע ו/או עיכוב ביצוע בקשר עם חילוט הערבויות.

מימוש איזו מהערבויות ע"י המזמין מותנית בכך שהמזמין עדכן את הקבלן 14 ימים מראש על כוונתו לחלט את הערבות וכי תינתן לקבלן הזדמנות לתקן את הפרותיו.

במקרה של מימוש הערבות בהתאם להוראות ההסכם, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא למזמין מיד ולא יאוחר מ- 3 ימים ממועד מימושה כאמור ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות.

מוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, אין במסירת הערבות או במימושה כדי לגרוע מכל סעד, זכות או תרופה אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין בהתאם להוראות ההסכם ו/או על פי כל דין, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבויות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

9.2.5 ככל ומימש המזמין איזו מהערבויות ויקבע ע"י ערכאה מוסמכת כי מימוש הערבות נעשה שלא כדין, יחזיר המזמין לקבלן את סכום הערבות בתוספת ריבית והצמדה.

9.2.6 עם גמר בצוע כל העבודות בפרויקט ומסירתן למזמין ולרוכשים בהתאם להוראות ההסכם ובאישור המפקח ולפני סילוק החשבון הסופי וכתנאי נוסף לתשלומי ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית וזאת בהתאם להוראות דלקמן:

9.2.7 הערבות תהיה על סך 2.5% מהמחיר הכולל ללא המע"מ בגינו כשהוא צמוד במלואו למדד עד למועד מסירת העבודות ותקופתה תהיה שווה לתקופת הבדק כנקוב בסעיף 28 להלן. תוקף הערבות יהא לתקופה של 13 חודשים לפחות.

כלל החשבון הסופי תוספות למחיר הכולל בסך העולה על 2.5% - תגדל הערבות הבנקאית ב- 2.5% מסכום התוספת (להלן: "**מחיר העבודות**").

בתום 13 חודשים מיום מסירת העבודות כאמור לעיל ולאחר קבלת אישור כל יחיד הדיירים בפרויקט והמפקח באשר לביצוע תיקוני הבדק והאחריות במועד זה ע"י הקבלן, וכן בכפיפה להיעדר תביעות כלשהן מצד הרוכשים באשר לאיכות הבניה ו/או ליקויים כלשהם ו/או לביצוע עבודות ותיקוני בדק וכל הכרוך בכך בהתאם להוראות ההסכם, תוחזר הערבות לקבלן.

ככל שדייר כלשהו יסרב סירוב בלתי סביר למתן אישורו כאמור, יכריע בעניין זה המפקח ויקבע באם קיים הקבלן אחר התחייבויותיו דלעיל בגין דירת הדייר כאמור.

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

קבלן: **עיריית תל אביב**

לאונרדו נ.ת.ל.
54209337

קבע המפקח שהתיקונים בדירה כאמור בוצעו לשביעות רצונו ובהתאם להוראות ההסכם, תיחשב הדירה כדירה בגינה קיים הקבלן את התחייבויותיו לביצוע תיקוני הבדק והאחריות.

ככל שבמועדים דלעיל תהיינה תביעות תלויות ועומדות מצד רוכשי דירות בפרויקט בקשר עם ליקויי בנייה ו/או עבודות בדק, תופחת ערבות הבדק לגובה התביעה, והקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות עד לסיום בירורן וקבלת פס"ד חלוט בגינן.

בכל מקרה כאמור לעיל, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף ערבות הבדק כך שתעמוד בתוקף מלא עד למועד החזרתה לקבלן כמפורט לעיל. אי הארכת תוקף ערבות הבדק כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותקנה למזמין את הזכות לממש את הערבות.

9.2.8 ערבות הבדק תהיה להבטחת תשלום כל הנזקים (ובכלל זה כל תשלום שיעשה ע"י המזמין) שיגרמו למזמין בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן לרבות אך לא רק הפרת התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה וכן להבטחת מלוא התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות ההסכם בכל הנוגע לתיקונים בתקופות הבדק והאחריות. המזמין רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב לפעול בתוך 7 ימים ממועד קבלת הוראה כאמור, לתיקון נוסח ערבות זו כך שהעירייה תתווסף כמוטב על פיה, להבטחת תשלום כל הנזקים שיגרמו גם לעירייה בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן כאמור.

9.2.9 הוראות סעיף 9.3 לעיל תחולנה בשינויים המחויבים גם על הערבות שתינתן בהתאם להוראות סעיף 9.4 זה.

9.2.10 מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 9.4.1 לעיל מוסכם כדלקמן:

9.2.10.1 הקבלן מתחייב להאריך תוקף הערבות מעת לעת, עד לגמר תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף 28 להלן או עד לקבלת אישור המזמין בדבר השלמת ביצוע התיקונים הנדרשים בתקופות הבדק והאחריות, או עד למשך התקופה שתידרש לשם הבטחת זכות המזמין לשיפוי מלא מהקבלן בגין תביעות ליקויי בניה לפי המאוחר מביניהם.

9.2.10.2 די בקיומן של טענות ו/או דרישות ו/או תביעות המזמין ו/או רוכשים בעניין ליקויי בניה, מכל מין וסוג שהוא, כדי להוות עילה למימוש הערבות ו/או להארכת תוקפה, לפי קביעת המזמין וזאת מבלי לגרוע מטענות המזמין וזכויותיו הדיוניות להתגונן מפני דרישות ו/או תביעות כאמור ו/או להכחישן.

9.2.10.3 המזמין זכאי להוסיף ולהחזיק בערבות, גם לאחר תום תקופת הבדק כהגדרתה בסעיף 28 להלן, ככל שהדבר דרוש להבטחת התחייבויות הקבלן להשלים את ביצוע כל התיקונים הנדרשים בתקופות הבדק והאחריות וזאת מבלי לגרוע מיתר האמור בסעיף 9.3.4 לעיל ולהלן והקבלן מתחייב להאריך את תקפה.

9.2.10.4 אי הארכה של הערבות או אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק והאחריות כאמור מהווה, כשלעצמו, מבלי לגרוע מכל סיבה אחרת, עילה למימוש הערבות ו/או להארכת תוקפה ו/או זכות לעכבה בידי המזמין.

9.2.10.5 למען הסר ספק מובהר כי אין בזכויות המזמין לעכב הערבות בידיו ו/או להאריך תוקפה כאמור לעיל, כדי לגרוע מזכויות, סעדי ותורפות המזמין עפ"י החוזה ועפ"י כל דין לרבות זכותו למימוש הערבות בהתקיים כל אחת משאר העילות הקבועות בסעיף 27 להלן.

9.2.10.6 במקרה של מימוש הערבות בהתאם להוראות הסכם זה, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא למזמין מיד ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד מימושה כאמור ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום הערבות.

9.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ימציא בטחונות לפי דרישת כל רשות מוסמכת, כתנאי לאישורה לקבלת טפסי 4 ו/או טפסי 4 חלקיים, להבטחת קיום דרישות אותה רשות, ככל שקיום דרישות אלה חל עפ"י חוזה זה על הקבלן.

רע"מ

לאונרדו חוזה
314209337

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

אפריקה החדשה עירונית בע"מ

10. לוח זמנים שלבי ביצוע ודיווח

- 10.1 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מאשר תוך 14 ימים מדרישת המזמין בכתב (להלן - "**צו התחלת עבודה**") ולהשלים ביצועו, כמפורט בסעיף 27 להלן, תוך פרק הזמן מצו התחלת עבודה לאותו שלב הנקוב בנספח 3.1.1 (להלן ולעיל - "**המועד המיועד למסירת העבודות**") ובהתאם ללוח הזמנים הכללי המצורף כנספח 3.1.9 לחוזה זה, ובלבד שהקבלן קיבל תכניות עבודה ומפרטים המאפשרים את התחלת ביצוע העבודות. במקרה וימונה מפקח, המזמין ידאג להעביר לקבלן תכניות ומפרטים כאמור, בכפוף לסעיף 5.7.2 לעיל.
- על הקבלן להעביר לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות על בסיס לוח הזמנים הכללי עד לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה.
- 10.2 לפני מתן או בעת מתן צו התחלת העבודה יעמיד המזמין לרשות הקבלן את האתר או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים לפי דעתו של המפקח, ולאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים מהאתר הכול כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים.
- 10.3 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות או/וגם של האתר עוד לפני השלמת כל העבודות והקבלן חייב למלא אחר דרישת המזמין.
- הזכות למזמין לדרוש מהקבלן לדחות מסירת חלקים של העבודות שהושלמו עד למסירת כל העבודות נשוא חוזה זה.
- 10.4 הזכות למזמין להכניס ולהתקין באתר ציוד, אביזרים, ריהוט ומכונות אף קודם להשלמת כל העבודות בכל עת ומקום שיקבעו ויאושרו ע"י המפקח בדירות לדוגמא ובמבואות הראשיות בלבד, אף אם טרם נמסרו העבודות ע"י הקבלן למזמין ו/או לרוכשים, בהתאם להנחיית המזמין, והקבלן מתחייב לאפשר זאת למזמין ולנקוט בכל האמצעים אשר יבטיחו את שלמות הציוד, האביזרים, הריהוט והמכונות ואת העוסקים בהם.
- 10.5
- 10.5.1 הקבלן מצהיר כי ידוע לו עד כמה חיונית השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות בשים לב לכך שכל עיכוב בהשלמת העבודות יגרום מאליו לעיכוב בשימוש בעבודות למטרתם.
- 10.5.2 בכל מקרה של איחור במסירת העבודות למזמין, כמפורט בסעיף 27 להלן, ישלם הקבלן למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הסכום השווה לעלות האיחור בפועל כפי שיהא על המזמין לשאת בו בגין האיחור ואשר יכלול את עלות תשלום הפיצוי לרוכשי יחידות מהמזמין בגין איחור במסירת היחידות ויתר עלויות המזמין בגין האיחור כפי שיאושרו ע"י סמנכ"ל ההנדסה מטעם המזמין ולא פחות מהסכום הנקוב בנספח 3.1.1.
- 10.5.3 סכומי הפיצויים הנ"ל צמודים למדד כשהמדד היסודי הוא כנקוב בנספח 3.1.1 והמדד הקובע הוא המדד שהתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום הפיצויים בפועל.
- 10.5.4 המזמין זכאי לנכות סכומי הפיצויים הנ"ל מהמגיע לקבלן או/וגם לגבותם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות מימוש הערבויות הבנקאיות המפורטות לעיל בכפוף להודעה מראש של 14 ימים לקבלן.
- 10.5.5 סכום הפיצויים הנ"ל נקבע לאחר הערכה שקולה וזהירה של מינימום הנזקים שיגרמו למזמין עקב אי השלמת ביצוע העבודות ומסירתן במועד, אולם במקרה והנזק בפועל, יעלה על סכומי הפיצויים הנ"ל יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הפיצויים הנ"ל וכל סכום נוסף עד לכסוי הנזק בפועל.
- 10.5.6 אין בתשלום הפיצויים הנ"ל כדי לשחרר את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה.
- 10.6 הקבלן מתחייב לבצע העבודות באופן התואם את לוח הזמנים המפורט המאושר ע"י המפקח ונציג המזמין ולשלבן בעבודות הקבלנים האחרים באתר באופן שלא תעוכב כל עבודה שהיא.

10.7 על הקבלן לדווח מדי כל חודש למפקח בדיווח פרטני בכתב על התקדמות העבודות ועבודות הקבלנים האחרים, ולעדכן את לוח הזמנים המפורט בתוכנית "m.s. project", או בתוכנה דומה לפי קביעת המזמין מעת לעת, הכול לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו.

עדכון לוח הזמנים המפורט והשנויים שיתחייבו מכך מיועדים רק על מנת לשקף סדר העבודות, הקשר ביניהן והזמן המוקצב לביצוען, ואין בהם כדי לקבוע תאריכים חדשים לביצוע העבודות ומסירתן ו/או כדי להקדים המועדים שנקבעו לביצוע תשלומים בגינם עפ"י לוח התשלומים המפורט בנספח 3.1.10 ו/או כדי לשחרר הקבלן מהתחייבותו לביצוע העבודות ומסירתן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

10.8 למרות המועדים לביצוע העבודות הקבועים בלוח הזמנים יהא המפקח קובע בלעדית באיזה מועדים תתבצענה העבודות ויהא זכאי מעת לעת להורות לקבלן את מועדי העבודה ולשנות מועדים אלה, ובכלל זה להאט ו/או לעכב ביצוע חלק מהעבודות לרבות אך לא רק לעכב ביצוע עבודות גמר בכל שלב שלהם בדירות (לאחר שנחתמה בקשת התקשרות לרכישת הדירה) ולעכב התקנת ארונות, משטח (שיש), כיור, סוללה וחיפוי קירות במטבח, ריצוף, הקמת מחיצות ע"ג ריצוף, חיפוי קירות, התקנת ארונות, כלים סניטריים וסוללות בחדרים רטובים והתקנת יחידות מיזוג אוויר, מאיידים ומעבים ככל שנדרשו בחוזה זה (בדירות שטרם נמכרו) ו/או להאיץ ביצוע עבודות בחלק מהדירות, הכול לפי קביעת המפקח אף אם זו מנוגדת לסדר הביצוע שקבע לעצמו הקבלן, ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפקח. יחד עם זאת הקבלן יהיה רשאי להבהיר עמדתו בפני המפקח.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי מועדי העבודה שיקבעו ע"י המפקח וכל שנוי שיערך בהם על ידו, לא יצדיקו דחית מועד השלמת ביצוע העבודות ולא יהוו צידוק לאחר בהשלמת ביצוע העבודות, אלא אם אושרה דחייה לפי סעיף 10.12 להלן. כן לא יצדיק הדבר תוספת למחיר הכולל אלא אם אושר שינוי ע"י המפקח.

כמו כן המזמין רשאי להורות לקבלן לדחות את השלמת העבודות המתוארות לעיל בדירות לא מכורות בתנאים כדלקמן - בדירות עד 3 חודשים לאחר קבלת טופס 4, תהיה ללא תמורה נוספת. בגין השלמת עבודות בדירה שעבודות בה עוכבו למעלה 3 חודשים כאמור לעיל, יהיה זכאי הקבלן לקבלת תוספת קבועה סופית וממצה כמפורט בנספח 3.1.1. בגין דירות אלו לא תבוצע הפחתה במחיר הפאוולי ולא ישמרו ערבויות ביצוע.

10.9 הקבלן מתחייב להתמיד בביצוע העבודות בשקידה, באמצעים ובקצב המבטיחים השלמתן במועד המיועד לגמר העבודות, ובלבד שקצב זה לא יהיה איטי מזה הקבוע בלוח הזמנים.

המפקח יהיה קובע בלעדית, סופית וללא עוררין אם באיזה שלב שהוא של ביצוע העבודות אין הקבלן ממלא אחר התחייבותו כאמור, ובמקרה של קביעה כזו יהיה המזמין זכאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בהתחייבו להשלים את ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות הביא בחשבון את כל גורמי העיכוב האפשריים ובכלל זה - אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - שרות מילואים של עובדים ושוק העבודה, החומרים והשירותים כפי שהוא עלול להיות במשך ביצוע העבודה, עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה, קבלנים מיוחדים וקבלנים אחרים, עבודות נוספות או/וגם שנויים אפשריים בעבודות וכן כל גורמי טבע כגון: מזג אוויר וכו', ואולם אין באמור לעיל כדי להביא בחשבון גיוס כללי לצבא.

10.10

10.10.1 הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פירוט ודיווח מלא בכתב על ביצוע העבודות ודרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקנים ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם, רשימת בתי המלאכה בהם תבוצענה עבודות, מצבת כוח אדם, תזרים מזומנים וכל מידע אחר שהמפקח ידרוש. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישרו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. נדרש הקבלן ע"י המפקח להגיש דיווח איזה שהוא כאמור לעיל, יהיה כל תשלום שעל המזמין לשלם לקבלן מותנה בהגשת הדיווח קודם לכן.

10.10.2 הקבלן ימציא לפי דרישת המזמין, תכנית שתפרט את אמצעי ההרמה ו/או אמצעי ההובלה ו/או השינוע ו/או האכסון של החומרים וכל ציוד אחר ו/או את התבניות לביצוע החלקים היצוקים באתר, ו/או את אופן הרכבתם ופירוקם ו/או מועדי ההרכבה והפירוק, ו/או תיאור הפיגומים ו/או התבניות ו/או שיטות היצוק ו/או סוג

מעליות המשא הזמניות והיכן בכוונתו למקמן. אישור המזמין ו/או מתכנניו ו/או מנהל הפרויקט מטעמו לכל אשר יוצע בפניהם עפ"י סעיף זה, לא ישחרר את הקבלן מאחריות לביצוע כל אלה ולא יגרע הימנה והקבלן יוותר האחראי הבלעדי לביצוע ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן להגיש תכניות התארגנות באתר. כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בתחומי המגרש.

הקבלן רשאי לבקש מהרשות המקומית, אישורים להתארגנות או להצבת ציוד מחוץ לתחומי המגרש, אך מחויבותו כלפי המזמין לא תהיה מותנית בקבלת אישורים אלה.

למען הסר ספק מובהר כי המזמין לא יישא בהוצאות כלשהן שתיגרמנה לקבלן בגין או לשם קבלת אישורים כאמור.

10.10.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 10.10.1 ימציא הקבלן תוך 7 ימים מתאריך שליחת צו התחלת עבודה, ל וכל מקרה עד למועד תחילת העבודות הנקוב בצו התחלת העבודה, מפקח את האישורים למינוי ממונה על בטיחות, אחראי על הביקורת, אחראי על תכנון השלד ואחראי על ביצוע השלד ותכנית התארגנות שתפרט את מקום התקנת והפעלת האמצעים, דרכי הגישה וכל יתר הנדרש לביצוע העבודות וכל מידע אחר שיידרש ע"י המפקח.

תכנית ההתארגנות טעונה אישור המפקח ובכל מקרה הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות אם טרם מונו האחראים הנזכרים לעיל. לא הגיש הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות כאמור, יראו את התקופה בה על הקבלן לבצע העבודות כאילו התחילה בתום 7 ימים מהמועד בו היה עליו להגיש למפקח את תכנית ההתארגנות אף שלא ניתן צו התחלת עבודה.

10.11

10.11.1 אם בכל זמן שהוא יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, או השלמת חלק של העבודות לפי לוח הזמנים, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד ויודיע על אמצעים אלה למפקח בכתב.

10.11.2 היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור בסעיף 10.11.1 לעיל אינם מספיקים בכדי להבטיח השלמת ביצוע העבודות במועד המיועד לגמר העבודות, יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם - לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - תוספת כוח אדם (לרבות שעות נוספות ומשמרות נוספות) ו/או תוספת אמצעים, ועל הקבלן לנקוט מיד בצעדים המתחייבים.

10.11.3 למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף בגין עבודה ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום, אף לא בגין עבודת לילה.

10.11.4 לא מלא הקבלן את התחייבותו כאמור בסעיפים 10.11.1 ו- 10.11.2 לעיל, יהיה המזמין זכאי לנהוג באחת או יותר מהדרכים הבאות בכפוף למתן הודעה מראש של 14 ימים לקבלן:

10.11.4.1 במידה שקצב הביצוע איטי מחמת שחומרים הנדרשים לעבודות לא סופקו ו/או נאגרו ע"י הקבלן במועד הנדרש לביצוע העבודות לפי לוח הזמנים, זכאי המזמין לספק חומרים לקבלן ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות סכום השווה לעלות החומרים ואספקתם בפועל כשהיא צמודה למדד.

10.11.4.2 לבצע את העבודות או כל חלק מהן באמצעות קבלן אחר או נוסף ובמקרה זה יפחת ממחיר העבודות הסכום שישולם לאותו קבלן כשהוא צמוד למדד.

10.11.4.3 לנהוג בהתאם להוראות סעיף 24 להלן.

כל אלה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי החוזה ולפי כל דין.

10.12 דחיות במועד לגמר ביצוע העבודות תינתנה על ידי המפקח אם תופרע עבודת הקבלן עקב אפיקה ותחלופות פחות מ-10 ימים, או של המפקח או עקב שנויים או כח עליון, כל אלה במידה שהמפקח קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 3337

לאונרדו נ.ת.ר.י
3337

קבע כי התקיימו וכי הם מצדיקים דחיית מועד גמר העבודות. המונח "כח עליון" בסעיף זה יכול אף ורק שריפה ורעידת אדמה שפגעו בעבודות או גיוס כללי או שביתה כללית או נסיבות אובייקטיביות אחרות שלא היו בשליטת החברה לפי קביעת המפקח אשר גרמו לעיכוב כאמור. כל דחייה עפ"י סעיף זה תהיה אך ורק לתקופה שנקבעה ע"י המפקח כמוצדקת בנסיבות הקבועות בסעיף זה בתוספת תקופת התארגנות של 3 ימים, ולא תשמש עילה לכל תשלום נוסף או/וגם לפיצוי לקבלן אלא אם אישר המפקח אחרת.

תנאי לדיון בבקשת דחייה עפ"י סעיף זה הוא שהקבלן בקש זאת לא יאוחר מאשר תוך 21 יום מהמועד בו חל האירוע אשר לטענתו מצדיק הדחייה, והוכיח להנחת דעת המפקח קיומו של אירוע זה, רישומו במועד התרחשותו ביומן העבודה ומידת השפעתו על ביצוע העבודות.

10.13 ככל והפרויקט יכול מספר בניינים, במקרה שנתנה פקודת שנויים המצמצמת היקף העבודות, יקבע המפקח את הזמן הנחסף ולפי דרישתו, יוקדם המועד לגמר בצו העבודות.

10.14 התקופה לביצוע העבודות כמוגדר בלוח הזמנים, בכפוף אך ורק להתאמות בלוח הזמנים שהמפקח אישר לפי סעיף ההסכם, תחשב כתקופת הביצוע המאושרת לצרכי חוזה זה.

10.15 הקבלן יעשה כל האפשרי להחשת קצב ביצוע העבודות או להאטתו אף מעבר למתחייב מלוח הזמנים אם יתבקש לעשות זאת ע"י המפקח ויהיה נכון וערוך להחשת או האטת הקצב כאמור ויחולו הוראות סעיף 10.8 לעיל.

10.16 המזמין שומר לעצמו זכות לא לקבל מהקבלן את העבודות לפני המועד המיועד למסירת העבודות.

10.17 אם ירצה המזמין בהמשך שרותיו של הקבלן לעניין תחזוקת דירות לא מכורות ודחיית מועד מסירתן מעבר ל-3 חודשים מהמועד הקובע כאמור בסעיף 6.6.4 לעיל ישלם המזמין לקבלן סכום נוסף כפי שיקבע בין הצדדים לכל יח"ד שמועד מסירתה נדחה. יובהר כי הקבלן לא יישא בתשלומי ארנונה וועד הבית החל מהמועד הקובע ואלה ישולמו על ידי המזמין, ככל ויחולו.

10.18 תקופת הביצוע שנקבעה כוללת 60 יום בגין תביעת הקבלן להארכת זמן הביצוע. תביעת הקבלן להארכת תקופת הביצוע תידונה לאחר ניכוי 60 יום מתקופת הביצוע כאמור לעיל. המזמין רשאי שלא לאשר את מסירת החזקה במבנה/דירה ו/או את החשבון הסופי שיוגש בקשר לכך לפני גמר תקופת הביצוע המוגדרת בסעיף זה.

11. הסבת החוזה וקבלני משנה

11.1 אין הקבלן רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחרים כל זכויות ו/או התחייבויות לפי החוזה, אלא בתנאים ובמידה שהמזמין הסכים בכתב ומראש, לרבות לזהות הנמחים ו/או הנעברים, אם וככל שישכים כאמור. העסקת קבלני משנה תהא באישור מוקדם של המזמין בפועל בכתב. הפרת התחייבות זו לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

מבלי לגרוע מסעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, במקרה של הפרת התחייבות זו עפ"י הקבלן, לא יהיה זכאי הקבלן ו/או אותו נמחה ו/או נעבר לתמורה כלשהי בגין ביצוע העבודות שתעשה עפ"י אותו נמחה ו/או נעבר.

11.2 המזמין רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד בכל צורה שהיא את הזכויות והערבויות עפ"י החוזה לכל גורם ולרבות לבנק המלווה את הפרויקט וזאת ללא צורך בהסכמת הקבלן.

11.3 אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או לבצע עבודה כלשהי עפ"י קבלן משנה מבלי הסכמת המפקח בכתב, ואף אם יקבל הסכמה זאת, לא יופטר מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשיו ומחדליו של כל קבלן משנה כזה ויהיה אחראי כלפי המזמין באופן מלא בכל הנוגע לעבודה המבוצעת עפ"י קבלן המשנה, כאילו על הקבלן לבצעה ואכן בצעה בעצמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות מחוץ לגבולות מקרקעי הפרויקט עפ"י קבלני משנה, טעון בנוסף גם אישורם עפ"י הרשות המקומית, ככל שזו תדרוש זאת.

11.4 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי סעיף 11.3 לעיל על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה תחולנה כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי ימלא אחריהם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל להבטיח שקבלן המשנה יציית להוראות המפקח כמפורט בחוזה. על הקבלן לכלול בכל

חוזה שיעשה בינו לבין קבלן משנה הוראות המבטאות את האמור לעיל בסעיף זה והמבטיחות את ביצועו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי תנאי נוסף להסכמת המזמין להתקשרות הקבלן עם קבלן משנה ו/או ספק כלשהו, הינו כי הקבלן יכניס להסכמים עם קבלני המשנה שלו התחייבות מאת קבלן המשנה ו/או הספק כלפי המזמין, להמשיך ולבצע את העבודות בפרויקט ו/או לספק את כל האביזרים ו/או הציוד ו/או החומרים וכיו"ב לפרויקט, לפחות באותם התנאים אשר סוכמו בין מי מהם לבין הקבלן, וזאת בכל מקרה של סיום מוקדם של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

11.5 הקבלן יפסיק עבודת קבלן משנה לפי דרישת המפקח, ועליו לגרום לכך שקבלן המשנה לא יבוא בכל טענה ובכל תביעה כלפי המזמין בקשר עם הפסקת עבודתו, באחריות ועל חשבון הקבלן.

11.6 המפקח רשאי להורות לקבלן והקבלן מתחייב להרחיק משטח העבודה כל עובד של הקבלן ו/או כל קבלן משנה ו/או כל מי מטעמו ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון של הקבלן.

12. קבלנים וגורמים אחרים באתר

קבלנים מיוחדים

12.1 המזמין זכאי למסור כל עבודה שאינה כלולה בעבודות, לביצועם של קבלנים אחרים שיקבעו ע"י המזמין לפי החלטתו הבלעדית (להלן - "**קבלנים מיוחדים**"). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שלמועד חתימת חוזה זה מאשר הקבלן כי ידוע לו שעליו להתקשר/יתקשר עם הקבלנים/ספקים המיוחדים כדלקמן והינו מתחייב לחתום עמם על חוזים משולשים, ככל שיתבקש לעשות כן ע"י המזמין:

12.1.1 ספק להתקנת מתקני חניה אוטומטיים – עלויות בגין מתקני החניה ישולמו ע"י המזמין בהתאם למחיר שייסגר על ידו מול חברת מתקני החניה, בנוסף לשכר המצוין בסעיף 6 לעיל.

כמו כן, בגין הקבלנים המופיעים לעיל, יהא זכאי הקבלן לעמלת קבלן ראשי והמזמין, לפי שיקול דעתו, יהא רשאי להתקשר עמם ישירות.

12.2 הקבלן מתחייב לספק ללא תשלום את השירותים הבאים ככל הנדרש לביצוע עבודות הקבלנים המיוחדים ולתעדס ביומן העבודה:

12.2.1 השאלת תוכניות הפרויקט לעיון ומתן הדרכה והסברים על הפרויקט, שלבי הביצוע ושילוב עבודות הגורמים השונים הפועלים באתר.

12.2.2 מתן מידע על העבודות שכבר בוצעו באתר והמערכות הקיימות בו או בסביבתו.

12.2.3 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי האתר.

12.2.4 הדרכה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר וכל המבוצע בו ומבחינת בטיחות מבנים וכבישים בסביבתו.

12.2.5 הכנת מקומות התארגנות ואחסון בתחומי האתר (בשטחים פתוחים או במחסנים נעולים כפי שיקבע ע"י המפקח).

12.2.6 שמירה על חומרי ואמצעי הקבלנים המיוחדים ועל עבודותיהם.

12.2.7 שימוש באמצעי הרמה ושינוע כולל שימוש בעגורן ובמעלית שרות.

12.2.8 שימוש בשירותים, וכן שימוש חלקי במשרד הקבלן באתר.

12.2.9 שימוש בחשמל ובמים ובמוליכיהם.

12.2.10 שימוש בפיגומים קיימים באתר.

12.2.11 אספקה של חומר קטן כגון טיט, צמנט, אגרגט וכו'.

12.2.12 שלוב עבודת הקבלנים המיוחדים בלוח הזמנים, ותאום עבודותיהם עם עבודות אחרות בבניין בהתאם ללוח הזמנים באופן שיבטיח את השלמת העבודות ולקראת

אלה של הקבלנים המיוחדים) לא יאוחר מאשר במועד המיועד לגמר העבודות (ובלבד שבכל מקרה שקבלן מיוחד יפסיק עבודתו לפני השלמתה ידאג המזמין למסירת השלמת העבודה לקבלן מיוחד אחר בהקדם האפשרי).

12.2.13 בצוע עבודות הכנה לבצוע עבודות הקבלנים המיוחדים (כגון - מגרעות, חורים, חריצים, סיתותים וחציבות ואיטומם, על כל הכרוך בכך). העבודות הנ"ל יבוצעו בתשלום נוסף אשר יוסכם בין המזמין לבין הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה.

12.2.14 השתתפות במסירת עבודות קבלנים מיוחדים, פקוח על ביצוע התיקונים עד למסירה הסופית, וסיוע בבדיקת אישור חשבונות הקבלנים המיוחדים.

12.2.15 ביצוע כל התיקונים שיהיו מתחייבים מעבודות הקבלנים המיוחדים, לרבות אלה שיתחייבו מתיקונים שיעשו ע"י הקבלנים המיוחדים בתוקף האחריות שאלה יתנו בגין העבודות שיבוצעו על ידם.

12.3 המזמין יודיע לקבלן שם כל קבלן מיוחד ופרטי העבודה שנמסרה לו, לרבות מועד סיומה המיועד, סמוך לאחר ההתקשרות עמו.

12.4 בתמורה לקיום מלוא התחייבויות הקבלן לפי סעיף 12 זה לעיל ולהלן ולביצועו, כולל כסוי כל הוצאותיו ורווחיו, ישלם המזמין לקבלן סכום קבוע, סופי ומוחלט בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1 ממחיר עבודות מסוימות של קבלנים מיוחדים, אשר בגינם מסר המזמין לקבלן הודעה בכתב למתן השירותים כמפורט לעיל (להלן - **"עמלת הקבלן"**). להסרת ספק, מובהר כי הקבלן יהא זכאי לעמלת קבלן בשיעור של 8% משווי העבודות, בגין הקבלנים המיוחדים המפורטים בסעיף 12.1 לעיל וזאת למעט ספק מתקני החניה האוטומטיים אשר בגינם לא יהיה זכאי הקבלן לעמלה.

עמלת הקבלן תשולם עם תשלום חשבון ביניים של הקבלן הכולל את עמלת הקבלן בגין חשבונות ביניים ששולמו לקבלנים מיוחדים, לפני הגשתו.

למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה רשויות מוסמכות, חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, חברת הלויין וכל גוף שיבוא במקומם, לא יהיו קבלנים מיוחדים לעניין זכאות הקבלן לעמלה כאמור, ובכלל זה גם קבלני ריהוט, ציוד ואביזרים בדירות/קומה לדוגמא. לרבות קבלני ריהוט וציוד עבור השטחים המשותפים למניעת ספקות מוצהר במפורש כי התחייבותו של הקבלן לספק שירותים כמוגדר בסעיף 12.2 לעיל, תתייחס גם לאותו חלק מעבודות הקבלנים המיוחדים מהם לא משולמת עמלת הקבלן.

הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם חברת גז שתיקבע על-ידו, באישור המזמין מראש, לביצוע עבודות הגז בבניין.

12.5 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן כי ההתקשרות עם קבלן מיוחד תהיה ישירות בין הקבלן לבין הקבלן המיוחד. על הקבלן למלא אחר דרישה כאמור של המזמין, ובמקרה זה תחולנה ההוראות דלקמן:

12.5.1 הקבלן יחתום על הסכם עם הקבלן המיוחד בנוסח שיקבע ע"י המזמין, או במקרה שהמזמין כבר חתם על הסכם עם הקבלן המיוחד - על חוזה משולש שהצדדים לו הקבלן המזמין והקבלן המיוחד בנוסח הרצוף לחוזה (נספח 3.1.10) או בנוסח אחר כפי שיוסכם בין המזמין לבין הקבלנים המיוחדים (להלן - **"הסכם הקבלן המיוחד"**).

12.5.2 יראו את העבודה נשוא הסכם הקבלן המיוחד כאילו נכללה בעבודות נשוא חוזה זה, הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לביצועה, וכל הוראות חוזה זה המתייחסות לעבודות, לביצוען ומועד מסירתן יחולו על עבודות הקבלן המיוחד.

12.5.3 יראו את הקבלן המיוחד לכל עניין כקבלן משנה של הקבלן, והאחריות המלאה בכל הנוגע לעבודה המתבצעת על ידו תחול על הקבלן. ואולם עריכת המדידות והחשבונות עם הקבלן המיוחד ותשלום המגיע לו יעשו ע"י קבלן או ישירות ע"י המזמין, כפי שהמזמין יקבע לפני ההתקשרות עם הקבלן המיוחד.

12.5.4 על הקבלן לדאוג לבטוח הקבלן המיוחד והעבודות שתבוצענה על ידו, וכן לדאוג לבטוח צד ג' בגינו, הכול לפי העקרונות המפורטים בסעיף 16 להלן.

12.5.5 הערבויות לקיום תנאי החוזה עם הקבלנים המיוחדים יהיו ויישארו לטובת המזמין.

12.6 למרות האמור בסעיפים 12.4 ו- 12.5 לעיל לא יהיה הקבלן זכאי לכל עמלה שהיא בגין כל עבודה נוספת שזכה בה בהשתתפות במכרז של המזמין לקבלנים מיוחדים. למטרות פסקה

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 209337

קבלן, אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 209337

אמריקה הוותיקה עירונית בע"מ

משנה זו "הקבלן" משמעו - לרבות כל חברת בת, או חברת אם של הקבלן או כל חברה הנשלטת ע"י הקבלן, או כל גוף אחר שלפי שקול דעתו הבלעדי של המפקח קיימת בינו לבין הקבלן זיקה כזו המצדיקה שלילת העמלה הנ"ל מהקבלן.

קבלנים אחרים

12.7 מבוטל.

12.8 אם ביצוע העבודות כולו או חלקו תלוי ו/או קשור בביצוע הנכון של עבודת קבלנים מיוחדים, או כל גורם אחר הפועל באתר (לרבות חברת החשמל, משרד התקשורת וכו') (להלן בשם הכולל - "שאר הקבלנים"), על הקבלן לבדוק את עבודתם של שאר הקבלנים, ולהודיע מיד למפקח בכתב על כל גורם בעבודתם העלול לגרום קושי או שבוש בביצוע העבודות על ידי הקבלן. העדר הודעתו של הקבלן למפקח כנ"ל יתפרש כהסכמה מצד הקבלן, כי עבודות שאר הקבלנים בוצעו כיאות ומתאימות לביצוע עבודות הקבלן לפי החוזה.

12.9 ידוע לקבלן כי אף לפני מסירת העבודות יתכן ויפעלו באתר שאר הקבלנים, ופעולתם עלולה לגרום להפרעה לעבודות הקבלן ולפגיעה בהם. הקבלן לא יבוא בכל טענה בגין פגיעה בעבודות כתוצאה מפעולת קבלנים אחרים, ובלבד שתיקון פגיעות ונזקים שיגרמו לעבודות ע"י קבלנים אחרים באשמתם, ובלא שהקבלן יכול היה למנוע ע"י אמצעי שמירה, הגנה ו/או תאום, יעשה ע"י הקבלן תמורת תשלום שיקבע ע"י המפקח.

דרישה כספית כאמור, ככל שתועלה ע"י הקבלן ותימצא מוצדקת, תקוזז בהתאם לגובהה.

12.10 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל שאר הקבלנים להגן על העבודות בפניהם ולציית לכל הוראות המפקח בנדון.

12.11 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו תמורת מלוי התחייבויותיו לפי סעיפים 12.7, 12.8 ו-12.9 לעיל.

ספק ממונה

12.12 המזמין רשאי להנחות את הקבלן והקבלן מתחייב להתקשר עם ספק (להלן: "הספק הממונה"), וזאת מבלי שיהיה בכך להטיל על המזמין חבות ו/או אחריות כלשהי. לפי דרישת המזמין יעביר הקבלן למזמין, נוסח ותנאי ההסכם שבכוונת הקבלן לחתום עם הספק הממונה.

עבודות/חומרים שלגביהן נקבע בחוזה זה מחיר יסוד יוזמנו ע"י הקבלן מהספק הממונה שיקבע ע"י המזמין. תנאי ההתקשרות בין הקבלן ממונים לספק הממונה לאבזורים קצה בתחום החשמל, כולל תאורה, ספק אבן, פרקט, דקים, ארונות מטבח, שיש למטבח, ספק לרצוף, לחפוי, לכלים סניטריים, לברזים וארונות אמבטיה, לדלתות פנים וחוף ולפרקט, יקבעו ע"י המזמין. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל עמלה בגין הנ"ל.

13. שמירה השגחה ובטיחות

13.1 מיום חתימת החוזה ועד למסירת כל העבודות בפרויקט (להלן - "תקופת העבודות") אחראי הקבלן לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושימצא בו, ועליו לנקוט בכל האמצעים המתחייבים מאחריות זו.

13.2 הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות אחר הוראות כל החוקים המתייחסים להעסקת עובדים ולביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל-1970 (להלן - "פקודת הבטיחות בעבודה") ועל פי חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד-1954, תשע"ט 2018, על כל תיקונייהם ו/או כל תוספת להם, וכן על פי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד, ומסכים ומצהיר בזה כי למטרות העבודות הוא בלעדית הינו "מבצע הבניה" ו"מנהל העבודה" למטרות החוקים הנ"ל, אחראי בלעדית לכל חובותיהם של אלה עפ"י החוקים הנ"ל, והינו מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בכל הנוגע לכך מיד לפי דרישתו של המזמין.

13.3 מנהל העבודה, אחראי הבטיחות מטעם הקבלן והקבלן או מהנדס האתר כמוגדר בסעיף 17.3 להלן יהיו מצויים באתר בכל זמן בו מבוצעות העבודות וישגחו ברציפות על ביצוען בהתאם להוראות חוזה זה וינהגו לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשע"ח-1988 על כל תיקונייהם.

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור תחילת עבודה: 337.5.11
אפריקה התחזקות עירונית מ"מ

13.4

13.4.1 הקבלן אחראי לשלמות כל החומרים והעבודות וזאת עד למועד מסירת העבודות למזמין, ועליו לתקן או להחליף באחר על חשבונו ולפי הוראות המפקח כל חלק של העבודות וכל חומר שיאבד או ייפגם. אחריות הקבלן כאמור חלה גם לגבי חומרים שנמסרו למזמין בתהליך ביצוע העבודות, כל עוד לא הושלמה העבודה לגביהם ואושרה מסירתם למזמין באופן הקבוע בסעיף 27 להלן.

13.4.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13.1 לעיל, במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים או אמצעים מרכוש הקבלן, יישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין, ואילו במקרה של קלקול, אבידה או גניבת חומרים, ציוד כלים מכשירים וכל רכוש אחר של המזמין שיהיו באתר, יהיה על הקבלן לשפות ולפצות את המזמין באופן מלא לפי דרישתו הראשונה.

13.5 מבלי לגרוע מכלליות התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה מתחייב הקבלן על חשבונו:

13.5.1 להקים גדר מלוחות חדשים עשויים מפח מגולבן צבוע כדוגמת איסכורית או שו"ע טכני צמודים אחד לשני באופן שיהיו קיר אטום בגובה שלא יפחת מ-2 מטר לרבות כיסויי הגנה לאנשים ומכונות בשילוב שערים או גידור אחר בכל מקום לפי דרישת הרשויות, או לפי כל מפרט אחר שיקבע ע"י המפקח וכן למקם הגדר בהתחשב בחפירה, מרחב עבודה ודיפון בקו מגרש והכול בכפיפה להוראות רשויות מוסמכות.

מוסכם כי המזמין רשאי להתקין שלטי פרסומת ו/או אחרים על הגדר או בכל מקום בשטח האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט על חשבונו של המזמין.

מובהר כי כל פרסום מטעם קבלני המשנה ו/או הספקים אסור בתחום האתר ובבניין. למרות האמור לעיל, תותר התקנת שלטים לצורכי התמצאות בלבד ע"ג מכולות ו/או מחסנים של הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או הספקים ובלבד שהשלטים כאמור לא יהיו גדולים מ- 80X80 ס"מ לכל גורם ולא יהיו גבוהים מגובה הגדר התוחמת את האתר. הקבלן יהיה רשאי להציב מטעמו שילוט לרבות שלטי בטיחות ושלטים ממותגים של הקבלן.

13.5.2 להציב שמירה באתר בכל השעות בהן לא מתבצעת עבודה באתר לרבות בחגים ושבתות ובמועדי ישראל ולמנוע כל כניסה לאתר אלא ברשות הקבלן, המזמין או המפקח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לכל אובדן, נזק, פגיעה או גניבה שייגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא הציב שמירה בשעות העבודה.

13.5.3 לקיים סידורי בטיחות מקסימאליים אשר יבטיחו את שלום כל הנמצא באתר, ובכלל זה לפעול בדייקנות בהתאם להוראות נספח נהלי בטיחות ושמירת אמצעי זהירות המצורף לחוזה זה כנספח 3.1.13. ידוע לקבלן כי אי קיום נהלים אלה עלול לפגוע בזכויות עפ"י פוליסת הביטוח שנערכה בגין ביצוע הפרויקט.

13.5.4 לספק ולקיים שמירה ושאר אמצעי זהירות ובטיחות להגנתו בטחונו ונוחיותו של הצבור בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש ע"י המפקח ו/או ע"י הרשות המקומית או שיהיה דרוש עפ"י הדין לרבות במשרד המכירות באתר או הסמוך לאתר, לפי העניין.

13.5.5 לשמור על ניקיון האתר וכל הכלול בו.

13.5.6 להרחיק מהאתר כל פסולת ושיירי בנין בכל עת שיידרש ע"י המפקח ולהעבירה למקום המיועד להשלכת פסולת מסוגה על פי דין ולהמציא למזמין את אישור המטמנה המורשית כדין בגין פינוי הפסולת כאמור.

13.5.7 לדאוג שהדרכים והשבילים לאתר וממנו יהיו פנויים בכל עת לתנועה חופשית.

13.5.8 לפעול בהתאם להוראות בטיחות למבקרים כדלקמן:

13.5.8.1 להציב שלטי אזהרה בכניסה לאתר, בכניסה למבנה, ולפני משרד המכירות בהם יירשם: "הכניסה לאתר דרך משרד המכירות ובכניסה למבנה הקבלן. אין להיכנס למבנה/ים ללא ליווי וללא הצטיידות בכובע מגן".

- 13.5.8.2 להעמיד לרשות המבקרים כובעי מגן במשרד המכירות ובמשרד לשינויי רוכשים. להדריך וללוות מבקרים לדירות בדרך בטוחה וללא מכשולים.
- 13.5.8.3 לבנות בכל הכניסות למבנה/ים גגוני הגנה בפני נפילת חומרים/אמצעים מהמבנה.
- 13.5.8.4 לפעול למניעת מפגעים לרבות חיתוך חוטים, מסמרים וברזלים היוצאים מן הקירות/ מעקה חדר המדרגות, התקנת והפעלת תאורה בחדרי מדרגות ובמקומות חשוכים, שלבי דריכה רחבים ומעוגנים במהלכי מדרגות משופעים שלא הושלמו וכד'.

13.6

13.6.1 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחות הצבור (לרבות מתקנים, בנינים ו/או הדיירים בסביבה וביכולתם לתפקד באופן תקין), ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך וכיו"ב או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ובכלל זה ימנע מיצירת מטרדי רעש ומטרדים אחרים.

13.6.2 הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם עקב ביצוע העבודות לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות ו/או מערכות טלוויזיה בכבלים, טלגרף, טלפון, צינורות או מובילים אחרים וכיו"ב, (להלן בסעיף זה בשם הכולל - "מתקנים") בין בתחומי האתר ובין מחוצה לו, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בביצוע העבודות, יתוקן מידית על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על המתקנים.

לפני בצוע עבודות העשויות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן לבדוק אצל המפקח וכן אצל הרשויות המוסמכות בדבר המצאות מתקן כאמור במקום בצוע אותן עבודות, ולנקוט בכל האמצעים שידרשו ע"י המפקח או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים.

13.6.3 הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר נתונות שלא לצורך לתנועה או הפרעות אחרות שיקשו על התנועה הרגילה בהן, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לשם כך מהרשות המוסמכת, וינקטו כל האמצעים לרבות - בחירתן של הדרכים, כלי הרכב וזמני ההובלה - כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים.

13.6.4 אם לשם ביצוע העבודות יהא צורך להעביר חפץ כלשהו, באופן שההעברה עלולה לגרום נזק למתקנים באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

13.7 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן דלעיל ולהלן, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודות, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הצינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד חפירה וציוד מכני וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודות ויקפיד על קיום כל הוראות דיני התכנון והבניה, הוראות משרד העבודה והוראות כל דין. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, דיפונים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערימות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. בשעות החשיכה ידאג הקבלן לתאורה מספקת בפינות ולאורך התעלות המגודרות. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.

כל משך ביצוע העבודות בכלל ובעת ביצוע עבודות חפירה ובניה בתוך התעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות

והתמוטטויות, כולל התקנת דיפונים ותמיכות לאורך התעלות החפורות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט, ובמיוחד כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי, והוראות התקן הישראלי לחפירה ליסודות. עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה מתוך התעלה למרחק של לפחות 2 מטר משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן על הקבלן ובאחריותו להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, ע"י שימוש בתמיכות מתאימות, דיפונים בתא הגנה, כובעי מגן וכל הדרוש בהתאם לנסיבות ולתנאים.

14. קומה ודירה לדוגמא

הקבלן מתחייב לפי דרישת המזמין לבצע דירה לדוגמא, לרבות השלמה מלאה של כל השטחים משותפים בקומה, לשם קבלת אישור המפקח לפרטי ביצוע אופייניים לצרכי השיווק של המזמין ולשימוש בכל עת. כולל פיתוח צמוד ודרכי גישה נוחות ומוגנות לשימוש לקוחות המזמין (אף אם זמניות). מועד השלמת הקומה לדוגמא ומסירתה למזמין - תוך 6 חודשים ממועד גמר שלד של הקומה. מיקום הדירה לדוגמא - עפ"י הנחיות המפקח. הקומה תיבנה לפי המפרט הסטנדרטי אלא אם ניתנה הוראה אחרת מאת המזמין. הקבלן יבצע ויהיה אחראי לתחזוקת מעבר מוגן לקומה לדוגמא.

הקבלן מתחייב לבצע בקומה תיקונים, חידוש צבע, ניקיון, פוליש הריצוף וכל יתר העבודות הדרושות לצורך מסירתה לרוכשים בתוך 60 יום ממועד קבלת הודעת המזמין בדבר הכנתה למסירה לרוכשים. על אף האמור לעיל, תיקונים מהותיים שאינם נובעים מבלאי סביר ואשר נגרמו בגין רשלנות המזמין ו/או לקוחותיו ימומנו ע"י המזמין.

הקבלן אחראי לניקיונה השוטף של הקומה לדוגמא.

15. אחריות לנזקים ולעבודות

15.1 הקבלן אחראי בלעדי לכל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע העבודות, בגין מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, קבלני משנה ועובדיהם וכל מי שנתון למרות הקבלן או קבלני משנה או פועל לפי הזמנתם או ברשותם, וכן לכל נזק שהוא תוצאה של גורם אחר אשר על הקבלן לכסותו בבטוח כמוגדר בסעיף 16 להלן. והכל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור:

15.1.1 נזק גוף (כולל - מוות, חבלה, פגיעה או לקוי גופני נפשי או שכלי) לכל אדם, לרבות המפקח, המזמין ועובדיו, הקבלן, קבלני משנה, קבלנים מיוחדים ואחרים ועובדיהם ו/או רוכשים.

15.1.2 אבדן, פגיעה או/וגם נזק לעבודות, לחומרים, למתקנים, למבנים, לתשתיות לאמצעים ולכל רכוש איזה שהוא, כולל רכושם של אלה המפורטים בסעיף 15.1.1 לעיל.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל פגיעה, אבדן או נזק שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע עבודות בדק בהתאם להוראות סעיף 28 להלן. האחריות דלעיל חלה בין אם הנזק אירע או נתגלה בתקופת העבודות או בתקופת הבדק ובין אם בכל זמן אחר.

מבלי לפגוע באחריות הקבלן ועל פי הוראות אחרות של ההסכם, מתחייב הקבלן כי כל נזק שייגרם כאמור לעיל יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך הזמן שייקבע על ידי המפקח, ולשביעות רצונו של המפקח, וקביעתו של המפקח בעניינים אלו תהיה סופית.

15.2 בלי לגרוע מזכויות, סעדי ותרופות המזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, הקבלן יהיה חייב לשפות ולפצות את המזמין מיד לפי דרישתו הראשונה באופן מלא בעד כל הוצאה, הפסד, מניעת רווח, אחריות, תביעה, דרישה לרבות דרישות תיקונים ודרישות כספיות, או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, אובדן או נזק שהקבלן אחראי להם כאמור בסעיף 15.1 לעיל ובלבד שהמזמין לא מנע מהקבלן הזדמנות לטפל בעניין לרבות כאמור בסעיף 15.3 להסכם זה. במידה והקבלן סבור כי קיים ניגוד עניינים בין ייצוג המזמין לייצוג הקבלן ידאג הקבלן כי הטיפול יעשה ע"י שני עו"ד שונים ממשרדים נפרדים. היה והקבלן לא יעשה כן, לא יהיה רשאי הקבלן לחזור בכל טענה למזמין והקבלן יישא במלוא האחריות בגין התביעה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמין באופן מלא, בתוך 7 ימים ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב, ואף קודם לקיומו ו/או השלמתו של בירור משפטי כאמור בסעיף 15.3 להלן, בעד כל הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או נזק לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות אשר הפיצוי בגין גרימתם יידרש מהמזמין ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י מי מטעמה זאת בכפיפה לקביעת המפקח כי שוכנע בנסיבות העניין, שהקבלן אחראי כאמור בסעיף 15.1 לגרימת ההוצאה ו/או ההפסד ו/או האובדן ו/או הנזק דנן וכי אלה אכן נגרמו לתשתיות ו/או מערכות ציבוריות/עירוניות. מוסכם כי הוראת סעיף 15.5 להלן תחול גם במקרה כאמור.

15.3 בכל מקרה בו יקבל המזמין דרישה או תביעה כלשהיא שעילתה נזכרת בסעיף זה לעיל ולהלן, יעביר העתק הימנה לקבלן. הקבלן, ימנה על חשבונו, פרקליט, על מנת להתגונן בפני אותה תביעה או דרישה בשם המזמין. הקבלן מתחייב לדאוג כי קיום תביעה או דרישה כלשהם לא יגרמו למזמין כל נזק לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, הטלת עיקולים או סנקציות משפטיות אחרות כנגד המזמין.

מבלי לגרוע מחובת הקבלן כאמור, הקבלן מתחייב להסיר כל עיקול ו/או צו שפוטי או מעין שפוטי אחר אשר יוטל כנגד המזמין, בתוך 60 יום מיום הטלתו של אותו צו ככל והני"ל באשמתו של הקבלן.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין למנות פרקליט מטעמו על מנת להתגונן בפני אותה התביעה.

15.4 מבלי לפגוע באחריות הקבלן כאמור לעיל בסעיף זה חייב הקבלן לתקן, מיד לפי דרישת המזמין או הניזוק, כל נזק לרכוש שנגרם בעטיו על חשבונו הוא ולשביעות רצונו של המפקח. למפקח הרשות לבחון בכל עת את האמצעים בהם נקט הקבלן למניעת נזק כאמור ולתיקונו, ועל הקבלן לציית להוראות שתינתנה ע"י המפקח. לא תוקן הנזק ע"י הקבלן במועד שנקבע ע"י המפקח, אזי הזכות למזמין לתקן הנזק על חשבונו הקבלן ועל הקבלן לשפות את המזמין מיד לפי דרישתו בגין כל הוצאה שהמזמין הוציא לשם תיקון הנזק.

15.5 מבלי לגרוע מהאמור, הסכומים שעל הקבלן לשלם למזמין לפי סעיף 15 זה לעיל ולהלן יחשבו כחוב המגיע מהקבלן למזמין לפי החוזה והמזמין יהיה זכאי לנכותו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן או/וגם לגבותו בכל דרך אחרת לרבות בדרך של חילוט הערבויות שבידיו או/וגם להסבו לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן. תעודה חתומה ע"י המפקח המאשרת החוב הני"ל תהיה ראיה מכרעת ללא עוררין בדבר הסכום הנקוב בה. על אף האמור לעיל לא יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם מחמת מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב ופעולות מדינה אויבת, ואולם הוא חייב לפי דרישת המזמין ותמורת המחיר שיוסכם ביניהם לשקם כל נזק כאמור. בהעדר הסכמה לגבי המחיר יקבע זה ע"י המפקח.

15.6 הקבלן יהיה חייב לתקן לפי דרישת המזמין גם כל נזק הנגרם לעבודות מחמת גורם שהקבלן אינו אחראי לו ו/או גורם שלא חלה על הקבלן החובה לבטחו, ואולם במקרה זה תחולנה הוצאות התיקון על המזמין.

15.7 אחריות הקבלן על פי סעיף זה תחול גם בקשר לכל מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו כאמור בסעיף 15.1 בקשר עם עבודות הבדק והאחריות בהן מחויב הקבלן בתקופת הבדק בהתאם להוראות חוזה זה והדין בכלל וסעיף 28 בפרט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כדלקמן:

15.7.1 הקבלן מתחייב ליתן תגובה מפורטת בכתב תוך 7 ימים ממועד קבלת תלונה כלשהי מצד הרשות המקומית ו/או מאן דהוא אחר בקשר עם העבודות שבוצעו על ידו למתלונן, לאחר שנוסחה אושר מראש ע"י המזמין וכן לצורך כך להמציא למזמין מיידית העתק כל תלונה כאמור בקשר עם העבודות ו/או הפרויקט שנתקבלה אצלו והעתק מכתב התגובה מטעמו שנשלח בפועל.

15.7.2 הקבלן מתחייב להצטרף לטיפול בתלונת רוכשים, אף אם נתקבלה לראשונה אצל המזמין ובכל מקרה מתחייב לנהל את ההגנה בגין תביעה זו שעילתה ליקויי בניה.

מבלי לגרוע משאר סעדי המזמין עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין, במידה והקבלן לא יטפל בהליך ולא יתגונן למרות האמור בסעיף 15 דלעיל יהא המזמין רשאי לטפל בעניין בעצמו ו/או להתפשר ולעשות כמיטב שיקול דעתו ועל חשבונו הקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה או תביעה בשל כך כנגד המזמין.

- 15.7.3 על אף האמור בכל דין, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הנוגע לתלונות ו/או תביעות שעילתן ליקויי בניה בפרויקט, מכל מין וסוג שהוא לרבות מצד המזמין.
- 15.7.4 בכל מקרה שבו ישלח המזמין לקבלן, הודעת צד ג', יחולו כל הוצאות ההליך, לרבות סכומים שייפסקו לחובת המזמין, על הקבלן, ללא כל קשר לתוצאות פסק הדין והקבלן מתחייב לשלם מיד לפי דרישת המזמין.
- 15.7.5 בכל הליך משפטי שעילתו ליקויי בניה בפרויקט יישא הקבלן בעלויות המומחה וכן בשכרו של המומחה מטעם בית המשפט הן בגין חוות דעת שתוגשנה על ידו, הן בגין תשובותיו לשאלות הבהרה והן בגין זימונו לעדות.
- 15.7.6 בעלויות בגין לקויי בניה שמקורם בתכנון לקוי, ככל שהתכנון לא הוזמן על ידי הקבלן או מי מטעמו, יישא המזמין לרבות בגין הוצאות ההגנה והמומחים.
- 15.7.7 הוראות סעיף 15 זה תחולנה גם במקרה של ניהול בוררות, גישור או הליך משפטי אחר מחוץ לכותלי בית המשפט.
- 15.8 הפרת התחייבות מהתחייבויות הקבלן הנזכרות בסעיף זה לעיל שלא תוקנה בתוך 15 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב, תיחשב הפרה יסודית של חוזה זה.

16. ביטוח –

16.1 המזמין ירכוש עבור הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודות לפי הסכם זה, פוליסה לביטוח "כל הסיכונים עבודות קבלניות" (להלן: **"פוליסת העבודות"**). הפוליסה תכסה את העבודות עצמן, לרבות שווי החומרים, במלוא ערך כינון, וכן נזקים העלולים להיגרם לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו עובדים, הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות מהנדסים ואדריכלים, נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה וגניבה. כן תכלול פוליסת העבודות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח וביטוח חבות מעבידים, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי הפוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות "ביט" במהדורתה הרלוונטית למועד עריכת הביטוח. פוליסת העבודות תכלול את הקבלן וקבלני המשנה מטעמו כמבוטחים נוספים. פוליסת העבודות תהיה ראשונית וקודמת לכל ביטוח הנערך על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו המבוטחים במסגרתה כאמור. המזמין יעביר לקבלן אישור קיום ביטוחים הכולל את תנאי הפוליסה, ההרחבות, הסכומים, ההשתתפויות העצמיות וכיוצא בלרבות תנאים מוקדמים, ככל שקיימים וסקר, ככל שיתבצע וכל הנהלים המחייבים לפי הפוליסה.

הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לטיבה ו/או היקפה ו/או תוקפה של פוליסת העבודות. כן מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הפוליסה.

16.2 הקבלן יישא בדמי הביטוח בגין פוליסת העבודות, לרבות כל תוספת לפוליסה, ובעלות כל הארכה ו/או חידוש פוליסת העבודות מעת לעת, בסך השווה לשיעור של 0.35% (שלושה וחצי פרומיל) משווי העבודות. למרות האמור, מובהר כי במידה ושווי העבודות עולה על סך של 40,000,000 ₪ אזי, סכום השתתפות הקבלן בעלות הביטוח יהיה בשיעור גבוה יותר כפי שיראה המזמין.

סכום השתתפות הקבלן בעלות הביטוח, כאמור, ינוכה באופן יחסי מכל התחשבויות חלקית וכן מההתחשבויות הסופית שתיערך עם הקבלן.

16.3 הקבלן מתחייב לסייע, ככל שיידרש על ידי המזמין, בכל מקרה בו תוגש תביעה למבטחים במסגרת הפוליסה, ולהציג כל מידע ו/או מסמכים הדרושים לשם הגשת התביעה. כן מתחייב הקבלן להודיע מיידית למזמין ולמבטחים, בכתב, על כל נזק שייגרם במהלך ביצוע העבודות, הן לעבודות עצמן, הן לצד שלישי והן לעובדים, ולטפל בעצמו, ישירות למול המבטחים, בכל הקשור לתיקון הנזק ו/או בשיפוי ו/או בפיצוי הנזק כאמור, תוך מתן הודעה מיידית למזמין.

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

לאונרדו ג. ת. ג. ע"מ
209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

16.4 כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פרק א' לפוליסת העבודות, בין בגין נזקים למזמין ובין בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות למזמין, או למי שהמזמין יורה, אולם בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם ובהתאם להתחייבות המזמין למול הבנק המלווה לעניין העברת תגמולי הביטוח, יעביר המזמין לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו מאת המבטח עד לגובה הסכום שיידרש לקימום האבדן או הנזק, וזאת בכפוף לאישור המבטח והשמאי מטעמו, זאת בהתאם להתקדמות הקבלן בשיקום האבדן או הנזק.

בקרורות מקרה ביטוח שנגרם באחריות הקבלן ו/או שנגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נשוא הסכם זה, הקבלן יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית, הנקובים בפוליסה.

16.5 מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת הפוליסה על ידי המזמין, כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי המזמין כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על פי ההסכם.

16.6 במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או המזמין ואשר ועילתה בעבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, את גבולות האחריות לקדמותם אולם מוסכם כי ביחס לפוליסות החבויות ולגבולות האחריות שהינם על בסיס נזק ראשון, השבת סכום הביטוח לקדמות תוגבל לקימום אוטומטי אחד בלבד.

16.7 נמחק.

16.8 למען הסר ספק, מובהר כי המזמין יהא רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט, להגדיל ו/או להפחית את היקף הכיסויים ו/או הסכומים בפוליסה, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן או לפגוע בזכויותיו לפי פוליסת העבודות, יובא לידיעת הקבלן בכתב 30 יום קודם ביצועו.

16.9 מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לביצוע העבודות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי הרכב כאמור ולרבות את הביטוחים כדלקמן (להלן ולעיל: "**ביטוחי הקבלן**"):-

א. ביטוח "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון כל רכוש, ציוד ומתקנים המובאים על ידי הקבלן לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע העבודות (אשר אינם כלולים בפוליסת העבודות, באשר אינם מהווים חלק מהעבודות), והכול כמפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 3.1.13, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**אישור עריכת ביטוחי הקבלן**").

ב. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכאני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף 2 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן.

ג. ביטוח אחריות מקצועית, כמפורט בסעיף 3 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך 7 שנים נוספות מתום ביצוע העבודות ומסירתן למזמין.

ד. ביטוח אחריות המוצר, כמפורט בסעיף 4 לאישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסירת העבודות ו/או כל חלק מהן ולמשך 7 שנים ממועד המסירה כאמור.

למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים האמורים בס"ק (א) ו-(ב) דלעיל, במלואם או בחלקם ובלבד שהפטור כאמור בסעיף 16.14 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

אישור עריכת ביטוחי הקבלן
מס' חוזה: 3304, מס' חוזה: 3304, מס' חוזה: 3304
ת.פ. 209337

16.10 ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או הבנק המלווה, למעט פוליסת העבודות הנערכת עבור הפרויקט, וכן יכללו את יתר התנאים כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן.

16.11 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 3.1.13), כשהוא חתום בידי מבטחיו. כן מתחייב הקבלן לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי המזמין באישור עריכת הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי סעיף ביטוח זה. ואולם, מובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות הביקורת הנתונה למזמין ביחס לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת ויהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

בתום תקופת ביטוחי הקבלן, ימציא הקבלן לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן – הללו יוחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישור עריכת ביטוח בגינם – במועדים כאמור ולמשך 7 שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.

16.12 הקבלן מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין ביטוחי הקבלן ולמלא אחר כל תנאי הפוליסות.

16.13 אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל, רשאי הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או מי מטעמם (למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון). כל ביטוח חבויות נוסף ו/או משלים יורחב לשפות את המזמין ו/או הבנק המלווה בגין אחריות שתוטל עקב מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או אחריות בגין הפועלים מטעמו.

16.14 הקבלן פוטר את המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמים וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות (להלן: "**הגורמים האחרים**") אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים עם המזמין נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכושו המובא לאתר ו/או המשמש אותו לצורך ביצוע העבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמים וכן את הגורמים האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש של הקבלן (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

16.15 נמחק.

16.16 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע העבודות על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות שיעשו על ידי קבלן משנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 520209337.נ.ח

אפריקה התחזקות עירונית ב"מ קב"ט : אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 520209337.נ.ח

17. עובדים

17.1 הקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ואת ההשגחה עליו.

17.2 הקבלן יעסיק על חשבונו באתר, ובכל מקום אשר בו תבוצענה פעולות כלשהן בקשר עם העבודות, עובדים מקצועיים מנוסים ומורשים במספר הנחוץ להשלמת העבודות במועד. הקבלן לא יעסיק עובדים של המזמין או/וגם של קבלנים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי הקבלן יעסיק אך ורק עובדים ישראלים או עובדים זרים שהעסקתם אושרה ע"י משרד העבודה ו/או על פי כל דין.

17.3 הקבלן יעסיק על חשבונו מנהל עבודה אחד וגם מהנדס אתר. מנהל העבודה ומהנדס האתר יהיו מומחים מורשים ומנוסים במקצועם, בעלי ניסיון מספק לביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, לדעת המפקח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל העבודה יהא בעל תעודת הסמכה תקפה של משרד העבודה ומהנדס האתר יהא מהנדס בעל רישיון תקף עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים. מנהל העבודה ימצא בקביעות באתר ומהנדס האתר ימצא באתר ככל שיידרש בהתאם לצורך, יפקחו על העבודות ויקבלו את הוראותיו של המהנדס או המפקח, לפי העניין. מנויים של אלה טעון אישור המפקח. מנהל העבודה יחשב כבא כוחו המוסמך של הקבלן למטרות חוזה זה.

17.4 הקבלן יודיע למזמין את זהות מנהל העבודה באתר וינהג בעניין זה לפי הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988.

17.5 הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, איש מקצוע מטעמו (אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בניה) בעל ידע בהפעלת תוכנת אוטוקאד אשר יטפל בדרישות השינויים שתמסרנה לו באופן ישייר ע"י הרוכשים ואשר ימצא באתר ככל שיידרש.

לפי דרישת המזמין יכין הקבלן אומדנים לשינויים בדירות שלא נמכרו, לפי צרכי המזמין.

בידי המזמין הזכות לא לאשר את איש המקצוע הנ"ל מטעם הקבלן ולדרוש החלפתו בכל עת.

17.6 הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהאתר של כל אדם המועסק על ידי הקבלן (לרבות מנהל העבודה, מהנדס האתר ואיש המקצוע אשר מטפל בדרישות השינויים מטעם הרוכשים). אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בעבודות, בין במישרין ובין בעקיפין, ובמקרה כזה ימציא הקבלן תוך 14 ימים עובד חליף ברמה שתאושר על ידי המפקח.

17.7 בכל מקום בו יעבדו עובדים בקשר עם ביצוע חוזה זה, יקיים הקבלן תנאי עבודה הוגנים, יקיים כלפיהם את כל הוראות החוק והנהגה, ויקיים סידורי תברואה רווחה ובטיחות העונים על דרישות החוק ועל הדרישות המיוחדות המתחייבות מהעבודות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - חוק ארגון ופקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 וכן בכפוף לכל דין המסדיר מקום המנוחה והשהייה לאחר שעות העבודה בדבר תנאי שיכון עובדים זרים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי לשכן באתר מי מעובדיו וכי עליו לדאוג בפועל כי אלה לא יתגוררו באתר.

17.8 למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן ראשי עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, הלנה, הסעות, כלכלה, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בביצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד.

17.9 הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח, פנקס כוח אדם בו ירשם שמו, מס' תעודת הזהות, מקצועו וסיווגו המקצועי של כל עובד וכן ימי ושעות עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו את מצבת כוח אדם לכל תקופה שהמפקח יקבע, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.

17.10 לא תעשה כל עבודה באתר בימי שבת ומועדי ישראל. הקבלן מתחייב בזאת שלא לבצע בעצמו ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או ע"י כל מי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין, עבודות מכל סוג שהוא באתר בשבתות ובמועדי ישראל ובשעה קודם כניסתם ועד שעה אחר יציאתם הקבלן יתכן את עבודתו באופן שלא יסוכל קיומה של הוראה זו.

מובהר כי הפרה של התחייבות זו תיצור נזקים ניכרים למזמין ומהווה הפרה יסודית של החוזה אשר בגינה יהיה זכאי המזמין לפיצוי מוסכם בשיעור של 0.5% משווי העבודות נשוא חוזה זה (בגין כל הפרה) וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה ו/או סעד שעומד למזמין על פי חוזה זה ו/או על פי דין.

נדרשה באופן דחוף עבודה הכרחית לשמירה על בטחון העבודות בשבת או ביום מועד, יפעל הקבלן לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות ולאחר קבלת האישורים המתאימים כאמור, יעסיק הקבלן לביצועה במידת האפשר עובדים שאינם יהודים, ויודיע למפקח מיד על הנסיבות שבגין נדרש ביצוע העבודה כאמור.

אין הוראות סעיף זה חלות על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש.

17.11 המפקח מוסמך לקבוע נוהלי כניסה ויציאה של עובדים לאתר לרבות בקורת חפציהם ואופן אכסונם ועל הקבלן לציית לנהלים אלו.

17.12 איסור העסקת שב"חים

17.12.1 הקבלן מתחייב לנהל פנקסי כח האדם עבור כל הפועלים באתר הבנייה בכל עת. הקבלן יהא אחראי לעדכן את הרשימה האמורה כך שתשקף נאמנה את מצבת הפועלים בשטח בכל עת.

17.12.2 הקבלן ידאג לכך שכל הנמצאים באתר מטעמו יישאו בכל עת תעודת זהות ואישורי כניסה, עבודה ושהייה בישראל בתוקף, לפי העניין. לצורך כך, יציג כל פועל מדי בוקר למנהל העבודה את המסמכים האמורים וזאת כתנאי כניסה לאתר.

17.12.3 כל עובד שיימצא באתר כשאין בידיו את האישורים הנדרשים, ייחשב כמי שמועסק ע"י הקבלן המבצע את אותה עבודה.

17.12.4 במידה ויתרוג הקבלן מההוראות לעיל ויידרש לכך ע"י המשטרה, יתייצב לחקירה במשטרת ישראל מיד עם דרישה.

17.12.5 במהלך ימי סגר הקבלן לא יעסיק פועלים אף אם הם בעלי היתר כניסה לישראל, אלא אם מותר להעסיקם על פי דין, מבלי שהאמור יהווה עילה כלשהי להארכת מועדי ביצוע העבודות ו/או לתוספת כלשהי לתמורה כהגדרתה בהסכם זה.

17.12.6 הקבלן יהא אחראי בלעדי והינו מתחייב לשאת בכל הוצאה ו/או נזק שיוטל על המזמין בגין העסקתם של עובדים בניגוד לאמור לעיל, מבלי לגרוע מאחריות צד שלישי כלשהו בגין העסקת שב"חים.

17.12.7 הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים כלשהם בביצוע העבודות נשוא הסכם זה השוהים באופן בלתי חוקי בישראל ו/או שאינם אוחזים במלוא אישורים הדרושים על פי כל דין לשהייה ועבודה בישראל.

17.12.8 הפרת התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות סעיף 17.12 זה לעיל תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

18. אמצעים

18.1

18.1.1 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, והינו מצהיר כי ברשותו או בהישג ידו, האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמתן.

18.1.2 הקבלן מתחייב לאגור עד למועד תחילת ביצוע העבודות את האמצעים באתר, או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים שיוגש למפקח עד לאותו מועד ושנית את דעתו.

לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור, או שלוח הזמנים שהגיש לא הניח דעתו של המפקח, יקבע לוח הזמנים לאספקת האמצעים ע"י המפקח והוא יחייב את הקבלן.

18.1.3 לפי דרישת המפקח מעת לעת ימציא הקבלן למפקח העתקים מטופסי הזמנת האמצעים ומאישורי ההזמנות ע"י הספקים.

18.1.4 אמצעים שהובאו לאתר אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב.

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 209337

- 18.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 18.1 לעיל מתחייב הקבלן לספק על חשבונו לאתר, ככל ויידרש, :
- 18.2.1 כל האמצעים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, לבטיחות האתר.
- 18.2.2 תאורה לשימוש ולהגנת הצבור והעובדים.
- 18.2.3 הגנה בפני שיטפונות, לרבות חבור לרשת התיעול במידה וקיימת.
- 18.2.4 סידורי תברואה בהתאם לדרישות המבנה, לרבות חבור לרשת הביוב במידה וקיימת ושירותים כימיים ניידים, לפי דרישת הרשות המקומית.
- 18.2.5 כל הנדרש לאספקת מים לרבות צינורות על אביזריהם ומוני מים (אשר יהיו ע"ש המזמין). על הקבלן להתקין באתר משאבות ומיכלים רזרביים למים למקרה שתהיה הפרעה באספקת מים. מיקום המיכלים, גודלם גובהם ותכולתם יהיו כאלה שיוכלו לספק מים לצרכי עבודות כולל אספקת הבטונים בכמויות מספיקות במשך יום שלם של יציקה, וכמו כן יוכלו לספק מים בכמויות מספיקות לשתייה ולצרכים אחרים באתר.
- 18.2.6 הקמת מבנה או מבנים זמניים, לרבות שירותים, ציודם ואחזקתם לשימוש הקבלן, המפקח והמזמין בהם יוקצו חדרים למפקח ולקבלן, מטיפוס, חומר, גודל, חלוקה ומיקום שיאפשרו ע"י המפקח, ובכלל זה הריהוט והציוד (לרבות תאורה ומזוג אויר) הדרושים למשרדים אלה.
- על הקבלן לדאוג על חשבונו לניקוי יום יומי של משרדי הקבלן והמפקח. כל ההוצאות בגין השימוש במבנים אלה ובציוד האמור יחולו ע"י הקבלן.
- הקמת המבנה/המבנים הנ"ל תהא כפופה לתנאים הבאים :
- 18.2.6.1 הקבלן חייב לאשר מראש אצל המפקח את כל המבנים והציוד, טרם הבאתם לאתר.
- 18.2.6.2 המפקח רשאי לדרוש, מעת לעת, על חשבון הקבלן, את העתקת המבנים והציוד למקום אחר באתר, עם התקדמות הביצוע.
- 18.2.6.3 כל הציוד האמור בנספח זה יהיה רכושו של הקבלן בשימוש המזמין ו/או המפקח ולאחר אישור החשבון הסופי על ידי המפקח, יפנה הקבלן את כל המבנים והציוד אל מחוץ לאתר.
- על אף האמור לעיל, למזמין תהיה אופציה לרכוש את המבנה עם כל הציוד האמור בו, כנגד תשלום אשר יסוכם בין הצדדים ואשר אינו כלול במחיר הכולל.
- 18.2.7 מבנים ושטחי אחסנה להחסנת החומרים והאמצעים.
- 18.2.8 כל המכשירים הדרושים לסימון העבודות ולמדידתן, וכל המכשירים הדרושים למפקח, לאדריכל המזמין, לשם הביקורת, וכן אלה הדרושים לקבלן ו/או לקבלנים המיוחדים.
- 18.2.9 אמצעי אזהרה לרבות שלטי אזהרה ושלטים אחרים במידות ככל שידרוש המפקח.
- 18.2.10 גדרות, שערים, סככות ואמצעי הגנה ושמירה אחרים כפי שיקבע המפקח.
- 18.2.11 כל הכרוך בחיזוק, אספקה והצבת שלטים מוארים בגבול מגרש האתר כאמור בסעיף 6.6.8 לעיל.
- 18.2.12 כל הנדרש לאספקת חשמל לאתר ובאתר ובכל קומה מקומות המבנה עם הקמתה, ובכלל זה, בדירות שבקומה לדוגמא, במשרד המכירות, בחניה, בדירה לדוגמא, ככל שתוקם בסמוך למבנה המכירות לרבות רשת חשמל ותאורה זמניים, מוליכים, כבלים, גופי-תאורה, לוחות חשמל, שקעים, מוני חשמל (לקומה לדוגמא, למשרד המכירות ולדירה לדוגמא יהיו ע"ש המזמין) וכו'.
- 18.2.13 אמצעי בטיחות וציוד כבוי אש.
- 18.2.14 אמצעי הרמה לרבות מנופים ומעלית שירות. מעלית שירות (פנימית) תעמוד לשימוש כל הגורמים הפועלים באתר וכל ספקי ציוד, ריהוט, מתקנים ואביזרים הדרושים להכנת המבנה לצורך תפעולו לרבות שימוש בכל עת. המעלית תהיה בגודל המתאים

להעברת משאות כפי שיקבע ע"י המפקח, ותופעל ע"י עובד מנוסה של הקבלן במשך כל שעות העבודה. מועד הפסקת הפעלתה ופירוקה יקבע בתיאום עם המזמין ובכפוף להסכמתו.

מיד עם השלמת השלד של הקומה ה- 9 בכל בנין (לרבות קומת הקרקע), ככל שיש כזו, תותקן מעלית שירות שתופעל תוך ארבעה חודשים מיום יציאת הקומה ה-9 עם תחנות עצירה בכל קומה ותהיה זמינה לשימוש המזמין בכל עת.

מעלית השירות המפורטת לעיל יכולה להיות המעלית הקבועה אשר תותקן בבניין.

18.2.15 כל הנדרש לשם התקנת קו ו/או קווי טלפון במשרדי הקבלן והמפקח באתר.

18.2.16 כל יתר הדרוש לביצוע העבודות, בין אם נזכר במפורש ובין אם לאו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהא אחראי לתשלום כל הוצאות האתר, לרבות בגין תשלומי חובה, מיסים והיטלים לרשות המקומית צריכת חשמל, מים, טלפון וכיוצא"ב.

18.3 כל שיש לבצע לפי סעיף 18.2 לעיל יעשה בתאום וברישוי הרשויות המוסמכות, ובתיאום (לרבות לגבי מיקום, גודל, צורה, היקף ואופן ביצוע) עם המפקח ובאישורו.

במידה והמפקח ימצא לנכון במהלך העבודות שיש צורך בהעברת איזה מהאמצעים הנ"ל ממקומם והתקנתם במקום אחר, יהיה הקבלן חייב לבצע ההעברה על חשבונו ואולם אם ההעברה נעשתה ממקום שאושר קודם לכן ע"י המפקח וההעברה לא התחייבה מסטייה מלוח הזמנים שהקבלן אחראי לה לפי קביעת המפקח אזי יהיה הקבלן זכאי להחזר הוצאות ההעברה כפי שיקבעו ע"י המפקח.

במידה והמזמין יספק איזה מהאמצעים הנזכרים בסעיף 18.2 לעיל (ואין עליו כל חובה לעשות כן), אז ישלם הקבלן למזמין את כל ההוצאות שהוצאו על ידו בקשר לכך וסכום זה יפחת מהמגיע לקבלן עפ"י החוזה.

18.4 היה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, האמצעים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו, לשביעת רצונו של המפקח, ובתוך הזמן שנקבע על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כלשהי, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטייה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

18.5 כל ההוצאות הכרוכות בהספקת האמצעים, התקנתם וקיומם וכל יתר התחייבויות הקבלן לפי סעיף 18, לרבות אגרות צריכת מים וחשמל, יחולו על הקבלן ועל חשבונו.

19. חומרים וטיב ביצוע

19.1 הקבלן מתחייב בכל עת תוך כדי מהלך העבודה, לדאוג באופן ובצורה שיתחייבו מדי פעם בפעם מתנאי השוק ואופי החומרים, להבטיח מראש את אספקתם השוטפת כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח הזמנים, הכול להנחת דעתו של המפקח.

19.2 חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר למטרות העבודות אין הקבלן רשאי להוציאם מהאתר ללא הסכמת המפקח בכתב, והם יעברו עם הבאתם לאתר לבעלות המזמין, אך לא למטרת אישור קבלתם עפ"י חוזה זה, האחריות לשמירתם ולשלמותם, והמיסוי החל עליהם. על אף האמור לעיל יהיה הקבלן רשאי להוציא חומרים מהאתר אם הפסיק המזמין העבודות, שלא מסיבה הנובעת מהקבלן, לתקופה העולה על 3 חודשים.

19.3 הקבלן אחראי לשמירת החומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 24 רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו עפ"י אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי פסקא זו כפופה לזכויות המזמין עפ"י סעיף 24.2.

19.4 המזמין לא יישא בכל אחריות בקשר לנזק או אבדן לחומרים, בין שהבעלות עליהם בידי המזמין ובין שאינה בידו, ופרט לנזק שנגרם בזדון ע"י המזמין או המפקח או באי כחם המוסמכים.

19.5 אין להסיק מהוראות סעיף זה, וכל התנהגות לפיו ע"י המזמין או המפקח, מתן אישור ע"י המפקח לטיבם של חומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

19.6 כל אימת שנפסלו חומרים ע"י המפקח או אם הורה המפקח בכתב שחומרים אינם נחוצים לביצוע העבודות, חייב הקבלן לפי דרישת המפקח להוציאם מהאתר, ועם מתן דרישה כאמור חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. נקבע בדרישה מועד לסילוק החומרים, חייב

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

לאונרדו נתר
2009337

אפריקה החדשות עירונית מימ

הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאשר במועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין למכרם במחיר ובתנאים שימצא לנכון, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר.

19.7 בכפוף להוראות המפקח:-

19.7.1 ישתמש הקבלן אך ורק בחומרים ממין משובח ובכמויות מספיקות, והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה גבוהה.

19.7.2 חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יישאו תו תקן מהאיכות הגבוהה ביותר, ובהעדר תקן כאמור יתאימו לתקן שיקבע ע"י המפקח.

19.8 על הקבלן להגיש לאישור המפקח מפרטים, תרשימים ושמות יצרנים וספקים של חומרים שבדעתו להשתמש בהם. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שמקור אספקתם אושר ע"י המפקח ושנבדקו ונמצאו כשרים לייעודם ע"י המפקח. סופקו חומרים ע"י המזמין - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לפי פסקא זו, אלא אם הודיע למזמין בכתב בהזדמנות הראשונה הסתייגותו מהשימוש בחומרים תוך פירוט נימוקיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - בדיקה ואישור מוקדמים של חומרים הוא תנאי מוקדם ליצור חומרים בסדרות ותנאי מוקדם לשימושם בעבודות.

על הקבלן להגיש לאישור המפקח פרטים ותכניות יצור ותכניות לביצוע באתר, המשלימים את התכניות שיסופקו לו.

על הקבלן לבצע דוגמאות מכל מין וסוג באתר לאישור המפקח, לפי דרישתו.

19.9

19.9.1 לפי הוראות המפקח יהיה על הקבלן לספק על חשבונו הוא דוגמאות של חומרים הדרושים לבדיקות. כן יהיה עליו לספק את הכלים, כח האדם וכל האמצעים האחרים הדרושים לנטילת הדוגמאות, העברתן לבדיקה באתר או במעבדה ובדיקתן, הכול כפי שהמפקח יורה.

19.9.2 על הקבלן להתקשר עם מכון התקנים הישראלי ו/או הטכניון ו/או מכון מוסמך דומה שיאושר על ידי המזמין לביצוע בדיקות התאמה לתקנים ובדיקות התאמה לדרישות הרשויות, המפרטים, הבניה הירוקה, היועצים והמתכננים. פרוגרמת הבדיקות תיקבע ע"י המפקח ולכל הפחות תכלול את המפורט בנספח 3.1.29 בהתקשרות בין הקבלן למעבדה יקבע שהעתק מכל תוצאות הבדיקה ישלח ישירות למפקח, במקביל להעברתו לקבלן. זימון עובדי המעבדה לביצוע הבדיקות במועד הנדרש הינו באחריות הקבלן. אם תידרשנה בדיקות חוזרות או בדיקות נוספות ע"י המפקח ו/או ע"י רשויות מוסמכות מכל סיבה שהיא, יהיה על הקבלן לשלם גם את הוצאות הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות. על הקבלן להמציא למזמין הודעה נפרדת בכתב בדבר קבלת תוצאות שליליות, ככל שתהיינה. על הקבלן להגיש את כל העזרה הדרושה להכנת הבדיקות ולביצוען, לרבות אספקת חומרים, פועלים, כלי עבודה וציוד הכול לפי הוראות המפקח. על הקבלן תחולנה כל הוצאות הבדיקות, הבדיקות החוזרות ו/או הנוספות.

בכל מקרה בו שולמו בפועל הוצאות בדיקות ע"י המזמין בעוד שהקבלן מחויב לשאת בהן עפ"י חוזה זה, יהיה המזמין זכאי לנכותן מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת ו/או להסבן לאחר ללא צורך בהסכמת הקבלן.

19.9.3 המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בגין תוצאות הבדיקה של החומרים או של טיב העבודה, וכן בגין התאמת החומרים לדוגמאות שאושרו על ידו לפי סעיף 19.8 לעיל.

19.10

19.10.1 אם לפי הוראות המפקח או לפי צווים חוקיים של רשויות מוסמכות יהיה צורך בביצוע בדיקות כלשהן או יידרש אישור בקשר לעבודה כלשהי (כגון - יציקה), יהיה על הקבלן לתת למפקח הודעה מוקדמת של 48 שעות בדבר התאריך בו יהיה נכון לביצוע הביקורת או הבדיקה.

19.10.2 בוצעו עבודות כאלה ללא אישור המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש את פתיחת העבודה הגמורה או את הריסת העבודות, כדי לאפשר את הבדיקה או הביקורת, ועל הקבלן יהיה לציית ללא דחוי להוראות אלה. נמצאה העבודה הטעונית או הלא נכונה בקורת

קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה 3304, מס' אישור חוזה 3337

אפריקה התחדשות עירונית מימ

או בדיקה פגומה, כולה או מקצתה, יתקנה הקבלן על חשבונו הוא, בהתאם להוראות המפקח, ובמקרים אלה תחולנה הוצאות הבדיקה, הביקורת, ההריסה והתיקון על הקבלן. אין בתיקונים אלה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

19.10.3 אם לא יופיע המפקח לביקורת או בדיקה לפי הזמנת הקבלן במועד שצוין בהודעה מוקדמת סבירה של הקבלן, תהיה הרשות בידי הקבלן להמשיך בעבודות, רק לאחר קבלת הסכמת נציג המזמין מראש ובכתב.

19.11

19.11.1 הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.

19.11.2 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.

19.11.3 הקבלן יחשוף, יגלה, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי פסקא זו, רשאי המזמין לחשוף, לגלות, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות, ולאחר מכן יהא על הקבלן להחזירו לתיקונו.

19.11.4 ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף 19.11.3 תחולנה על הקבלן פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף 19.11.1 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצון המפקח, בכפוף לאמור בסעיף 6.6.20 לעיל.

19.12 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

19.12.1 על סילוק כל חומרים שהם מהאתר בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

19.12.2 על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בסעיף 19.12.1.

19.13 בכל אחד מהמקרים הבאים:

19.13.1 אם ישתמש הקבלן בחומרים שלא אושרו ע"י המפקח.

19.13.2 אם נעשתה עבודה באופן שאינו תואם את הוראות החוזה.

19.13.3 אם תוצאות בדיקה הוכיחו שהטיב או החוזק של החומרים אינם לשביעת רצון המפקח, אזי יהיה המפקח זכאי להפסיק את העבודה ולצוות על הריסת עבודות שלבנייתן השתמש הקבלן בחומרים שנפסלו או שהיו בלתי מתאימים לחוזה או שבוצעו באופן שאינו תואם הוראות החוזה, ועל הקבלן לציית להוראות המפקח ולהוציאן לפועל על חשבונו, וכן יהיה עליו לבצע מחדש על חשבונו אותה עבודה שנהרסה.

למפקח תהיה הרשות לוותר על הריסת עבודות כאמור ולקבוע לפי הערכתו את ההפרש בין שווי העבודות לעומת שווי אילו נעשו בחומרים שאושרו על ידו או בחומרים ובטיב, בחוזק ובאופן שהיו לשביעת רצונו. הפרש זה יהיה סכום המגיע מהקבלן למזמין.

19.14 כוחו של המפקח לפי סעיף 19.13 לעיל יפה לכל דבר, על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח, ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

19.15 נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ויתקנו לפי שיטה שתאושר ע"י המפקח. היה הפגם כזה שלדעת המפקח אין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין.

היה הפגם לפי דעת המפקח כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה - יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בשיעור שיקבע ע"י המפקח.

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 324209337. ח.פ.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

19.16 לא מילא הקבלן אחר איזה מהוראות סעיף 19 לעיל רשאי המזמין לבצע על חשבון הקבלן את אשר היה על הקבלן לבצע, הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך ויהיה חייב לשלם למזמין.

20. סימון

20.1 הקבלן יבצע באמצעות מודדים מוסמכים, על חשבונו, סימון נכון ומדויק לשם ביצוע העבודות שלו ושל הקבלנים המיוחדים, יבדוק את נכונותם של הגבהים המימדים וההכוונה ויספק את כל המכשירים וכח האדם הדרושים בקשר לכך.

20.2 הוטל על הקבלן לבצע את הסימון לפי נקודות שנקבעו על ידי המפקח, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה, ולחדשן על חשבונו בכל מקרה שהושחתו.

20.3 אחריות הקבלן לסימון חלה אף אם הסימון לא נערך על ידו אלא אם הודיע למפקח לא יאוחר מאשר 5 ימים לפני המועד לביצוע עבודה עפ"י הסימון על הסתייגותו ממנו כשהיא נתמכת במדידות, פירושים וכל מידע אחר הנדרש לביצוע הסימון.

20.4 "סימון" למטרות סעיף זה כולל כל סימון המתייחס לעבודות בין אם בתכנון ובין אם באתר.

21. תוכניות יומנים ושמירת מסמכים

21.1 ארבעה העתקים מהתוכניות ימסרו לקבלן ללא תשלום. כל עותק נוסף שיידרש יוכן על חשבון הקבלן.

21.2 ההוראות הבאות תחולנה על כל התוכניות, השרטוטים, הפרטים והמסמכים שימסרו לקבלן למטרת העבודות:-

21.2.1 הם יישארו רכושו הבלעדי של המזמין אשר הינו בעל זכות היוצרים בהם, והקבלן ישמור בסוד לא יערוך מהם העתקים ולא יעבירם לזולתו שלא לצורך ביצוע העבודות.

21.2.2 על הקבלן להחזיק במקום באתר שיתואם עם המפקח ולאפשר למפקח וכל מי שהורשה על ידו לבדקם ולהשתמש בהם.

21.2.3 אסור לקבלן להשתמש בהם למטרה כלשהי בלתי אם למטרת החוזה.

21.2.4 לפי דרישת המזמין, עם השלמת העבודות על הקבלן להחזיר בשלמות למזמין, בין אם הם הומצאו לו ע"י המזמין ובין אם הוכנו ע"י הקבלן בעצמו או ע"י אחרים.

21.3 הקבלן ינהל תיקיה שתאפשר גישה נוחה והתמצאות בכל התוכניות ואשר תעמוד לרשות המפקח. כמו כן ידביק הקבלן על לוחות את התוכניות המשמשות לביצוע העבודות.

21.4 המפקח ינהל יומן שיסופק ע"י הקבלן בפורמט שיקבע ע"י המפקח, לפחות במקור וב-2 עותקים בו יירשמו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה, הוראות שניתנו ע"י המפקח וכל פרטים נוספים שרישוםם יידרש ע"י המפקח. על הקבלן לדאוג לכך שהיומן ישקף את כל מהלך ביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לרשום ביומן מדי יום פרטים בדבר:-

21.4.1 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.

21.4.2 החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו, והשימוש בהם בעבודות.

21.4.3 הציוד המכאני המובא לאתר והשימוש בו, והוצאת ציוד מכני מהאתר.

21.4.4 תנאי מזג האוויר השוררים באתר.

21.4.5 תקלות והפרעות בביצוע העבודות.

21.4.6 התקדמות ביצוע העבודות במשך היום.

21.5 המפקח ירשום ביומן:

21.5.1 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המפקח.

לאונרדו נהר
518209333
מס' חוזה: 3304
מס' אישור חוזה:

קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 518209333
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

- 21.5.2 הערות המפקח או היועץ בדבר מהלך ביצוע העבודות.
- 21.5.3 רישום מלא ושוטף של כל התוכניות שנמסרו לקבלן, תוך ציון מספריהם הסידוריים.
- 21.6 היומן ישמש לפי הצורך גם למתן ורישום הערות המפקח ו/או מפקח הרשות המקומית ו/או היועצים לקבלן, ועל הקבלן לציית לכל הערות והוראות המפקח שנרשמו ביומן, בין אם בנוכחותו ובין אם בהעדרו.
- 21.7 הזכות למפקח לערוך ביומן כל רישום שיראה לנכון המתייחס בכל דרך שהיא לעבודות.
- 21.8 על הקבלן לחתום מדי כל יום על היומן, ואולם הקבלן רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן ע"י המפקח תוך 3 ימים מרישומם על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח, ובלבד שדבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן.
- לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, בין אם חתם עליהם ובין אם לאו.
- 21.9 רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם במפורש באופן האמור לעיל, יחייבו את הקבלן וישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות הכלולות בהם. רישומים ביומן לא יחייבו את המזמין אלא אם נחתמו ע"י המפקח, וגם במקרה זה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום. להסרת כל ספק, מובהר כי רישומים כלשהם ביומן העבודה לרבות רישומים כאמור שהמפקח אישרם, לא ישנו ו/או יגרעו מהוראות הסכם זה. שינוי להסכם יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי הקבלן והמזמין באישור מוסדותיהם כדין.
- באחריות הקבלן לוודא רישום ביומן של הוראות המפקח וחתימת המפקח בצד כל הנחיה שנתן המפקח לקבלן. נתן המפקח הנחיה בע"פ, יוודא הקבלן רישומה ביומן והחתמת המפקח בתוך 24 שעות ממועד נתינתה.
- 21.10 עותק אחד מהיומן, חתום על ידי הקבלן, יימסר מדי שבוע למפקח ועותק אחד ישמר באתר.
- 21.11 הקבלן יערוך וימסור למפקח בכל עת לפי דרישתו ולא יאוחר מאשר עד למסירת העבודות תוכניות המשקפות את העבודות כפי שבוצעו בפועל (להלן - "תוכניות עדות" - **m a d e a s**) במדיה מגנטית. תוכניות העדות תהיינה ערוכות באופן שיקבע ע"י המפקח ולהנחת דעתו וחתימות ע"י מודד מוסמך.

22. שינויים, הוספות והפחתות

- 22.1 בכפוף להוראות סעיף 22.2 להלן רשאי המפקח להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שנוי בעבודות לרבות - צורתן, אופיין, סגנון, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, גובהן, מתארן וממדיהן, לרבות תוספות ועבודות נוספות, או צמצום, הפחתות או בטול עבודות ובכלל זה שינויים בדירות מסוימות בהתאם לדרישת המזמין (להלן בשם הכולל - "שינויים") הכול כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.
- 22.2 הוראת המפקח על שנוי בעבודות לפי סעיף 22.1 לעיל תקרא פקודת שינויים ותינתן בכתב. בכל מקרה שהקבלן צופה שבשל הוראה או היעדר הוראה של המפקח, צפויה תוספת למחיר הכולל, ידווח הקבלן בכתב למזמין וידרוש את אישורו לתוספת המבוקשת על ידי הקבלן.
- מוסכם במפורש, כי תנאי נוסף ומוקדם לזכאותו של הקבלן לקבלת תמורה כלשהי בגין השינוי ו/או בגין הוראת או היעדר הוראת המפקח כאמור, הינו כי הקבלן הודיע למזמין, מראש ובכתב, לפני תחילת ביצועו של השינוי ולפני שנשא בכל הוצאה נוספת בגין השינוי, כי בכוונתו לבקש תמורה בגין השינוי האמור וכי המזמין אישר את קבלת ההודעה ונתן את הסכמתו המפורשת בכתב לביצוע השינוי ולתשלום תוספת כלשהי לתמורה כהגדרתה.
- 22.3 בכפיפה להוראות סעיף 22.12 להלן, לקבלן לא תהיה רשות לעשות שנוי כלשהו על דעת עצמו, ואם שנוי כזה הוצא לפועל, על הקבלן להרוס את העבודה הנדונה או לשנותה על חשבונו בהתאם להוראות המפקח.
- 22.4 ערכו של כל שנוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים יקבע ע"י המפקח. אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השנוי מחמת אי קביעת ערכו.

לצורך קביעת ערכם של השינויים יתחשב המפקח ב-"מאגר המחירים לענף הבנייה", בהוצאת "דקל", הידוע במועד הזמנת השינוי, ללא תוספת % קבלן ראשוני, בהעדר מחירי יחידות

במחירון דקל הנ"ל, יתחשב המפקח בניתוח מחיר על בסיס מחירים הידועים לו בפרויקטים אחרים לעבודות דומות או לחלופין בהצעות מחיר סופיות של לפחות שלושה קבלני משנה ו/או ספקים שיגיש הקבלן בתוספת 10% רווח קבלני. המפקח רשאי להתחשב גם בהצעה ו/או הצעות סופיות נוספות של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים שיקבעו על ידו בתוספת בשיעור הנקוב בנספח 3.1.1. על אף האמור לעיל ולהלן, שינויים שיידרשו ע"י המזמין לפני ביצוע אותן עבודות רלוונטיות אשר לפי קביעת המפקח אין בהם תוספת עלות עבור הקבלן, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תמורה נוספת.

22.5 דרש המפקח באישור המזמין בפקודת שנויים את ביצועה של עבודה על בסיס עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השנויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה כדלקמן :-

22.5.1 הקבלן יהיה זכאי לתשלומים בגין עלות החומרים ושכר העבודה שהושקעו בעבודות. העלות תקבע לפי אופן קביעת המחירים כמפורט בסעיף 22.4.

למען הסר ספק מובהר כי בגין הוצאות טעינה, הובלה, פריקה וציוד מכני כבד, לא תשולם תוספת נפרדת.

22.5.2 עלויות החומרים, העבודה וההוצאות לצורך סעיף זה תקבענה ע"י המפקח על יסוד דו"חות שיגיש הקבלן לשביעת רצונו של המפקח ואשר יכללו :-

22.5.2.1 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.

22.5.2.2 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה, ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות בטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.

22.5.2.3 הוצאות טעינה, הובלה ופריקה.

22.5.2.4 הוצאות ציוד מכני כבד.

הדוחות האמורים בפסקאות 22.5.2.1, 22.5.2.3 ו- 22.5.2.4 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע ודוחות על העובדים כאמור בפסקא 22.5.2.2 לעיל ימסרו למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתקים מכל דו"ח יאושר ע"י המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

22.6 אין הקבלן רשאי לעכב בצוע שנויים מחמת שלא נקבע ערכם אלא באשור המפקח.

22.7 קבל הקבלן פקודת שנויים שלא נקבע בה ערכו של השנוי, והוא בדעה שהשנוי מחייב את העלאת שכר הקבלן - יודיע בכתב למפקח ולמזמין בהקדם האפשרי ובכל מקרה לפני ביצוע עבודה כלשהי בגינה בכוונת הקבלת לדרוש תוספת כלשהי לתמורה, על כוונתו לבקש העלאת שכר הקבלן כאמור. עברו ארבע עשרה ימים מיום מתן פקודת השנויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשנוי לא ישפיע על שכר הקבלן. הודיע הקבלן על דרישה כאמור המזמין מתחייב להתייחס אליה בתוך 14 ימים.

22.8 מחיר העבודות יגדל, לפי המקרה, בהתאם לערכם של השנויים כמפורט לעיל.

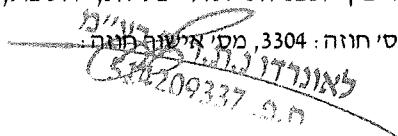
22.9 נדרש הקבלן לבצע שנויים לאחר שהחל בעבודות אליהן מתייחסים השנויים או לאחר שהזמין את החומרים הנדרשים לביצוע אותן עבודות, יחזיר המזמין לקבלן את הוצאותיו בקשר לעבודות וחומרים כנ"ל לאחר שתובא בחשבון התועלת שהקבלן עשוי עדיין להפיק מהם. המפקח יהיה הקובע את הסכום שיהא על המזמין להחזיר לקבלן בהתאם להוצאות פסקא זו.

22.10 למניעת ספקות מוצהר ומוסכם במפורש כי ביצוע שנויים אינו דוחה את המועד הקבוע להשלמת ביצוע העבודות ומסירתן למזמין, וכי הקבלן אחראי גם להשלמת ביצוע השנויים במועד הנקוב לגמר ביצוע העבודות, בכפיפה אך ורק להוצאות סעיף 10.12 לעיל.

22.11 בוטל.

22.12 שינויים ותוספות שיוזמו ע"י רוכשים

הפקת תכניות שינויי דיירים יבוצעו בתכנת שרטוט של אוטוקד (AUTOCAD) הקבלן יקבל את קבצי התכניות לביצוע של הפרויקט מאת מתכנני ויועצי הפרויקט (אדריכל, חשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר) בפורמט אוטוקאד (DWG) ויכין תכניות אדריכליות, חשמל,

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____,  

אינסטלציה ומיזוג אוויר/אוורור לכל דירה בנפרד קנ"מ 1: 50 כאשר בתוכניות אלה יופיעו רק חלק מפרטי התכניות "לביצוע", בהתאם להנחיות שניתנו על ידי המפקח. כמו כן יכין הקבלן תוכניות ופריסות בקנ"מ 1: 25 למטבחים בכל דירה. הקבלן ישלח לרוכשי הדירות "תיק דייר" שיכלול העתקים מתוכניות הדירה, טבלה המפרטת את רשימת הספקים בפרויקט, אפשרויות הבחירה של הריצופים, החיפויים, הכלים הסניטאריים, הברזים, ארונות המטבח, ארונות האמבטיה/חדרי הרחצה, המטחים במטבח ובחדרי האמבטיה/רחצה, רחצה, דלתות הפנים, דלתות הכניסה, כמויות הפריטים, מחירון שינויי דיירים ותוספות, סך הזיכוי בגין כל פריט אצל הספק (במקרה בו הרוכש יזמין פריט חלופי אצל הספק בהתאם למחיר הזיכוי שנקבע בין הספק או הקבלן הממונה למזמין) ובחברה (במקרה בו הרוכש לא יזמין פריט חלופי ואז מחירי הזיכוי לא יהיו קטנים ממחירי היסוד שנקבעו בחוזה זה ונספחים). נוסח ופרטי "תיק הדייר" יועבר לאישור המזמין והמפקח לפני שליחתו לרוכשי הדירות.

באחריות הקבלן לקבל מנציג המכירות של המזמין עדכון מדי שבוע לפחות בדבר חתימת חוזה מכר או בקשות רכישה בפרויקט.

הקבלן מתחייב לבצע עבור רוכש/ים שיבקש/ו זאת, עבודות "שינויים ותוספות" (להלן ביחד - "שינויים"), בהתאם למחירון שינויי דיירים המפורסם ב"מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים קטנים בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ" הידוע במועד חתימת חוזה זה, ובהעדר סעיף מתאים במחירון הנ"ל, בהתאם למחירים המפורסמים ב"מאגר מחירים לענף הבניה" בהוצאת דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ, בכפוף לקיומם המצטבר של התנאים וההוראות המפורטים להלן ובהתאם לאמור בסעיף 17.4 לעיל:

22.12.1 שינויים שהרוכש יהיה זכאי להזמין אצל הקבלן והקבלן יהיה מחויב לבצעם, מתייחסים אך ורק לעבודות בתוך הדירה, ללא פגיעה בקירות חיצוניים של הדירה או בחזות החיצונית של הבניין ו/או בחדר המדרגות ו/או ברכוש משותף של הבניין ו/או בזכויות הרוכשים האחרים והינם מסוג עבודות שאינן דורשות שינוי להיתר הבניה, ו/או שינוי באלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה (למעט אם המזמין ידרוש זאת בכתב) רוכש יהיה זכאי להזמין במסגרת "שינויים ותוספות", אספקת מוצר סטנדרטי/ מוצר משודרג, ללא הרכבתו/ או התקנתו.

מובהר, כי בשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי לבצע שינויים קונסטרוקטיביים ו/או שינויים המחייבים קבלת היתר בניה ו/או תיקון היתר הבניה ו/או שינויים בשטחים המשותפים ו/או בצנרת ורטיקאלית ו/או שינויים שיש בהם כדי לשנות את חזיתות הפרויקט ו/או שטחי ו/או לעכב את ביצועו והשלמתו של הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו על ידי המזמין (לרבות מועד קבלת טופס 4 לחיבור הפרויקט לתשתיות ולאכלוסו וכן תעודת גמר).

מודגש, כי על הקבלן לבצע כל שינוי בהתאם להוראות כל דין ו/או תקן, בלבד.

22.12.2 הקבלן מתחייב לקבל מכל רוכש שיהיה מעוניין בכך, רשימת שינויים מסודרת, למסור אותה, לפי הצורך המקצועי ליועץ ו/או ליועצים ע"ח הרוכש, אשר השינויים מתייחסים לתחום ייעוץ, ולקבל על כך את אישורו ו/או אישורם כאמור, להכין תכניות שינוי דיירים ממוחשבות בקנה מידה 1: 50 לבינוי, חשמל, אינסטלציה מיזוג אוויר ואוורור ופקודת שינויים הכוללת את מחיר השינויים המוצע על ידו, ובה פירוט ההפחתות ו/או התוספות הכרוכות בביצוע השינויים ולהמציא כל אלה למפקח לאישור.

הצעות מחיר לביצוע שינויים יינתנו גם לרוכשים אשר טרם חתמו על הסכם המכר ומתננים רכישת הדירה במידע על עלויות השינויים (המזמין רשאי לבקש גם אומדן). מחיר השינויים לא יעלה על המפורט לעיל, כשהוא צמוד למדד ובתוספת מע"מ כדין.

תנאי התשלום בגין ביצוע השינויים יסוכמו בין הקבלן לרוכשים.

22.12.3 כל התקשרות לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכש כפופה לזכות המזמין ו/או מי מטעמו להתנגד לביצועה. על הקבלן לקבל אישור המזמין בטרם יבצע התקשרות לביצוע שינויים בין הקבלן לרוכש, כי אכן נחתם הסכם מכר בין המזמין לרוכש וכי שולמו במסגרתו לפחות 15% ממחיר הדירה.

22.12.4 הקבלן מתחייב כי הסכם השינויים שיחתם בינו לבין רוכשים שיהיו מעוניינים בביצוע שינויים יהיה בנוסח המצורף כנספח 3.1.18 לחוזה זה ו/או בנוסח אחר אשר הוראותיו יתאמו את הוראות סעיף 22.12 זה ואשר יאושר מראש ע"י המזמין.

22.12.5 הקבלן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד בנוסח האמור בסעיף 22.12.4 לעיל והעתק ממנו יועבר למזמין ב- 2 עותקים (אחד מהם למפקח) מיד עם חתימתו ולא יאוחר מ- 7 ימים ממועד חתימתו. ההסכמים יכללו תכנית השינויים (בצבעים) שבה יסומנו השינויים ביחס לתכנית המקורית, מפרט כולל כתב כמויות ומחירים וכן לוח זמנים לביצוע השינויים. להסרת ספקות יובהר כי אין בהעברת ההסכם למזמין כדי ליצור יריבות בין הרוכש לבין המזמין ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת והבלעדית של הקבלן עפ"י הסכם השינויים הנפרד עם הרוכש.

22.12.6 התמורה מהרוכשים עבור השינויים תגיע במלואה לקבלן בכפוף לאמור בסעיף 22.12.12 להלן והוא יהיה האחראי הבלעדי לגבייתה ולא תחול על המזמין כל אחריות לכך. על הקבלן לגבות התשלום לביצוע השינויים מראש מהרוכשים כתנאי לביצוע השינויים.

הקבלן מתחייב לקבוע בהסכמים שיחתמו בינו לבין ספקי מטבחים וכלים סניטרים המבצעים את השינויים ו/או השדרוגים (להלן בס"ק זה: "**הספקים**"), כי עליהם לתת לרוכשים ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא ההיקף הכספי של התשלומים שישולמו ע"י הרוכשים לספקים בגין השינויים ו/או שדרוגים (כולל מע"מ). עמלת הערבות תפורט מראש לרוכשים, ותחול על הרוכשים.

עוד מתחייב הקבלן שבמכתב לרוכשים המפנה אותם אל הספקים, יצוין מפורשות כי הם זכאים לדרוש ערבות בנקאית מהספקים בגין התשלומים, תוך ציון כי עמלת הערבות תחול על הרוכשים.

22.12.7 הקבלן מתחייב לקבוע בהסכמים שיחתמו בינו לבין ספקים וקבלני משנה שעליהם למסור לרוכשי דירות בפרויקט שמזמינים שינויים ו/או שדרוגים, ערבות בנקאית אוטונומית על מלוא ההיקף הכספי של התשלומים שישולמו ע"י רוכשי הדירות לספקים/קבלני המשנה בגין השינויים (כולל מע"מ) כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

עוד מתחייב הקבלן שבמכתב לרוכשי הדירות המפנה אותם לספקים ולקבלני משנה יצוין שעליהם להבטיח את התשלומים לקבלנים/ספקים על ידי קבלת ערבות בנקאית אוטונומית במלוא ערך התשלומים, כאשר עמלת הערבות תשולם על ידי הרוכש.

22.12.8 הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי הרוכש ו/או המזמין בכל הקשור לשינויים אשר יוזמנו ע"י הרוכש. כל דרישה לתיקון פגמים ו/או ליקויים שתבוא מהרוכש ו/או מהמזמין, תחייב את הקבלן לביצוע התיקונים, כאילו הייתה דרישה בהתאם להוראות חוזה זה. ביצוע התיקון יהיה מיד לפי דרישת המזמין או הרוכש ובשום פנים ואופן לא יגרום לעיכוב כלשהו במסירת החזקה לרוכש עפ"י המועד החוזי הנקוב בחוזה המכר שבין המזמין לרוכש. הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק או דרישה שיופנו בעניין זה אל המזמין, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה של המזמין בעניין זה.

22.12.9 הקבלן יימנע מלהתנות מסירת הדירה למזמין ו/או לרוכש בתשלום חוב כספי בקשר לשינויים והמזמין לא יהיה מנוע למסור חזקה בדירה לרוכש, גם כאשר יתגלעו חלוקי דעות כספיים ו/או אחרים בין הקבלן לרוכש בקשר לשינויים.

22.12.10 המזמין שומר לעצמו זכות להתערב ולשנות מחירי השינויים שנקבעו ע"י הקבלן במקרים שמתעורר חשד לרווח מופרז.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחייב הקבלן את בעלי הקרקע בגין שינויים ותוספות בדירותיהם בשיעור הנמוך ב-0% מהמחיר עפ"י המחירון דלעיל שיהיה בתוקף אותה עת. בנוסף להנחות בעלי הקרקע המזמין יהיה רשאי להנחות את הקבלן ליתן לפי שיקול דעתו הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר עפ"י המחירון דלעיל לעוד כ-10% מהדירות בפרויקט.

22.12.11 הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יגבה מהרוכשים מחירים הגבוהים מהמפורט לעיל.

22.12.12 הקבלן ייתן הצעות מחיר לביצוע שינויים בדירות לפי המחירון ללקוחות שיפנה אליו המזמין גם לפני חתימת חוזה מכר. ובלבד שנחתם זיכרון דברים או שהתקבל מכתב מהמזמין כי מדובר במתעניין פוטנציאלי לרכישה.

לאונרדו נ.ת.ר.
514209337

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

מס' חקט: אנה פרנק 25 רמת גן

אפריקה התחשט עירחית בע"מ

22.12.13 במידה והקבלן קיבל כספים מהרוכש עבור שינויים אך לא ביצעם, יהא המזמין רשאי אך לא חייב, לקזז סכומים אלו מהמגיע לקבלן על פי חוזה זה ולהחזירם לרוכש, או לבצע את השינויים בעצמו או על ידי מי מטעמו.

22.12.14 מוסכם בזה כי אין בביצוע השינויים כאמור לעיל בכדי לפגום ו/או לגרוע ו/או לשנות מתנאי חוזה זה וביצוע השינויים עבור הרוכשים לא יהווה כל סיבה/עילה להארכת תקופת הביצוע, לעיכוב במסירת הדירה/ות (אלא אם סוכם אחרת בין הקבלן לבין הרוכש) ו/או לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודות.

22.12.15 הקבלן יבהיר לרוכש בגוף הסכם השינויים כי אין בהסכם השינויים כדי לגרוע מחיוביו של הרוכש כלפי המזמין על פי חוזה המכר ו/או כדי לדחות את מועד ביצועם. בנוסף, ככל שיקבע בהסכם השינויים שבין הקבלן לרוכש כי תחול דחייה במועד המסירה בגין השינויים (ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי לקבוע איחור העולה על 45 ימים ללא קבלת הסכמת המזמין), מתחייב הקבלן בהתחייבות שהפרתה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה לכלול הוראה מפורשת כי סעיף זה הינו סעיף הדוחה את מועד המסירה המוסכם שבין הרוכש למזמין, כי תקופת הדחייה בגין השינויים תיוסף על כל תקופות הדחייה והעיכובים המותרים על פי חוזה המכר עם המזמין, ובכלל זה תקופת "הגרייס" הקבועה בחוזה הנ"ל, כי האמור לעיל נעשה הן לטובת הקבלן והן לטובת המזמין וכי האמור יהווה במפורש חוזה לטובת צד שלישי כמשמעות המונח בפרק ד' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, כאשר הצד השלישי הינו המזמין.

22.12.16 הקבלן יבצע שינויים בדירות שחוזה הרכישה שלהן בוטל ושטרם הביטול נערכו בהן שינויים, כך שהדירות תתאמנה בסופו של דבר לתכנון הסטנדרטי, לפי דרישת המזמין עפ"י פקודת שינויים, וזאת תמורת תשלום נוסף בהתאם להוראות ההסכם.

22.12.17 מוסכם כי מחיצות הפנים של הדירה, למעט קירות המתוכננים מבטון, בכמות המתוארת בתוכניות המכר ובקווים ישרים וניצבים ימוקמו לפי בקשת הקונה בכפוף להוראות כל דין, מבלי שהקבלן יגבה תשלום ובלבד שבקשה כאמור תוגש לקבלן, בצרוף שרטוט מפורט לפחות 40 ימים בטרם נוצקה רצפת הדירה.

22.12.18 הקבלן לא יגבה תשלום על הזזת שקע חשמל, מפסקי חשמל, נק' גז, נק' תאורה, כיור ו/או אסלה ו/או ברז בתוך החדרים לפני ביצוען לפי בקשת הקונה, בכפוף להוראות כל דין ובלבד שבקשה כאמור תוגש לקבלן, בצרוף שרטוט מפורט לפחות 40 ימים בטרם נוצקה רצפת הדירה.

22.12.19 מוסכם, כי ביצוע שינויים כמפורט בסעיפים 22.12.17 ו- 22.12.18 לא יהוו עילה לעיכוב במועד השלמת הדירה ומסירתה למזמין או לרוכש, לפי העניין.

22.12.20 כל הטיפול בנושא שינויי דיירים יתבצע על ידי הקבלן, וכל האחריות בנושא זה תחול עליו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, העמדת נציג מטעם הקבלן לטיפול בנושא שינויי דיירים, פתיחת תיק שינויים, מפגשים עם הדיירים לצורך תאום והזמנת השינויים, העברת העתק טופס השינויים למהנדס ולמתכננים הרלוונטיים וכן כל פעולה אחרת כפי שתידרש על ידי החברה ו/או המהנדס בקשר עם שינויי דיירים.

22.12.21 הקבלן יעסיק בעל מקצוע מיומן (אדריכל וכד') בעל יכולת עריכת שינויים בצורה ממוחשבת, אשר עיסוקו היחיד באתר יהיה הטיפול בשינויים על כל המשתמע מכך – חתימה, מעקב וביצוע של הסכם השינויים ושל הוראות אלה. בעל המקצוע המיומן יהיה מקצועי, רהוט, בעל יכולת לתקשר עם הדיירים וייצג נאמנה את המזמין. בעל המקצוע יהיה מסביר פנים.

22.12.22 לצורך טיפול בנושא השינויים, יוקם משרד במיקום שיועבר לאישור המזמין אשר מועדי הפעילות בו יהיו בהתאם לצורך ולקביעת פגישות מראש. המשרד יהיה ייצוגי ומסביר במידה שיאפשר קבלת הדיירים ופגישות עמם בצורה נאותה ותהיה בו פינת המתנה, שולחן ישיבות, מחשב ומדפסת וכל הנדרש לעבודה יעילה מול הדיירים. בעל המקצוע יהיה זמין ויענה לטלפונים מהדיירים גם מעבר לשעות קבלת קהל, כל עוד שהיום והשעה הנם סבירים.

22.12.23 על פי דרישה מאת המזמין הקבלן יעביר לחברה אחת לרבעון דו"ח מאושר על ידי המזמין ו/או רואה חשבון בדבר החוזים שנחתמו עם הרוכשים בקשר לשינויים.

שהתקבלה בגין חוזים אלה, השינויים שבוצעו על ידי הרוכשים ותקופת דחיית המסירה כתוצאה מהשינויים במידה וקיימת.

23. הפסקת העבודות

23.1 הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדשן אלא אם נתנה לו ע"י המזמין הוראה בכתב על כך.

23.2 הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי האמור בסעיף 23.1 לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות והחומרים בכל מקום בו הם מצויים לרבות מחוץ לאתר ולהגנתן לפי הצורך לשביעות רצון המפקח ולאמצעי הגנה ובטיחות כלפי העוברים ושבים והסביבה.

23.3 הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות לפי הוראות המזמין כאמור בסעיף 23.1 תחולנה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המזמין נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות הנ"ל. שער ההוצאות יקבע ע"י המפקח לאחר שינתן לקבלן להשמיע טענותיו ולהגיש חשבונותיו.

בכל מקרה לא יעלה שער ההוצאות על הוצאותיו הממשיות של הקבלן בגין הפסקת העבודות. הוצאות ממשיות לעניין זה הינן שכר עבודה לעובדים בשטח, הוצאות בגין מנוף, שמירה, ביטוח וכדומה, בכפוף לאמור להלן:

23.3.1 עובדים - אם ניתנה התראה לקבלן 30 יום לפחות לפני הפסקת העבודות - יהיה זכאי הקבלן לפיצוי בעבור שכר של חודשיים בגין העובדים.

אם ניתנה התראה לקבלן בת פחות מ - 30 יום - ישלם המזמין לקבלן שכר עבודה עבור עובדים למשך פרק הזמן שממועד הפסקת העבודות בפועל ועד ל- 120 יום ממועד מתן ההודעה.

23.3.2 מנוף - הוצאות בגין דמי שכירות או הוצאת פירוק המנוף והעברתו. והכול לפי הוראת המפקח בכתב.

על אף האמור לעיל לא יגיע לקבלן תשלום לפי סעיף זה אם ההפסקה הזמנית נגרמה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או במקרה שהקבלן לא עשה ככל יכולתו למזער את הנזק, ככל האפשר. מובהר בזאת למען הסדר הטוב, שפרט להוצאות הממשיות כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצויים כלשהם.

23.4 הייתה הפסקת ביצוע העבודות נחוצה, לפי שקול דעתו הבלעדי של המפקח, ליעילות ביצוע העבודות, או שנגרמה באשמת הקבלן - תחולנה על הקבלן ההוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה.

23.5 בכל מקרה של הפסקה זמנית בביצוע העבודות יהיה הקבלן חייב לחדש ביצוען מיד לפי דרישת המזמין במחירי החוזה וללא כל תוספת או פיצוי (בכפוף למותנה בסעיף 23.3 לעיל) אך יהיה זכאי לתאום לוח הזמנים באופן שמועדי הביצוע של עבודות שטרם בוצעו ידחו בתקופה השווה לתקופת הפסקת העבודות בתוספת 14 ימי התארגנות.

23.6 הופסק ביצוע העבודות לצמיתות בכל שלב שהוא לאחר שהוחל בפועל בביצוען תעשה התחשבות סופית על בסיס לוח התשלומים (נספח 3.1.10) בלבד לגבי העבודות שבוצעו או/וגם שנותרו לביצוע ולא הופסקו, לכל המאוחר תוך 30 יום מגמר ביצוע אותן עבודות או תוך 30 יום מתאריך מתן ההוראה לפי סעיף 23.1 לעיל, הכול לפי המאוחר יותר וישולמו לקבלן הסכומים הבאים:-

23.6.1 הסכום המגיע בהתאם לתוצאות ההתחשבות דלעיל;

23.6.2 מחיר החומרים שסופקו ע"י המזמין באם הקבלן חויב בהם ולא נעשה בהם שימוש בעבודות; ונמסרו למזמין כשהם שלמים ותקינים.

23.6.3 מההפרש שבין 70% משווי העבודות שבגינן ניתן צו התחלת עבודה לבין שווי העבודות שבוצעו בפועל כמוגדר להלן ישולם לקבלן 10%.

למס' חוזה 3304
מס' אישור חוזה

קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

למטרת סעיף זה - "שווי העבודות" - שווי העבודות כנקוב בסעיף 7.11 ללא תאום למדד.

"שווי העבודות שבוצעו בפועל" - הסכום ששולם לפי סעיף 23.6.1 לעיל כשמעוקר ממנו סכום ההצמדה בלבד, ובלבד שאינו עולה על 50% משווי העבודות.

23.7 הופסק ביצוע העבודות, לצמיתות אחרי חתימת החוזה אך לפני צו התחלת עבודה או לפני שהקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יחולו ההוראות שלהלן:

ככל והפסקת העבודות הינן באשמת המזמין - ישולם לקבלן פיצוי בגין ההוצאות הישירות שהוציא הקבלן עד למועד הביטול בתוספת 15% רווח לקבלן.

ככל והפסקת העבודות הינן בגין סיבה שאינה תלויה במזמין לא יהיה פיצוי לקבלן.

23.8 תשלום הסכומים כאמור בסעיפים 23.6 או 23.7 לעיל, לפי העניין, יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודות ותביעות לכסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודות, ופרט לכך לא יגיע לקבלן דבר מהמזמין. עם ביצוע התשלום יהיה המזמין חפשי ומשוחרר מכל התחייבות כלפי הקבלן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יהיה זכאי להשלים העבודות באמצעות קבלן אחר מבלי שייגיע דבר לקבלן בגין זאת.

23.9 נגרמה הפסקת ביצוע העבודות באשמת הקבלן, לרבות במקרה בו בעקבות הפרת מי מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, הורה המזמין על הפסקת ביצוע העבודות - תחולנה כל ההוצאות שנגרמו לקבלן ולמזמין עקב כך על הקבלן, ולא יגיע לקבלן כל פיצוי עקב כך, לרבות אך לא רק התשלומים הנזכרים בסעיף 23 זה לעיל ולהלן.

23.10 למרות האמור בסעיף 23.3 לעיל, במידה וביצוע העבודות יופסק באמצע שלב שבגינו ניתן לקבלן צו התחלת עבודה לתקופה רצופה העולה על 9 חודשים עפ"י הוראת דין, אזי תהיה למזמין הברירה:

23.10.1 להפסיק ביצוע העבודות לצמיתות, ובמקרה זה יראו את העבודות כמופסקות בשיעור הנקוב בסעיף 23.6 אף אם בפועל שיעור העבודות המופסק היה גבוה יותר, ויחולו ההוראות סעיף 23 לעיל בהתאם.

23.10.2 במידה וביצוע העבודות יופסק למשך תקופה העולה על 9 חודשים, אך לא יותר מ-15 חודשים, יהא רשאי המזמין להורות לקבלן לחדש את ביצוע העבודות בתוספת שתקבע בהסכמה בין הצדדים.

בכל מקרה של הפסקת ביצוע העבודות עפ"י הוראות דין, יראו את כל המועדים בלוח הזמנים החל מצו ההפסקה כנדחים בתקופה השווה לתקופת ההפסקה.

24. סילוק יד הקבלן

24.1 אם הקבלן לא ימלא אחר איזו מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, או אם במהלך ביצוע העבודות יקבע המפקח כי קבלן אינו ממלא את תנאי החוזה, או כי אינו מבצע את העבודות בקצב המתאים, או ברמה הנאותה או כי קיים חשש שהעבודות לא תושלמנה במועד - ידרוש המזמין או המפקח מהקבלן במכתב רשום לקיים את תנאי החוזה תוך זמן שיצוין במכתב המפקח ולפחות 14 ימים.

לא מילא הקבלן אחרי דרישת המזמין או המפקח כאמור תוך המועד הנקוב בדרישה, אזי יהיה המזמין או המפקח רשאי להפסיק את עבודות הקבלן ע"י הודעה במכתב רשום (להלן - "צו הפסקת עבודה") ובמקרה זה יהיה המזמין זכאי לתפוס את העבודות, לסלק את הקבלן מהאתר ולהשלים את העבודות בעצמו או באמצעות אחרים.

24.2 הופסקו העבודות על ידי המפקח כאמור בסעיף 24.1 לעיל, לא יהיה הקבלן רשאי לקבל או להוציא את האמצעים והחומרים מהאתר או/וגם מסביבתו עד לגמר העבודות ויחולו ההוראות דלקמן:

24.2.1 עם מתן צו הפסקת עבודה יהיו האמצעים והחומרים משועבדים לטובת המזמין להבטחת כל סכום העשוי להגיע למזמין מהקבלן עפ"י החוזה. השעבוד יכנס לתוקפו מעצם מתן צו הפסקת עבודה ללא צורך בכל מסמך נוסף.

24.2.2 המזמין או כל אדם אחר שיורשה על ידו (לרבות קבלן אחר) רשאים להשתמש באמצעים, בציוד ובחומרים שיהיו באתר במועד זה ולהשלים במקום הקבלן את העבודות נשוא הסכם זה, ושום פיצוי לא יגיע לקבלן תמורת השימוש שיעשה בהם על ידי המזמין או בהתאם להוראותיו אף אם השימוש בחומרים הביא לכליתם, בכפוף אך ורק למותנה בסעיף 24.5 להלן.

24.2.3 הוצאות השמירה על האמצעים והחומרים בהם ישתמש המזמין בפועל יחולו על המזמין, אולם המזמין אחראי כלפי הקבלן בעד שלמות אמצעי הקבלן אך ורק עד לתאריך שיקבע לפי סעיף 24.2.4 להלן.

24.2.4 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן בכל עת לסלק את האמצעים והחומרים, כולם או מקצתם, על חשבונו הוא בתוך המועד שיצוין בהודעת המזמין.

אם הקבלן לא יציית להוראות אלה בתוך המועד הנקוב בהן, תפוג אחריותו של המזמין לשלמות אותם אמצעים וחומרים, והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם כטוב בעיניו ובכלל זה למכרם, לנטשם, להשמידם, לסלקם ע"ח הקבלן או אחרת, ולקבלן לא תהיה טענה או תביעה כלשהי בקשר אליהם כלפי המזמין.

24.3 בוטל.

24.4 ממועד תפיסת העבודות ע"י המזמין ועד להשלמת העבודות ותקופת הבדק לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום מהמזמין.

24.5 לצורך עריכת החשבון בין הקבלן והמזמין יקבע המפקח לפי שקול דעתו הבלעדי את הבאות :-

24.5.1 הסכום המגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות עד למועד סילוק יד הקבלן בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - "**שכר עבודות שבוצעו**").

24.5.2 אומדן הסכום שהיה מגיע לקבלן אילו השלים העבודות בניכוי הסכומים ששולמו לקבלן או שיש לזקפם כמשולמים (להלן - "**אומדן שכר החוזה**").

24.5.3 הוצאות השלמת העבודות ובדקתן כפי ששולמו בפועל ע"י המזמין בתוספת הוצאות תקורה של המזמין כפי שיהיו בפועל (להלן - "**הוצאות השלמת העבודות**").

24.5.4 הנזק שנגרם למזמין בגין הדחייה בהשלמת העבודות, כל נזקים והוצאות אחרים שנגרמו למזמין בגין סילוק יד הקבלן וכל פיצוי אחר שהקבלן חייב בתשלום למזמין (להלן - "**נזקי המזמין**").

24.6 עלה אומדן שכר החוזה על הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין, ישולם ההפרש לקבלן, ובלבד שהקבלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על שכר העבודות שבוצעו בצרף ערך החומרים שנעשה בהם שימוש ע"י המזמין לפי סעיף 24.2 לעיל כפי שיקבע ע"י המפקח.

24.7 עלו הוצאות השלמת העבודות ונזקי המזמין על אומדן שכר החוזה, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש למזמין בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמפורט בנספח 3.1.1 והמזמין יהא זכאי לגבותו מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון, לרבות באמצעות מימוש הערבויות הבנקאיות. המזמין יהיה זכאי לתבוע ולקבל הפרש זה או כל חלק ממנו מהקבלן בכל עת ואף לפני מועד השלמת העבודות ובדקן ובלבד שהתביעה תבוסס באומדן חתום ע"י המפקח.

24.8 הזכות למזמין לעשות שימוש מידי בזכויותיו לפי סעיף 24 ללא צורך בכל התראה מוקדמת גם בכל מקרה שהקבלן פושט את הרגל, או הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה או שניתן לנגדו צו קבלת נכסים, או מונה לו או לנכסיו כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה לקבלן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוק, או שאינו משלם את חובותיו או מתקשה בתשלומיו באופן שלפי שקול דעת המפקח או המזמין, עלול לפגוע בכושרו לממן ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בביצועה.

25. בדיקות לצורך חשבונות ביניים

קבלן, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

לאונרדו גת
524209337
ח.ג.

ההסכם הנו פאושלי וביצוע העבודות מבוסס על החוזה ועל נספחיו. קצב התקדמות העבודה על פי לוח הזמנים והשלב, ועמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יקבעו על סמך העקרונות הבאים :-

- | | |
|------|---|
| 25.1 | בדיקות חשבונות הביניים תיעשה בהתאם להתקדמות הביצוע עפ"י לוח הזמנים ולוח התשלומים. |
| 25.2 | בדיקות למטרת חשבון חלקי אין מהוות אישור על טיב העבודות או אישור לכך שהעבודות נעשו בהתאם לנספחים. |
| 25.3 | בכל מקרה של מחלוקת בכל הנוגע לבדיקות ולתוצאותיהן יכריע המפקח. |
| 25.4 | תכנית מדידה לאחר ביצוע תעודכן ותבוצע ע"י מודד מטעם הקבלן (על חשבון הקבלן) עם התקדמות (AS MADE) בכל שלב ושלב ובכל הנוגע לעבודות הקבלן לרבות לאחר ביצוע היסודות, לאחר יציקת ריצפת קומת קרקע, לאחר יציקת כל תקרת ביניים, מערכות ת"ק (קווי מים, ביוב, ניקוז, תאורה, חשמל תקשורת וכד') וכן ביצוע עבודות פיתוח לרבות כבישים, מדרכות וכ"ו בכל שלב שיידרש ע"י המפקח, לדוגמא: עם מיקום אבני שפה וכד'. המדידה והתוכניות יבוצעו ע"י מודד מוסמך אשר יאושר מראש ובכתב ע"י המזמין וע"י הקבלן. למזמין שמורה הזכות שלא לאשר מודד מבלי צורך לתת הסבר לקבלן. הגשת תכניות כאמור הינה תנאי מוקדם לבדיקה ואישור חשבונות ביניים. לפני בואו לבצע בדיקה או לאשר בדיקה, רשאי המפקח ליתן הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה, לסייע למפקח לבצע את הבדיקות הדרושות, לספק את כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך הבדיקות ולהמציא את הפרטים הדרושים בקשר לכך. |
| 25.5 | לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע הבדיקות - רשאי המפקח לדחות מועד ביצוע הבדיקות או לבצען בהעדרם, ויהיו רואים את תוצאות הבדיקות כפי שאושרו ע"י המפקח כתוצאותיהן הנכונות של הבדיקות והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. |
| 25.6 | נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע הבדיקות כאמור, רשאי הוא לערער בכתב תוך 48 שעות על כל תוצאה שנקבעה והמפקח יקבע מועד לביצוע הבדיקה מחדש. בדיקה שבוצעה מחדש תהיה סופית וללא עוררין כפי שנקבעה ע"י המפקח. |

26. ניקוי העבודות ופנוי האתר

- בגמר כל העבודות, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו הוא את האתר מכל ציוד מתקנים אמצעים פסולת שייירי בנין וחומרים אחרים - בין אם הם נובעים מהעבודות ובין אם נובעים מקבלנים מיוחדים ו/או אחרים - ולהשאיר אתר נקי כשסביבתו מיושרת הכול לשביעת רצונו של המפקח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - על הקבלן לנקות ולהוריד כל כתמי צבע או נוזלים אחרים וכן סימני לכלוך אחרים ועקבותיהם מחלקי העבודות השונים, ועליו להשאיר את כל העבודות מושלמות נקיות ומוכנות לשימוש.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקראת מסירת כל דירה לרוכש, על הקבלן לבצע ניקיון יסודי של הדירה והשטחים הציבוריים באמצעות חברת ניקיון בעלת יכולת וניסיון.
- מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26, על סעיפי המשנה בו, הקבלן מתחייב להעמיד מכולה, בגודל ובמיקום שיוורה לו המפקח, לתקופת שמתחילת אכלוס הבניין ועד חודשיים לאחר סיום אכלוס הבניין, לשימוש הדיירים ולפינוי כל פסולת שהיא שתיווצר במהלך האכלוס. הקבלן יודא כי המכולה תרוקן באופן שוטף ובפרט מיד עם התמלאותה. למען הסדר הטוב יובהר כי קנסות בגין שימוש לא נאות או שלא בהתאם לאישור הרשויות במכולות ובפינוי הפסולת ע"י הדיירים, לא תחול על הקבלן.
- 26.2 נמסרו לפי דרישת המזמין חלקים של העבודות קודם לגמר כל העבודות תחולנה הוראות סעיף זה על חלקי העבודות שנמסרו. האמור בסעיף זה מתייחס גם לכל הנוגע לעבודות קבלנים מיוחדים.

- 26.3 הקבלן יבצע האמור בסעיף 26.1 לעיל באופן שוטף במהלך ביצוע העבודות לפחות אחת ליום, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מועד ואופן שהמפקח יורה.

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

(Handwritten signature)

- 26.4 הקבלן לא ישפוך עודפי חומרים ואשפה אלא במקום שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת, ויקפיד כי הובלת חומרים ואמצעים לאתר וממנו תיעשה ללא השלכת פסולת, נזילות וכתמים ומבלי שייגרמו נזקים בדרכים ובשטחים פרטיים וציבוריים ויהיה חייב לשפות את המזמין בגין כל דרישה, תביעה והליכים משפטיים, במידה וינקטו כנגד המזמין, בגין הפרת התחייבותו דלעיל של הקבלן. בכל מקרה אין לקבור פסולת באתר. לפי דרישת המזמין, ימצא הקבלן אישור בדבר התקשרותו עם אתר פסולת מאושר לצורך הטמנת הפסולת מחוץ לאתר וימצא למזמין את כל אישורי ההטמנה באתר כאמור כתנאי נוסף לתשלום האחרון.
- 26.5 כל שעל הקבלן לבצע לפי סעיף זה יהיה על חשבונו ובאחריותו הבלעדיים.

27. השלמת העבודות ומסירתן

- 27.1 בגמר העבודות יודיע הקבלן בכתב למפקח כי העבודות מוכנות למסירה, ותוך 7 ימים מקבלת ההודעה יבקר המפקח באתר ויערוך פריטכל המתייחס למידת גמר העבודות ומצבן.
- 27.2 המפקח יאשר את השלמת העבודות, רק בהתמלא כלל התנאים הבאים :-
- 27.2.1 כל העבודות, לרבות השנויים, הושלמו לשביעת רצונו של המפקח היועצים והמתכננים ועמדו במבחני קבלה כפי שיקבע המפקח.
- 27.2.2 העבודות עמדו בכל הבדיקות והמבחנים הנדרשים עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין וניתנו כל האישורים הנדרשים לתקינותן המלאה ולתפעולן לרבות אישור בודק חשמל מוסמך, המתכנן, הרשות המקומית וטופס 4 רלוונטי.
- 27.2.3 הקבלן בצע את התחייבותו לפי סעיף 26 לעיל.
- 27.2.4 הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות ושהוא אחראי לתיקונו.
- 27.2.5 הקבלן מסר למפקח את התוכנית as made ("תוכניות עדות") בהתאם להוראות סעיף 21.11 לעיל, ואת מפות המדידה שתידרשנה ע"י הועדה המקומית/הרשות המקומית כשהן חתומות ע"י מודד מוסמך.
- 27.2.6 הקבלן מסר למזמין ו/או לרוכשי היחידות במבנה הוראות תחזוקה ושימוש בהתאם לחוק המכר (דירות) לרבות באשר לרכוש המשותף.
- על הקבלן להעביר למפקח עותק מההוראות התחזוקה והשימוש לאישורו.
- 27.2.7 הקבלן מסר למזמין ו/או לרוכשים ובהתאם להחלטת המזמין, תעודות אחריות לבדק עפ"י נוסח תעודת האחריות המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 3.1.16, ואריחים רזרבה לריצוף/חיפוי זהים לאלו שבוצעו בדירות/שטחים ציבוריים בגמר התיקונים (לפחות 2% או 2 מ"ר הגדול מביניהם).
- 27.2.8 קבלת כל האישורים בדבר תקינות כל הבדיקות המתחייבות עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין לרבות אישור רשויות ו/או גופים מוסמכים נוספים בדבר גמר העבודות ובכללם: אישור בזק, חברת החשמל, טל"כ ומע"צ, וכן טופס 4 לחיבור הפרויקט לתשתיות ולאכלוסו למעט אלו שבאחריות היזם על פי הסכם זה.
- 27.2.9 הקבלן מסר למזמין את ערבות הבדק הנזכרת בסעיף 9.4 לעיל.
- 27.2.10 הקבלן העביר דוח מסכם "נקי" כולל תעודת אחריות ל - 4 שנים (שכל הצנרת תקינה וללא פגיעות ותקלות) של בדיקות אינסטלציה שבוצע ע"י חברה המתמחה בכך כגון ברביטק טכנולוגיות או שוי"ע הכולל את הבדיקות הבאות: צילומים וורטיקליים ואופקיים לכל צנרות הניקוז, דלוחין וביוב בשטחים הציבוריים ובדירות, בדיקות הצפה בדירות לאביק אמבטיה, בדיקות הצפה לכל צנרת ניקוז, ביוב ודלוחין בדירות כולל קופסאות ביקורת וקולטנים על חיבור T וכולל, סריקה טרמית ובדיקות רטיבות אפשרית, בדיקת לחץ לווידוי שאין נזילה מצנרת מים קרים/חמים.
- 27.3 בכל הנוגע לקבלת העבודות או אי קבלתן, מצבן, מידת גמר העבודות ומלוי התנאים הנזכרים בסעיף 27.2 לעיל יהיה המפקח קובע בלעדית סופית וללא עוררין והחלטתו תרשם בפריטכל הני"ל. על אף האמור בסעיף 27.2.9 לעיל הקבלן יהיה זכאי לתשלום חלק מהחשבון הסופי למעט הסכום הנקוב בלוח התשלומים בגין קבלת תעודת גמר כדון, ככל שהושלמו יתר התנאים סעיף 27.2 לעיל.

27.4 המפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו כאמור בסעיף 27.2 לעיל, או לקבלן בכפוף להשלמתן בעתיד לשביעות רצונו, ובמקרה אחרון זה תחולנה ההוראות הבאות: -

27.4.1 על הקבלן לבצע התיקונים בתוך המועד שיקבע לכך ע"י המפקח בפרטיכל.

27.4.2 המזמין זכאי לעכב מהיתרה שתגיע לקבלן אותה עת את העבודות שטרם הושלמו, שעל הקבלן לבצע לפי קביעת המפקח, בתוספת 20%. במקרה כאמור רשאי המזמין אך לא חייב, שלא לעכב כאמור, אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום שהמפקח יקבע.

27.4.3 לא בצע הקבלן את התיקונים במועד, יהיה המזמין זכאי לבצעם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין.

27.5 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.1 עד 27.4 לעיל, ימסור הקבלן, באישור המפקח, הודעת זימון לסיור באתר העבודות בדרג סמנכ"ל המזמין וסמנכ"ל הקבלן. מועד הסיור יתואם בין הסמנכ"לים הנ"ל. במהלך הסיור יודא הקבלן כי העבודות הושלמו ואין ליקויים נראים לעין בעבודות.

27.6 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.5 לעיל, יתואם סיור באתר העבודות בדרג מנכ"ל המזמין ומנכ"ל הקבלן.

27.7 לאחר ביצוע האמור בס"ק 27.6 לעיל תבוצע תחילה מסירה של השטחים המשותפים, המערכות והמעלות בבניין לנציגות ראשונה של דיירי הבניין, ורק לאחר מכן תחל מסירת דירות לרוכשי דירות בבניין.

27.8 המזמין רשאי לוותר ו/או לבקש לבצע במקביל, כ"א מהתהליכים המפורטים בס"ק 27.5 עד 27.7 לעיל, ובכל מקרה מובהר כי אין באישורים ו/או ההליכים כאמור לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או הדין, ואין בהם משום אישור לאיכות ו/או טיב ו/או העדר ליקויים בעבודות.

27.9 תאריך קבלת החזקה באותו שלב ע"י המזמין ו/או רוכשי הדירות, ללא כל הסתייגות בדבר ליקויים ופגמים, לרבות חיבור סופי של המערכות שהותקנו במסגרת העבודות, למערכות עירוניות קיימות ובכפוף לאחזקת העבודות ע"י הקבלן, ועל חשבונו, עד למועד הקבלה כאמור, ייחשב לתאריך גמר העבודות ולמועד בו תחל תקופת הבדק וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה, לרבות המצאת תעודת גמר מהעירייה ו/או הועדה המקומית (טופס 5).

27.10 הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות עוד לפני השלמת כל העבודות, ועל הקבלן למלא אחר דרישות המזמין. במקרה זה תחולנה הוראות החוזה המתייחסות להשלמת בצוע העבודות ומסירתן, בשנויים המחויבים, על חלקי העבודות הנמסרים.

27.11 הקבלן יטפל בעצמו ועל אחריותו בקבלת טפסי 4 ובקבלת תעודות גמר מהרשות המקומית לביצוע כל חלק מהעבודות ובביצוע תיקונים והשלמות עפ"י דרישות הרשות המקומית למעט אלו המצויים באחריות המזמין (כגון תצ"ר וכיוצ"ב).

28. בדק

28.1 הקבלן מקבל על עצמו את כל התחייבויות המזמין כלפי הרוכשים בכל הקשור לביצוע והשלמת הדירות, ולמילוי חובותיו עפ"י חוק המכר (דירות) מבחינת טיב, בדק ואחריות.

28.2 הקבלן מתחייב לנהל, בעצמו ועל חשבונו, את הטיפול בשינויי רוכשים ובתלונות רוכשים באמצעות מערכת ממוחשבת.

במערכת הממוחשבת כאמור יתועדו ויישמרו כל התכתובות (מייל, פקס, מכתבים וכו') בין הקבלן לבין הרוכשים/הדיירים, המפקח והמזמין, בקשר עם פניות הרוכשים/דיירים וכן יתועדו תרשומות מסודרות של כל הפניות הטלפוניות של הרוכשים/דיירים בעניינים כאמור.

העתק מכל תכתובת ו/או פניה כאמור יועבר מייד עם קבלתה למפקח ולמזמין.

כן יתועדו באופן מפורט במערכת הממוחשבת כל הפעולות שהקבלן נקט בטיפול בפניות ומועדן.

לאונרדו נחמן
209337

פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה :

קבלן
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

דו"ח המרכז את סטאטוס המעקב והטיפול בכל פניה, יועבר על ידי הקבלן למפקח ולמזמין בתדירות אשר תיקבע ע"י המפקח ו/או המזמין.

על הקבלן לקבל מראש את אישור המזמין לפרטי פורמט ניהול המידע של המערכת הממוחשבת וכן לפורמט דו"ח המעקב כאמור. המפקח ו/או המזמין יהיו רשאים להורות לקבלן לשנות את פורמט ניהול מידע ו/או דו"ח המעקב כאמור והקבלן יפעל בהתאם להוראות ולהנחיות המפקח ו/או המזמין כאמור, מיד עם קבלתן והכל על חשבונן.

על הקבלן לחבר, בעצמו ועל חשבונן ובתאום עם המזמין והמפקח, את המערכת הממוחשבת הנ"ל למחשב אשר במשרדי המפקח והמזמין (לצורך צפייה והפקת דו"חות בלבד).

28.3 בנוסף לאמור לעיל הקבלן מתחייב להעמיד מיד עם תחילת האכלוס מוקד טלפוני מתאים לקבלת תלונות הדיירים ולתת מענה ביצועי לתלונות אלו בתוך 24 שעות לגבי תקלות אלקטרומכניות, במערכת האינסטלציה והאיטום ותוך זמן סביר לתקלות אחרות מעקב על הטיפול במוקד יעשה באמצעות המערכת הממוחשבת שהוזכרה לעיל. כמו כן הקבלן מתחייב למנות נציג מטעמו שירכז מול הרוכשים את התיאום והפיקוח והביקורת על אופן הטיפול בתלונות ופניות הרוכשים/דיירים.

פרטים לגבי הקמת המוקד, נציג הקבלן ומספרי הטלפון והפקס שלהם ימסרו ע"י הקבלן לרוכשים עם מסירת הדירות לרוכשים.

28.4 תקופות הבדק והאחריות הינן כנקוב בנספח 3.1.1, אם נקבעה, במפרט המיוחד (3.2.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1) ומפרט טכני מזמין (3.1.3.1) ולא פחות מהקבועה עפ"י כל דין ומנייה מתאריך מסירת כל יחידת דיור לרוכש ללא צורך בתיקונים ו/או מהמועד הקובע כאמור בסעיף 6.6.4 לעיל, לפי המאוחר מבניהם, ובאשר לרכוש המשותף - ממועד מסירתו לנציגות הבתים המשותפים היה וצוינו בפרוטוקול מסירה ליקויים, תחל תקופת הבדק לגבי אותם ליקויים ממועד תיקונם (להלן - "תקופת הבדק").

בכל מקרה ועל אף האמור בכל מסמך נלווה או נספח, לא תפחת תקופת הבדק (כשהגדרה זאת כוללת כאמור גם את תקופת הבדק וגם את תקופת האחריות) מתקופות הבדק והאחריות המצטברות הנקובות בחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 על כל תיקוניו ועדכוניו מעת לעת, אף אם העבודות או הפרויקט איננו לבניית דירה כהגדרתה בחוק הנ"ל. היה ובוצעה עבודה בפרויקט שחוק המכר אינו מגדיר תקופת בדק לגביה, תהיה תקופת הבדק תקופה של 12 חודשים ותקופת האחריות תתחיל עם סיומה של תקופת הבדק ותימשך 12 חודשים נוספים אלא אם נקבעה בהסכם זה או בכל דין (לרבות דין עתידי שייטיב עם המזמין) תקופת אחריות ארוכה יותר. היה ונקבעה תקופה ארוכה יותר במפרטים ו/או בתנאים המיוחדים, ייחשב פרק הזמן כאמור על פי האמור במפרטים ו/או בתנאים המיוחדים כאמור.

28.5 נתגלו בתקופת הבדק אי התאמה כמשמעותה בחוק המכר ו/או התקיימה נסיבה מהנסיבות המנויות בסעיף 4 לחוק המכר או בהוראה אחרת מהוראותיו, או נתהווה בפרויקט נזקים, פגמים, מגרעות או קלקולים בעבודות הנובעים לדעת המפקח מעבודה לקויה או מחומרים גרועים או פגומים, או נתגלתה כל סטייה ו/או חריגה מהוראות המפרט ומהוראות הסכם זה או נתגלתה רטיבות במעטפת הבניין והקבלן יקבל הודעה בכתב על כך מאת המזמין או המפקח, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונן מיידית את המגרעות, הקלקולים, הפגמים והנזקים או לבנות מחדש או להחליף על חשבונן, כל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות מתחייבות לשם כך (להלן - "עבודות בדק") וזאת מיד עם הדרישה.

ליקוי שהתגלה בתקופת הבדק או התגלה לאחריה אך אירע בתקופת הבדק, יחשב כאילו התגלה בתקופת הבדק.

הזכות למפקח להורות לקבלן את השיטה ולוח הזמנים לביצוע עבודות הבדק, ועל הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, אך זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על פי סעיף זה.

הפרת התחייבות הקבלן בהתאם להוראות סעיף 28.5 לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

28.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 28.2 לעיל יהיה על הקבלן לבצע כל עבודת בדק מיד ואף קודם לתום תקופת הבדק, בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולים שנתגלו עלולים לפי קביעת המפקח לגרום נזק לעבודות או לכל חלק מהן או מונעים את אפשרות השימוש הסביר במקום בו יש לבצע התיקון או אחרת. במקרה זה יהיה על הקבלן, לבצע מיד, במהירות וללא השהייה את כל התיקונים הנדרשים.

אשרור ניהול מידע
מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 3304

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן

קבלן
אפריקה התחשבות עיונית נעים

הפרת התחייבות הקבלן בהתאם להוראות סעיף 28.6 לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

28.7 ביצוע עבודות בדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו מגרעות או קלקול כלשהם פעם נוספת בעבודות למרות התיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו הקלקול והוראות סעיף זה תחולנה גם על תיקון נוסף כזה.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 וסעיף 28.6.

28.8 נתגלה בכל עת שהיא ואף אם לאחר תום תקופת הבדק פגם נסתר בעבודות, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לנספחים, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

28.9 לא בצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעיף 28 זה יהיה המזמין רשאי לעשותן בעצמו או ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן או להימנע מביצועם, בהתראה מראש של 14 ימים לקבלן. כל ההוצאות שהמזמין הוציא בביצוע הפעולות כאמור, הכול כפי שיקבע ע"י המפקח, ישולמו ע"י הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו הראשונה. המזמין יהיה רשאי לנכות או לקזז כל סכום על פי סעיף זה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה המזמין רשאי לגבות את הסכום האמור בכל דרך אחרת לרבות על ידי הפעלת הערבות הבנקאית.

28.10 בכל מקרה שעקב ביצוע עבודות הבדק נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין, יהיה על קבלן לתקן את כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות המזמין על כל נזק שנגרם לו והכול מיד עם דרישה כאמור.

28.11 כל החובות המוטלות עפ"י חוזה זה על הקבלן בתקופת העבודות ולגבי העבודות וביצוען, וכל נזק ואחריות בקשר אליהם, יחולו בשנויים המחויבים, גם על עבודות הבדק שהקבלן יבצע לפי סעיף זה ותקופת ביצועם.

28.12 האמור לעיל בסעיף זה יחול, בשנויים המחויבים, גם על עבודות שבוצעו ע"י הקבלן במסגרת סעיף 15.3 ו- 15.6 לעיל.

28.13 כל מה שעל הקבלן לבצע לפי סעיף 28 יבוצע במועד ובאופן שתגרם הפרעה מינימאלית למזמין, ולרוכשים בתאום עם המפקח, בהתאם להוראותיו, לשביעות רצון המפקח ובהתאם להוראותיו, ובכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל עניין הנוגע לסעיף זה - יחליט המפקח.

28.14 מוסכם כי בכל מקרה בו על הקבלן לבצע תיקון או לשאת בתשלום על פי סעיף זה והקבלן לא עשה כאמור מכל סיבה שהיא בין השאר עקב אי יכולתו הכלכלית, או עקב כניסתו להליכי פירוק, כינוס, הקפאה או כל הליך אחר הפוגע בכושרו למלא חיוביו על פי סעיף זה, ישלם הקבלן למזמין בנוסף לכל סעד על פי סעיף זה, פיצוי מוסכם בשיעור הקבוע בנספח 3.1.1 בהקשר זה לכל יחידת דיור בפרויקט שנכללה בעבודות. המזמין (או מי מיחידיו בכפוף לקבלת הרשאה בין יחידי המזמין לבין עצמם), יהיה רשאי לעכב לקזז או לנכות את סכום הפיצוי המוסכם מכל סכום המגיע לקבלן מהמזמין.

במקרה וניתנה הודעה בכתב על הקיזוז, עיכוב ו/או ניכוי כאמור, יחושב סכום הפיצוי הנ"ל לפי מדד תשומות הבניה הידוע ביום ההודעה כאמור.

28.15 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עבודות הבדק האמורות בסעיף 28, על סעיפי המשנה בו, תבוצענה אך ורק ע"י הגורם שביצע את העבודות עצמן, לפי העניין, במהלך הקמת הפרויקט.

28.16 למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי כל התחייבויותיו, אחריותו ומחויבויותיו של הקבלן כלפי המזמין במסגרת הסכם זה לעניין הבדק והאחריות כאמור, תחולנה בהתאמה אף ביחס לרוכשי דירות המזמין בפרויקט ו/או בעלי המקרקעין ו/או כלפי כל מי שירכוש ממי מהם את זכויותיו בדירה (וכן הלאה – גם כלפי כל רוכש נוסף ממי מהם, ללא הגבלה), וזאת במשך כל תקופות האחריות והבדק הקבועות לכך בחוק המכר, וזאת אף אם לשון הסעיף קבעה שהתחייבויותיו ומחויבויותיו של הקבלן, הינן כלפי המזמין בלבד.

29. הזכויות בפרויקט

29.1 למען הסר כל ספק, מוצהר ומוסכם כי לקבלן אין ולא תהינה זכויות מכל סוג שהוא לרבות עיכוב כלשהי במקרקעי הפרויקט ו/או במבנים ו/או במיטלטלין, במתקנים ובציוד שבאתר ו/או בכל חלק מהם מכח חוזה זה על נספחיו, לרבות אך לא רק בדירות ו/או משרדים ו/או מ"מ

מתקנים ו/או חדרי טרנספורמציה ו/או תקשורת שיקים ו/או יבנה בפרויקט ו/או זכות כלשהי לקבל כספים בגין מכירתם ו/או השכרתם ו/או עשיית עסקה אחרת בהם עם צד ג' כלשהו והקבלן מוותר בזה במפורש על זכות זו אם וככל שמוקנית לו על-פי כל דין.

29.2 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן להציב שמירה באתר ולנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע פלישה לאתר, הקבלן מתחייב לא לפעול נגד רוכש שפלש לאתר ו/או לדירה אלא בתיאום ובאישור מוקדם ובכתב מהמזמין. ובכל מקרה של פלישה כאמור, לדווח מיידית על כך למזמין ולמפקח.

30. הפרה ותרופות

30.1 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לצד המקיים עקב כך, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצויים קבועים מראש במקרה של אחור בהשלמת העבודות כאמור בסעיף 10.5.2 לעיל.

30.2 הפרה יסודית של חוזה זה תהיה כל אימת שהצדדים לא בצעו במועד התחייבות יסודית על פיו וכל הפרה יסודית אחרת כהגדרתה בחוזה זה ו/או במשמעה על פי הדין גם אם לא נאמר לגביה במפורש בהסכם כי תהא יסודית.

30.3 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, מוסכם כי כל אחד מהמקרים המפורטים יקנה למזמין, בין היתר, את הזכות לבטל את ההסכם ולסלק את הקבלן מהאתר והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין לפי כל דין או לפי הסכם זה:

30.3.1 אם הקבלן לא התחיל בביצוע הוראות הסכם זה במועד או שהפסיק את ביצוען ולא התחיל או המשיך בביצוען, לפי העניין, גם לאחר 7 ימים מהמועד שנקבע ע"י המפקח בהודעה לקבלן.

30.3.2 אם קצב הביצוע איטי מדי לדעת המפקח כדי להבטיח את גמר העבודות לפי לוח הזמנים והקבלן לא נקט תוך מועד שנקבע ע"י המפקח באמצעים שמטרתם להבטיח את השלמת ביצוע כל העבודות והפרויקט באתר לפי לוח הזמנים, כפי שהמועד והאמצעים יפורטו בהודעת המפקח לקבלן.

מוסכם, כי בהודעת המפקח לקבלן בהתאם להוראות הסעיף יינתנו לקבלן 21 ימים לפחות לפעול בהתאם לסעיף, למעט במקרים דחופים.

30.3.3 הקבלן ו/או מי מהעורבים להסכם נפטר או קיבל החלטה על פירוק ו/או הוגשה בקשה לפירוק ו/או ניתן צו לפירוק ו/או להכרזתו כפושט רגל ע"י בית משפט מוסמך, או במקרה שהוחלט או שהוגשה בקשה למנות לו נאמן ו/או ניתן צו קבלת נכסים או שמונה לו או שהוגשה בקשה למנות לו כונס נכסים (לו או לנכס עיקרי מנכסיו) או מנהל או מנהל מיוחד או מפרק או מפרק זמני על הקבלן ע"י בית משפט מוסמך או שהוטל עיקול על נכסיו באתר, כולם או חלקם, או שהקבלן ימצא בהליך של הקפאת הליכים, ולא בוטל הצו ו/או הבקשה ו/או המינוי ו/או העיקול ו/או המצב ו/או ההחלטה, תוך 30 יום ממועד הגשתה.

30.3.4 בין המזמין לקבלן מתנהלים הליכים משפטיים ו/או הליכי בורות אחרים, בנוגע להפרה יסודית של התחייבות כלשהי של הקבלן על פי ההסכם, למעט אם הקבלן אינו מעביר ו/או מאט ו/או מפסיק את ביצוע העבודות בתקופת קיום ההליכים כאמור בין הצדדים.

30.3.5 איזה מהערבויות ו/או מהביטחונות שניתנו לקיום התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, בשלמות או בחלקים, פקעו או בוטלו או הוכרוזו על ידי בית המשפט המוסמך כבטלות או חסרות תוקף מכל סיבה שהיא.

30.3.6 הגדרת חשבון בנק של הקבלן כחשבון מוגבל ו/או הגדרת הקבלן בבנק כלקוח מוגבל ו/או לקוח מוגבל חמור ו/או לקוח מוגבל מיוחד, והכל כמשמעות המונחים בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. מוסכם כי האמור יחול גם על הטלת מגבלות כאמור על בעל שליטה בקבלן ו/או על מי מהעורבים להתחייבויות של הקבלן בהסכם.

30.3.7 הקבלן הפר את ההסכם בהפרה יסודית כלשהי ולא תיקן את ההפרה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעה מהמזמין ו/או המפקח.

מס' חוזה: 11304
אשר החתום
הוא

אפריקה התחדשות עירונית ת"מ

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 11304

30.3.8 הקבלן הפר תנאי מתנאי הסכם זה שלפי מהותו או הקשרו הוא אינו תנאי יסודי ולא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה מהמזמין ו/או המפקח או שלדעת המפקח לא ניתן לתקן את ההפרה.

30.3.9 הקבלן הסב את ההסכם, כולו או כל חלק ממנו, לאחר - בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב.

30.3.10 הקבלן העסיק קבלן משנה שלא בהתאם להוראות הסכם זה ולא נענה להוראות המפקח בכתב לסלקו בתוך 21 יום ממועד קבלת ההוראה כאמור.

30.3.11 הקבלן אינו עומד בתנאים הדרושים לסיווגו הקבלני כנדרש בהתאם להיקף הפרויקט ו/או הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים לתקופה העולה על 30 יום או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.

30.3.12 לעניין הסכם זה אישור המפקח בדבר הפרה של ההסכם מצד הקבלן או בדבר אי-תיקון ההפרה יהווה ראיה חלוטה לאמור באישור.

30.4 בכל מקרה שעל הקבלן לבצע עבודות (לרבות עבודות בדק) או/וגם לנקוט באמצעים כלשהם ו/או לשלם מס ו/או תשלום חובה ו/או הוצאה כלשהי שבאחריותו לשלם עפ"י חוזה זה למטרת העבודות והוא לא עשה כן, בתוך 21 יום ממועד קבלת דרישת המזמין בכתב והמזמין בצע עבודות אלה או נקט באמצעים כאמור בעצמו או ע"י אחרים או שילם במקום הקבלן, הרי על כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לכך הם יתווספו לכל סכום שהמזמין יהיה זכאי לגבות מהקבלן. והקבלן מתחייב לשלם הסכום הנ"ל למזמין בתוך 14 יום ממועד דרישת המזמין בכתב.

30.5 הזכות למזמין לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן ו/או לחלט מהערבויות שבידו כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת (המזמין לא יהיה רשאי לגרוע או לקזז סכומים על פי חוזה זה אם הסכומים המגיעים לקבלן הנם בגין התקשרויות אחרות עם המזמין) ו/או עם מי מיחידיו בכפוף לקבלת הרשאה בין יחיד המזמין. ביצוע הקיזוז או הניכוי מחייב הודעה מראש מהמזמין של 14 ימים במהלכם יוכל הקבלן להגיב ולהציג את טענותיו, אולם לפי דרישת הקבלן ימציא המזמין לקבלן את פירוט הסכום שלטענת המזמין הגיע לו מהקבלן ואשר היה נשוא הקיזוז.

30.6 לאור הנזקים הרבים העלולים להיגרם למזמין עקב פיגור ו/או ליקוי ו/או פגם בביצוע והשלמת העבודות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור נזקים בגין תביעות של רוכשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, מוותר בזה הקבלן מראש ובאופן בלתי חוזר על כל סעד לקבלת צו זמני ו/או צו מניעה ו/או צווי ביניים ו/או צווים להפסקת עבודה כנגד המזמין במהלך כל ביצוע הפרויקט והעבודות ו/או כל סעד ו/או פעולה אשר יהיה בהם, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או עיכוב לפרויקט, והוא מתחייב כי יסתפק בכל מקרה אך ורק בסעדים כספיים, וכי שום סכסוך בינו לבין המזמין ו/או מי מטעמו לא יגרום לעיכוב בביצוע העבודות. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהסכמתו זו עומדת בבסיס התקשרותו של המזמין עמו בהסכם זה והפרתה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

31. ליווי פיננסי

31.1 ידוע לקבלן שהמזמין התקשר או שבכוונת המזמין להתקשר בחוזה עם בנק מלווה, למתן ליווי פיננסי לפרויקט (להלן: "**חוזה הליווי הפיננסי**") וידוע לו והוא מסכים לכך שיכול שיתקשר בעתיד, על פי שיקול דעתו הבלעדי עם כל בנק מסחרי ו/או חברת ביטוח אחר במקומו (להלן, ביחד: "**הבנק**" או "**הבנק המלווה**").

31.2 במסגרת חוזה הליווי הפיננסי המזמין רשאי לשעבד ולהמחות על דרך שיעבוד לבנק, את מלוא זכויותיו כלפי הקבלן בהתאם ובכפיפות להסכם זה, לרבות הבטוחות שניתנו להבטחת קיום התחייבויות הקבלן כלפי המזמין.

31.3 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם ובכפיפות להמחאת הזכויות כאמור לעיל ומתחייב לחתום על כל מסמך בנוסח שידרוש הבנק בקשר עם המחאת הזכויות והבטוחות כאמור. ~~המזמין לא יחליט לבדו~~ בנוסח המצ"ב כנספח להסכם זה/או כל נוסח ו/או מסמך אחר שידרוש הבנק. המזמין לא יחליט לבדו שהאמור לא ישית על הקבלן התחייבויות שונות ו/או נוספות ו/או אחרות מהתחייבויותיו שנטל על עצמו לפי הסכם זה.

- 31.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי כל הכספים שיתקבלו ממימוש איזו מהביטחונות ו/או הערבויות שימסור למזמין בהתאם להוראות הסכם זה, ישולם אך ורק ישירות לחשבון הליווי ובהתאם למסמכי הבנק המלווה כאמור לעיל, ו/או לכל חשבון אחר שיחליף את חשבון הליווי כאמור לצורך העמדת האשראי בפרויקט, כפי שיימסר לו על-ידי המזמין ו/או הבנק המלווה.
- 31.5 במסגרת חוזה הליווי הפיננסי הבנק מינה/ימנה מפקח מטעמו, בין היתר, לצורך בדיקת הפרויקט והשגחה על ביצועו, בדיקת טיב החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת הפרויקט וטיב העבודות ופיקוח על ההוצאות הכרוכות בביצועו של הפרויקט, וכי יסייע למפקח, וכן ישתף פעולה עימו, בכל הנוגע לביצוע תפקידיו בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה הליווי הפיננסי.
- 31.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכול שיידרש ביצועם של שינויים/תיקונים בחוזה זה, על מנת להתאימו לחוזה הליווי הפיננסי, כי יסכים להכללתם של השינויים/התיקונים האמורים, וכי יפעל בהתאם ובכפיפות לשינויים/תיקונים האמורים, ובלבד שלא יהא בשינויים ו/או התיקונים כאמור כדי לפגוע בזכויות מהותיות של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה ושלא ישיתו על הקבלן התחייבויות שלא נטל על עצמו במפורש לפי הסכם זה. תיקונים להסכם בהתאם להוראות סעיף זה כפופים לאישור החברה מראש ובכתב.
- 31.7 מובהר בזאת, כי הקבלן מוותר על סודיות בנקאית כלפי הבנק המלווה כאמור, וכן יחתום על כל מסמך הנהוג בבנק לנושא זה.
- 31.8 על אף האמור בהסכם זה, מובהר כי הבנק המלווה לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בכל צורה שהיא, לרבות בקשר עם התמורה והתשלומים על פי הסכם זה.

32. שונות

- 32.1 מוסכם במפורש כי ביצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה מותנה בכך שהקבלן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד, והמזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהקבלן קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 32.2 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין, או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב, בחתימת הצדדים כדין.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -
- 32.2.1 הסכמה מצד המזמין או המפקח או הקבלן לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 32.2.2 לא השתמשו המזמין או המפקח או הקבלן בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ותור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 32.3 כל התרופות והסעדים המוקנים למזמין על-פי הסכם זה הם מצטברים זה לזה, וכמו-כן אינם באים לגרוע מכל זכות, עילה, תרופה או סעד המגיעים למזמין על-פי הוראות אחרות בהסכם זה או על-פי כל דין.
- 32.4 תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים, והסכם זה הינו הממצה והמקיף את כל התחייבויות הצדדים ולא יהיה תוקף לכל מצג, הסכמה או הסכמים אחרים שנערכו בין הצדדים בקשר עם הפרויקט, בעל פה או בכתב, לפני חתימת ההסכם.
- 32.5 כל שינוי ו/או תיקון של הסכם זה חייב להיעשות בכתב, ובחתימת הצדדים כדין כתנאי לתוקפו.
- 32.6 הקבלן לא יהא רשאי לקזז סכומים כלשהם שהוא חייב למזמין על פי ההסכם והוא מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות קיזוז המוקנית לו, ככל שמוקנית לו, מכוח כל דין.
- 32.7 על אף כל הוראה אחרת בהסכם, הקבלן מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות עיכבון ו/או על כל טענה לזכות עיכבון, ככל שיש ו/או תהיה לו כזו בקשר עם העבודות ו/או הפרויקט ו/או

לאונדלורף גרין
מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 314209337.פ.ח

אמריקה התחדשות עירונית בע"מ, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 314209337.פ.ח

עם כל דבר הנובע ו/או הקשור בהסכם זה, מכל סיבה שהיא, והוא יהא מושתק מלהעלות כל טענה שכזו בכל הליך בין הצדדים.

32.8 בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה הקבלן רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או עיכוב לפרויקט (לרבות צווי מניעה) והסעד היחיד שיהא הקבלן רשאי לבקש יהא סעד כספי, בלבד.

32.9 כל ההוצאות בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות ובגין הערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו וכל הוצאות הערבויות הבנקאיות שעל הקבלן למסור למזמין, חלות על הקבלן ותשלומנה על ידו.

32.10 הסמכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם פרשנות חוזה זה ו/או יישומו ו/או כל עניין אחר הכרוך בו, למעט בעניינים אשר לגביהם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת, תהא נתונה בידי בית המשפט המוסמך מבחינה עניינית בעיר תל-אביב ולבית משפט זה בלבד.

32.11 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

32.12 כתובות הצדדים הן כמפורט בצד שמותיהם בפתח החוזה וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה זה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום. כל הודעה שנמסרה במסירה אישית או שוגרה בפקסימיליה תחשב כנתקבלה בעת מסירתה או במועד הנקוב באישור המשלוח בפקסימיליה, לפי העניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

לאונרדו ג.ת.ר. בע"מ
ח.פ. 314209337
ה ק ב ל נ

אפריקה התעודות עירונית בע"מ
ה מ ז מ י נ

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד/רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם הקבלן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את הקבלן לעניין זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____ עו"ד/רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המזמין על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המזמין לעניין זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

לאונרדו ג.ת.ר. בע"מ
ח.פ. 314209337

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

נספח 3.1.1 - כללי

האמור לצד הסעיפים המצוינים בנספח זה בא להשלים ולהוסיף על האמור **באותם סעיפים בחוזה**, אך לא לגרוע מהם, ואולם במקום בו קיימת סתירה בין הסעיפים שיתווספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בנספח זה לבין האמור בחוזה, יגברו הוראות נספח זה על האמור בחוזה. שאר תנאי החוזה ישארו בתוקפם.

1.1 למונחים הבאים יהיה הפרוש הנקוב בצידי:

"הפרויקט"-

מבנה מגורים אשר עתיד להתבצע פאושלית בשלבים הבאים:

אנה פרנק 25 רמת גן - הריסת מבנה קיים ובניית 2 קומות תת קרקעיות הכוללות בין היתר חניות, מחסנים, גרעינים וחדרים טכניים ובניית בנין מגורים ופיתוח צמוד.

"העבודות" -

בניין מגורים כמתואר בחוזה זה ובנספחיו, לרבות ביצוע של כל עבודות ההקמה, הבניה וההשלמה של הפרויקט והפיתוח כפי שמופיע במסמכי ההסכם, בתכנית ההגשה בתכניות האדריכלות ובשאר תכניות היועצים הנדרשות להקמת הפרויקט והמפורטות בחוזה ובהתאם להוראות נספחי חוזה זה ועל פי כל דין ו/או דרישת רשות.

יודגש, כי התכניות המצורפות להסכם זה, אינן מעודכנות וכי המזמין יעדכן את התכניות כך שהן יותאמו לבקשה להיתר (נספח 3.1.4) בהתאם להנחיות הרשויות שלפי המימדים הקבועים בה יוקם הבניין.

"מדד יסודי"-

מדד הבניה בגין חודש אוקטובר 2020 אשר פורסם ב - 15/11/20 אשר עמד על **114.6** נקודות.

"המדד הקובע"-

משמעו - המדד שהתפרסם בגין החודש בו בוצעו העבודות נשוא החשבון או בגין החודש בו היה על הקבלן לבצעו לפי לוח הזמנים, לפי המדד המוקדם יותר.

"תנודות המדד"- משמעו ההפרש בין המדד היסודי לבין המדד הקובע.

חישוב הפרשי הצמדה למדד יעשה באופן הבא:

חלו תנודות במדד - יגדל או יפחת (לפי המקרה) הסכום שיש לשלם לפי החשבון הנוגע בדבר (לאחר ביצוע הניכויים לפי החוזה) בשיעור התנודה במדד, אך זאת בכפיפה למותנה להלן.

נגרם עיכוב בביצוע העבודות ע"י הקבלן או ניתנה לקבלן אורכה, לפי דרישתו (פרט לאורכה שניתנה בהתאם לסעיף 10.12), אזי הזכות למזמין לראות כל עבודה כאילו בוצעה במועד בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים, והמדד לפיו יבחן מחיר אותה עבודה יהיה המדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע בהתאם ללוח הזמנים כאמור. ואולם, אם המדד המתייחס לחודש בו בוצעה בפועל עבודה שביצועה עוכב כאמור היה נמוך מהמדד המתייחס לחודש בו היה על הקבלן לבצע לפי לוח הזמנים כאמור, יבחן מחיר אותה עבודה לפי המדד המתייחס לחודש בו בוצעה העבודה למעשה. מחיר שנויים שערכם נקבע כמחיר סופי לא יושפע מהתנודות במדד.

"העירייה" - רמת גן.

4.7 המפקח הוא - ע"פ משרד לניהול פרויקטים ו/או אחר לפי קביעת המזמין.
אשריית עבודות עתידיות
מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 514209337
מס' אישור חוזה: 514209337

5.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף, הקבלן מצהיר כי ידועים לו גורמים נוספים שעלולה להיות להם השפעה על העבודות וקצב ביצוען כדלקמן:

5.6.1 במקרה בו המזמין משלם לבעלי הקרקע בביצוע דירות בעין, מתחייב הקבלן לבצע העבודות בדירות בעלי הקרקע בהתאם למפרט המצורף כנספח 3.1.31 לחוזה זה.

למען הסר ספק מובהר כי למרות שהקבלן מחויב בהתחייבויות המזמין כלפי הרוכשים, לבצע העבודות בהתאם למפרטי המכר, הרי שבכל מקום בו נקבעו למזמין זכויות ברירה לבחור מבין מסי חלופות או סמכויות אחרות כלפי הרוכשים, שמורות זכויות וסמכויות אלו למזמין בלבד ולא לקבלן.

5.7.7 על הקבלן להכין כאמור בסעיף את התכנון והתוכניות הבאות:

- 5.7.7.1 מבוטל.
- 5.7.7.2 אלמנטים מתועשים, אם ידרשו.
- 5.7.7.3 "SHOP DRAWINGS" לאלומיניום, לרבות תיבות דואר, אינטרקום ומעקות.
- 5.7.7.4 מעליות.
- 5.7.7.5 לוחות חשמל.
- 5.7.7.6 ואורור.
- 5.7.7.7 גנרטור/ים.
- 5.7.7.8 מערכות סולריות, לרבות קונסטרוקציה.
- 5.7.7.9 משאבות.
- 5.7.7.10 קונסטרוקציה לתקרות תותבות.
- 5.7.7.11 איטום.
- 5.7.7.12 ארונות מטבח ואמבטיה.
- 5.7.7.13 תכנון ייצור שלטים.
- 5.7.7.14 תכנון מערכות לחיפוי קירות.
- 5.7.7.15 תיק מתקן לכיבוי אש.

5.13 על אף האמור בסעיף האחראי על תכנון השלד ימונה ע"י המזמין ועל חשבונו והאחריות בדבר מינויו וכל ענין הכרוך בהפעלתו לא תחול על הקבלן.

6. "המחיר הכולל" הינו בהתאם למפורט כדלקמן:

6.1 מחיר בגין ביצוע עבודות "אנה פרנק 25 רמת גן" המוגדרות לעיל במלואם בסכום כולל של 26,980,000 ש"ח לא כולל מע"מ (במילים: עשרים ושש מיליון ותשע מאות ושמונים אלף ₪).

6.2

(א). מוסכם כי אם יחול שינוי בכמות הברזל למ"ק באלמנטים המצוינים מטה ביחס לפרויקט חצור 16 רמת גן תשולם תוספת מחיר בהתאם למנגנון כדלקמן:

(1) בגין הגדלת כמות הברזל טון/מ"ק ברצפות טרנספורמציה - 3,500 ₪ לכל טון נוסף.

(2) בגין הגדלת כמות הברזל טון/מ"ק ברפסודה - 3,500 ₪ לכל טון נוסף.

(3) בגין הגדלת כמות הברזל טון/מ"ק בתקרה סטנדרטית - 3,500 ₪ לכל טון נוסף.

(ב). חישוב כמויות הברזל, תבוצע על ידי קבלן הביצוע, בהתאם לתכניות הביצוע של הפרויקטים חצור 16 ואנה פרנק 25 והחישוב יועבר במלואו לבדיקת ואישור הפיקוח וקביעתו תהא סופית.

(ג). מוסכם כי ההתחשבות תתבצע בגמר שלד בניין של אנה פרנק

לאונרדו נ.ת.ל.
514209337 ח.ב.

התחדשות עירונית

קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

- 8.2.2 בדיקת חשבון ביניים ע"י המפקח תיעשה תוך 15 יום ממועד קבלתו.
- 8.2.4 תשלום חשבון ביניים מאושר יבוצע ע"י המזמין תוך שוטף +30 ימים ממועד חודש ביצוע העבודות נשוא החשבון.
- 8.2.4.1 ינוכה עיכבון בשיעור 2% תבוצע הפחתה של 50% מהעיכבון בגמר השלד לפי קביעת המפקח והיתרה בגמר מסירת הדירות לדיירים בפרויקט.
- 8.3.3 פרק הזמן לבדיקת החשבון הסופי ע"י המפקח הוא תוך 45 יום ממועד קבלתו ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים.
- 8.3.4 תשלום החשבון הסופי יבוצע ע"י המזמין תוך 45 יום ממועד קבלת חשבון מאושר ע"י המפקח או תוך 60 יום ממועד קבלתו ע"י המפקח ומהמועד שבו התמלאו כל התנאים המוקדמים לפי המאוחר מבניהם.
- 8.3.5 שיעור הריבית הוא – ריבית החשב הכללי.
- 9.1 הערבות להבטחת קיום התחייבויות הקבלן כאמור בסעיף תהא בשיעור 3% ממחיר העבודות. מוסכם כי הקבלן יחליף את הערבות ביצוע, בפיקדון כספי בשיעור 3% (במילים: שלוש אחוזים) מהמחיר הכולל ללא מע"מ, אשר ינוכו מהחשבונות המגיעים לו ויופקדו בחשבון הליווי של הפרויקט בחמישה תשלומים שווים, באופן נפרד ומנותק מהתורים, ויוחזקו על ידי המזמין בפיקדון שקלי (להלן: "הפיקדון"), וזאת לאחר סיום העמדת מלוא הפיקדון. הפיקדון יוחזר לקבלן (בערך נומינאלי) כנגד מסירת ערבות הבדק, האמורות בסעיף 9.3 בהסכם, לידי המזמין בפועל. הפיקדון יופחת ב – 5 תשלומים שווים החל מהחשבון השוטף השלישי.
- 9.4.2 המדד היסודי הוא כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.
- 10.1 מבלי לגרוע מהוראות **לוח הזמן הכללי** :
- הקבלן יחל בביצוע העבודות תוך 7 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה לכל בניין ובניין (ככל וישנם כמה בניינים בפרויקט) וישלים את העבודות במלואם כולל הריסה דיפון חפירה, התניונים תת"ק והפיתוח כדלקמן –
- 29 חודשים** מהמועד המפורט בצו התחלת העבודה. מובהר בזאת כי ככל ולא יתאפשר לקבלן להתחיל בביצוע העבודות מסיבות שאינן תלויות בו במועד הקבוע בצו התחלת העבודה, יתקן המזמין את המועד הקבוע בצו התחלת העבודה לתחילת ביצוע העבודות למועד חדש אשר בו התחיל הקבלן את ביצוע העבודות בפועל.
- מועד תחילת ביצוע העבודה יהיה לכל הפחות 14 ימים לאחר סיום תקופת הפינוי של הדיירים.
- מובהר כי איחור של עד 60 ימים בהשלמתו של כל בניין, כהגדרתו להלן, לא ייחשב כחריגה מלוח הזמנים לצורך תשלום התמורה המותנית. איחור העולה על תקופת 60 הימים כאמור, יהווה הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן ויזכה את המזמין בפיצויים המוסכמים בהתאם להוראות ההסכם, מבלי לגרוע מכל תרופה, סעד או זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים למזמין בהתאם להוראות ההסכם ו/או על-פי כל דין בגין האיחור כאמור.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לקבל את תעודת הגמר לפרויקט מהרשויות המוסמכות בתוך לא יאוחר מ- 12 חודשים ממועד קבלת טופס 4 לפרויקט.
- 10.5.2 סכום הפיצוי המוסכם הינו :
- על פי חוק המכר תקנותיו ותיקוניו לרבות כלל העלויות שהמזמין יידרש להן, לרבות עלויות פיקוח ו/או נזקים נוספים אשר יחולו על המזמין בפועל.
 - מובהר כי בכל מקרה לא יפחת סכום הפיצוי מכל סכום שיחויב בו המזמין כלפי רוכשי הדירות ו/או בעלי הקרקע בפרויקט על פי כל דין ו/או לפי חוזה המכר (לפי הגבוה מבניהם).
- 10.5.5 להסרת כל ספק, מוסכם במפורש כי כל סכומי הפיצויים המפורטים בסעיפים 10.5.2 עד 10.5.4 לעיל הינם מצטברים ונוספים זה לזה ובשום מקרה אינם חופפים.
- 10.5.6 לכל הסכומים דלעיל יתווספו תשלומי מס ערך מוסף כשיעורו כדין במועד של תשלום והפרשי הצמדה למדד הבסיסי.

10.5.7 לא ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת האיחור ובלבד שהאיחור לא היה מוצדק בהתאם להוראות ההסכם.

10.5.8 אין באמור בסעיף זה ו/או בתשלום הפיצוי המוסכם כאמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים כלשהם המוקנים למזמין מכוח הוראות הסכם זה ו/או כל דין (לרבות גביית פיצוי בשיעור גבוה יותר) ואין באמור לעיל ו/או בכל הוראה בהסכם כדי להוות אישור כלשהו לקבלן להמשיך איחור בהשלמת העבודות ו/או כדי לגרוע מהיות האיחור כאמור הפרה יסודית של הסכם זה.

10.5.9 בגין דחיית השלמת העבודות בדירות שהעבודות בהן עוכבו, לפי דרישת המזמין, למעלה מ-3 חודשים מטופס 4, כאמור בסעיף, ישלם המזמין לקבלן לאחר השלמת העבודות תוספת בהתאם לסיכום בין הצדדים וככל שלא תושג בהתאם לקביעת המפקח.

12.4 עמלת הקבלן עבור ביצוע התחייבויותיו בנושא קבלנים מיוחדים כאמור בסעיף תהא בשיעור 12% ממחיר עבודות הקבלנים המיוחדים וזאת להוציא קבלנים אשר לגביהם סוכם במפורש בחוזה כי הקבלן לא יהא זכאי לעמלה בגין עבודתם.

16.2 שיעור השתתפות הקבלן הינו - 0.35%.

28.2 תקופות הבדק והאחריות תהיינה עפ"י חוק המכר (דירות), על תיקוניו, ו-12 חודשים אחריות לתקופת האחריות הקבועה בו, בכפוף לאמור בסעיף בגוף החוזה. מניין תקופת הבדק לגבי מעליות יחל ממועד מסירתן לנציגות לאחר קבלת אישור בודק מוסמך בהתאם לדין. למען הסר ספק, תקופת הבדק והאחריות הינן עפ"י החוק התקף במועד חתימת חוזה זה אלא אם נקבעה בחוזה או בכל דין (לרבות דין עתידי ו/או תיקון ו/או תוספת לחוק המכר שייטיב עם המזמין) תקופת בדק ו/או אחריות ארוכה יותר. למען הסר ספק תקופת הבדק והאחריות בגין כל דירה תחלנה מיום מסירת הדירה בהתאם להוראות החוזה, ללא ליקויים, פגמים, אי התאמות וכיוב' ולגבי כל ליקוי, פגם או אי התאמה שתוקנו - מיום תיקון הליקוי בפועל לשביעות רצון המפקח ואישורו בכתב.

31.3 לכל אחד מיחיד המזמין זכויות והתחייבויות בשיעור המפורט להלן מזכויות והתחייבויות המזמין עפ"י חוזה זה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ 100 %

- נציין במפרט סטנדרט פרויקט

לאונרדו ג.ת.ר. ג.ע"מ
ח.ג. 514209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח 3.1.4

היתר בניה
הגשה היתר מצורפת בנפרד

לאונרדו נ.ה.ל. גרש"מ
ח.פ. 514209337

אגף יקד התחדשות עירונית בע"מ

היתר

ת. בנין: 7596000	מגרש:	חלקה: 203	גוש: 6207	תכנית מתאר מקומית או מפורטת:
רמת-גן	מספר בקשה: 2015239	חיתר בניה מספר: 2020249	שכונה: חרוזים	רשות מקומית: רמת-גן
כתובת הבניה: אנה פרנק 25				

סוג בעל עניין	שם בעל עניין	תעודת זהות	מען	מיקוד	טלפון
בעל ההיתר	אפריקה 38 בע"מ	514639525	נתניהו יהונתן 1 ג אור יהודה		037402555
בעל הנכס	יפוי כח הדיירים עו"ד שרית מיכאלי	514639525	דרך בן גוריון דוד 2 רמת גן		037553855
עורך הבקשה	רן בלנדר	58416918	הארבעה 18 תל אביב - יפו		035419555
מתכנן השלד	זיו סלומון	025510678	אודם 6 פתח תקווה		036520200

היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית.

על פי אישור רשות רשמי מקומית של: **רמת-גן בישיבה מספר: 2019003 בתאריך: 07/02/19**

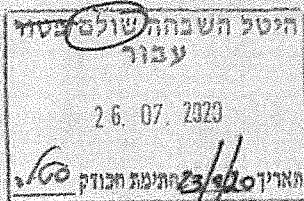
מותר: ע"פ תמ"א 38 הריסת מבנה בן 2 קומות מעל קומת עמודים מפולשת חלקית ובו 12 יח"ד, והקמת בניין ובו 30 יח"ד, בן 7 קומות + קומת גג חלקית, מעל קומת קרקע (9 קומות ברוטו) ומעל 2 קומות מרתפי חניה הכוללת 30 חניות נכח ללא הצמדה. חומרי הגמר והגזונים שאושרו לעיצוב האדריכלי מחייבים, אין לשנותם ללא אישור מקדים. *** הכל על פי תשריט ההיתר ***

בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), התש"ל - 1970, ובהתאם לנספחים החתומים והמאושרים, המצורפים להיתר זה, ומולאו תנאים לעיל:

להלן חישוב שיעור אגרת הבניה מס' 2020180:

סעיף	תאור העבודה	הכמות	יחידה	מחיר ליחידה	סך הכל
1.00.100	בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניין עזר, מצ	5099.10	מ"ר	32.88	167658.41
	סך הכל אגרת בניה:				167659.00

פקדון שולם בתאריך 19/03/15 לפי קבלה מספר 19

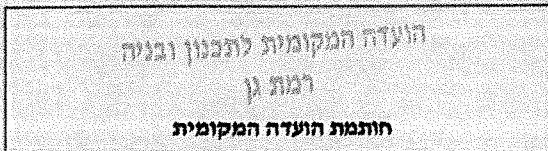


יתרת האגרה מס' 2020180 שולמה בתאריך 16/09/20 לפי קבלה מספר 3384
- אין להתחיל בביצוע עבודות בניה מכוח היתר בניה זה טרם קבלת אישור הפיקוח על הבניה
- אין לאכלס או להשתמש בבניין נשוא היתר זה או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מאת הרשות המאשרת

היתר זה יפקע תוקמו בתום 3 שנים מיום נתינתו

התנאים המופיעים בנספח להיתר המצורף, מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה.

תאריך נתינת ההיתר: 29.09.2020



עו"ד הני ברזילי
מ"ס יו"ר הועדה לתכנון ובניה

24.9.20

יו"ר ועדת המשנה / יו"ר הועדה המקומית

אניג' סיגל חורש
מהנדסת העיר
מחוזות העיר
עיריית רמת-גן

אניג' סיגל חורש - מהנדסת העיר

לוח: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על-ידי יו"ר הועדה המקומית / המחננס.
לפי תקנה 18 (ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), התש"ל 1970 יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן הביצוע של העבודה, עותק אחד של ההיתר על נספחים, חתום ומאושר, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות חבריות, הרשות המקומית או מפקדת הגי"א, לשוטר או לכבאי.

אני מאשר שקיבלתי היתר בניה: שם _____ חתימה _____

לאונרדו נתר, ע"מ
ח.פ. 514209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

עיריית רמת גן - נספח להיתר בניה

התנאים המפורטים בנספח להיתר הבניה מהווים תנאים בלתי נפרדים מהיתר הבניה.
אי עמידה בכל האמור בנספח זה מהווה "עבודה אסורה" בניגוד לתנאי היתר הבניה והפרת הוראות החוק.

ביקורת על הבניה

1. אין להתחיל בביצוע עבודות בניה ו/או הריסה ללא קבלת אישור מאת מחלקת הפיקוח על הבניה.
2. אין לאכלס ו/או להשתמש בבניין, בחלק מבניין או בתוספת לבניין לפני השלמת כל תנאי ההיתר וקבלת טופס 4 או תעודת גמר.
3. יש לקבל תעודת גמר בתוך שנה מיום קבלת טופס 4, אי קבלת תעודת גמר במועד מהווה סטייה מהיתר.
4. אין להתחיל בביצוע עבודות לפני אישור תכנית התארגנות אתר ובטיחות ע"י הוועדה המקומית.
5. לפני התחלת ביצוע עבודות הבניה/הריסה, יש לקבל אישור זמני לחיבור לתשתיות חשמל (מים) (טופס 2).
6. אין להתחיל בביצוע עבודות בניה/הריסה מכוח היתר בניה זה ואין להמשיך בהן, אלא כן נתקיימו התנאים הבאים:
א. בידי מנהל העבודה באתר נמצא היתר הבניה והתכניות המצורפות אליו בקביעות, שיוצגו לפי דרישת מהנדס העיר או נציגו.
ב. בידי מנהל העבודה באתר נמצאות תכניות בקנה מידה שלא יפחת מ- 1:50.
ג. בידי מנהל העבודה באתר נמצאת תכנית קונסטרוקציה.
7. לא תבוצע יציאת יסודות של הבניין שלבניתו ניתן היתר בניה, אלא אם נמצא בידי מנהל העבודה באתר, אישור בכתב של מודד מוסמך שמקום החפירות הנועדות ליציאת היסודות מתאים למקום הבניין, כפי שאושר בהיתר. העתק מהאישור יומצא לוועדה המקומית.
8. לא ימשיכו בבניה אחרי הקמת קומת מסד, או קורות יסוד, אלא אם נמסרה למחלקת הפיקוח על הבניה מפת מדידה של מודד מוסמך המאשרת שקומת המסד, או קורות היסוד תואמות את מיקום הבניין וגובה מפלס הכניסה כפי שניתן בהיתר הבניה, לרבות מרחק הבניין מגבולות המגרש (קווי הבניין).
9. אין להתחיל בביצוע עבודות בניה, אלא לאחר שנתמנה אחראי לביצוע השלד, הומצא אישור קבלן רשום ונתמנה אחראי לביקורת הביצוע. האחראים לביקורת יכולים להיות עורכי הבקשה לפי העניין, ובלבד שעריכת הביקורת בכל הנוגע לצורת הבניין, למיקומו המדויק בתחום המקרקעין ולהתאמת הבניה לתוכניות תהא בכל מקרה בידי אדם אחד בלבד שהוא עורך הבקשה הראשי.
10. מתפקידו של האחראי לביקורת, כל אחד בתחום אחריותו, לבדוק אם עבודות הבניה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, לחוק ולתקנות על פי החוק.
11. הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת לסוגיהם, לכל הפחות בגמר השלבים הבאים:
א. גמר יסודות, או גמר מקלט ומרתף או גמר קורות יסוד.
ב. מסירת תצהיר מטעם האחראי לביצוע השלד ערוך לפי טופס 10 שבתוספת הראשונה (טופס 10).
ג. גמר שלד הבניין.
ד. גמר עבודות הבניה.
12. מהנדסת העיר רשאית לחייב את האחראי לביקורת לערוך ביקורת בשלבים נוספים או במועדים שיקבע.
13. האחראים לביקורת ימסרו דיווח לוועדה המקומית, כל אחד בתחומו, לא יאוחר מ- 6 ימים לאחר מועד עריכת הביקורת.
14. הדיווח יכלול: מועד עריכת הביקורת ותוצאותיה עם העתק לבעל ההיתר ולעורך הבקשה.
15. אין לבצע הריסת בניין מכוח היתר הבניה ללא קבלת אישור מהנדסת העיר בהתאם לנוהל הריסה.
16. כל עוד לא הוגש דיווח במועד, רואים את עבודות הבניה שבוצעו לאחר מכן "כעבודה אסורה" בניגוד לתנאי ההיתר.
17. מעטפת הבניין תענה על דרישות תקן ישראלי 1045 (חישובים טרמיים), ו/או ע"פ התקן כפי שהוגדר בהיתר הבניה או בתכנית החלה על המקרקעין.
18. חומרי גלם וגמר חיצוניים וצבע הבניין יהיו בהתאם למסומן ומאושר בתכנית היתר הבניה.
19. יש להשאיר מעבר חופשי למערכות טכניות בגג המשותף (דודי שמש, קולטים, אנטנות וכו').

בטיחות אתר העבודה וסביבתו

1. במקום בולט בחזית אתר הבניה יותקן שלט, ברור וקריא שמידותיו לפחות 1 x 1 מטר ובו יצוינו: שמו המלא של הקבלן המבצע ורישומו בפנקס הקבלנים, שם מנהל העבודה, לרבות רישום כתובתם ומספרי הטלפון שלהם. בשלט ירשם מספר ההיתר ומהות ההיתר. שלט זה הינו בנוסף לשלטים שיש להציבם לפי כל דין, לרבות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים).
2. כל העבודות יבוצעו עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל - 1970.
3. חפירת יסודות, מרתפים, ניקוזים, דיפון וכו' יש לבצע בהתאם למפמ"כ 406 (דיפון חפירות בורות ותעלות להגנת העובד), ת"י 940 (פרק ה' חפירות מדרוניים, מילוי וניקוז).
4. על בעל ההיתר ו/או הבונה לבדוק את אתר הבניה ולהודיע לאגף תשתיות על כבלים תת קרקעיים, כבלי חשמל, תשתיות גז, מים וביוב העלולים להיזק, או להוות סכנה לציבור.
5. גשרי העלייה וחדרי המדרגות יהיו מוגנים ע"י גוונים ומעקות זמניים בהתאם לדרישות החוק והתקנות.
6. לאורך גבולות המגרש הצדדיים והאחוריים תוקם גדר אטומה מפת גלי חדש בגובה 2 מ' לפחות, לפני תחילת ביצוע העבודות.
7. בחזית המגרש תוקם גדר פח חלקה חדשה על גבי מסגרת מתכת/עץ יציבה ויוצב שילוט אזהרה, לפני תחילת ביצוע העבודות.
8. באתרי בניה רוויה, בחזית הפונה לרחוב, תוצב "גדר מדברית" - על גביה יש להדביק מדבקת תמונות עיתונות.
9. הגדר והשילוט חייבים להימצא סביב אתר הבניה עד לגמר הבניה.
10. הגדר תפורק עם פקיעת תוקף היתר הבניה ו/או עם סיום הבניה המוקדם מבניהם.
11. אין לחרוג עם הגדר, פיגוס, ציוד ו/או בכל דרך או אמצעי אחר מגבולות המגרש על הקרקע ו/או באיזור.
12. יותקן שער כניסה לרכב עם נעילה, בהתאם לתכנית התארגנות אתר מאושרת ולהוראות מחלקת תנועה ויועץ הבטיחות.

אפריקה החדשות עירונית בע"מ

נספח 3.1.5

מפרט טכני למערכות שילוט חוץ
ופנים בבנייני מגורים

לאונרדו נ.ת.ל. גרע"מ
ח.פ. 209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח 3.1.5

הנחיות שילוט ובטיחות

דגם מעוצב - עשוי חומר פולט אור PVC ממותג

שילוט ארונות דלתות – אש / חשמל / מונים / גז / תקשורת / מים / ספרינקלר / וכל שילוט דומה אחר שנדרש בלובי

עשוי חומר פולט אור PVC מעוצב בשילוב מיתוג ולוגו ה"חברה" או "פרוייקט" בכל הלוביים ובכל קומות הבניין ולפי דרישות המעצב/מתכנן של החברה.

יתר שלטי הפנים בבניין פנים המדרגות, שילוט חרום וכו' יבוצעו מחומר PVC פולט אור.

שילוט חוץ שילוט בטיחות ומגביל גובה לחניון - עשוי פלטת אלומיניום.

שילוט הכוונה בחניון עשוי פלטת אלומיניום ו/או מואר, ובהתאם לדרישת המעצב/מתכנן.

גדלי השלטים ועיצובם: בהתאם לעיצוב ותכנון של חב' "יולי עיצובים" המותאמים לתקנים הנדרשים.



מספרי דלתות דירות:

מספר עשוי אלומיניום מלוטש אנודיזי, עובי 5 מ"מ, גובה מספר 7 ס"מ

לאונרדו ת.ר. גרע"מ
570209337 ת.פ.
מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה ת.פ.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה ת.פ.

צביעת חניונים - מפרט הנחיות למכרז

צבע לסימון כבישים

צבע גרפיקת עמודים, קירות וכניסות

- צבע קיר היקפי - צבע בהתאם לדרישת האדריכל וסימון גרב מסביב.
- צבע גרפיקה ומספרי עמודים וגרעינים - עד 4 גוונים, כולל צבע בסיס וגרב, צבע סופרקריל מקטלוג טמבור / נירלט.

צביעת ריצפת חניון – צבע לסימון כבישים

- סימון חניות
- סימון דרך הכולל חצים ופסי הפרדה
- סימון שבילי דרך / רמפות / מדרכות / אבני שפה
- סימון חניות נכים
- מספר חניה בגודל 30-50 ס"מ, על פי דרישת הלקוח ו/או המתכנן

שילוט הכוונה בחניון לפני תכנון שילוט.



דגם 1 – להמחשה בלבד

הצביעה בהתאם לתכנון והעיצוב הנבחר ע"י היזם, בהתאם לדרישת יועץ תנועה ומעצב/מתכנן.

לאונרדו נ.ה.ר.ל.ג.מ
ח.פ. 209337
רשמי

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:



לאונרדו נ.ת.ר. ג'ע'מ
ח.פ. 54209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

נספחים 3.1.6 ו-3.1.8

רשימת התוכניות ומערכת התוכניות במפרטים – מצורף בחוברת נפרדת

לאונרדו גת'ר
ח.פ. 209337

אפריקה החדשה עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה :

נספח 3.1.9

לוח זמנים כללי

הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד הנקוב בצו התחלת העבודה וישלים את העבודות בהתאם לאמור בנספח 3.1.1 לעיל ביחס לסעיף 10.1 לחוזה.

א. אבני דרך לגמר העבודות מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודה (בחודשים מצטבר) אנה פרנק 25 רמת גן :

- השלמת עבודות הריסה דיפון וחפירה – תוך 6 חודשים.
- גמר שלד מרתפים ובניין – תוך 16 חודשים.
- יציקת גג עליון ואיטומו עם בטון הגנה ושיפועים כולל גמר הכנת פיר מעלית תוך 17 חודשים.
- השלמת עבודות גמר ופתוח וקבלת טופס 4 וטופס 5 תוך 28 חודשים.
- גמר , ניקיון, השלמות למסירות ומסירת הרכוש המשותף והדירות תוך 29 חודשים.

לאונרדו ג.ת.ר. גרע"מ
ח.פ. 514209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

לוח תשלומים ואחר קה"מ ח"י הלאה/נהלים/

נספח 3.1.10

לוח תשלומים לבניין

	השלב לתשלום	האחוז	מצטבר
1	גמר עבודות הריסה	1.50%	1.50%
2	גמר עבודות דיפון, חפירה, ביסוס, שלד הבניין ובניית מחיצות	45.00%	46.50%
3	גמר תשתיות חשמל בדירות	3.00%	49.50%
4	גמר תשתיות מים בדירות	3.00%	52.50%
5	גמר איטום מרתפים גגות ומרפסות	1.00%	53.50%
6	גמר טיח/שפכטל – בקומות המגורים ובקומת הגג	3.00%	56.50%
7	גמר ריצוף	6.00%	62.50%
8	גמר חיפוי קירות חוץ	3.00%	65.50%
9	גמר חיפוי מבואות וריצוף בקומות המגורים ובקומת הגג	1.00%	66.50%
10	גמר הרכבת כלים לבנים	1.50%	68.00%
11	גמר הרכבת אביזרי חשמל	1.00%	69.00%
12	גמר הרכבת נגרות ומסגרות בדירות ובציבורי	3.00%	72.00%
13	גמר הרכבת אלומיניום בדירות כולל מסתורי כביסה	8.00%	80.00%
14	גמר הרכבת יחידות מזו"א ותריסים	3.00%	83.00%
15	גמר מעליות	3.00%	86.00%
16	גמר צבע כולל צבע חוץ	1.50%	87.50%
17	גמר הרכבת ארונות מטבח, אמבטיה ומשטחי עבודה	1.50%	89.00%
18	גמר מחסנים, חדרים טכניים וחדרי שירות ציבוריים	1.00%	90.00%
19	גמר עבודות במבואות קומתיות, כניסה ומרתף	1.00%	91.00%
20	גמר חיבור לתשתיות חוץ	0.50%	91.50%
21	גמר מערכות ציבוריות בבניין	3.50%	95.00%
22	גמר פיתוח	1.00%	96.00%
23	קבלת טופס 4	1.50%	97.50%
24	אכלוס	1.50%	99.00%
25	גמר תיקון ליקויים ומסירת פרוטוקולים ללא ליקויים למזמין וחשבוני סופי	1.00%	100.00%

הערות:

- סעיפים אלו ישולמו כל אחד מהם באופן יחסי לקצב התקדמות ביצוע העבודה המוצהרת בהם.
- מנהל הפרויקט יתאים את האחוז לתשלום לאופי המבנה.

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

אפריקה הנדסות עירוניות בע"מ

נספח 3.1.11 - נוסח ערבות בנקאית לפי סעיף 9

לכבוד :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ג.א.נ.,

כתב ערבות

לפי בקשת _____ (להלן - "הקבלן") הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם עבור הקבלן לתשלום כל סכום בגבול סך של _____ ש"ח כשסכום זה צמוד במלואו למדד תשומות הבניה למגורים (להלן - "המדד") כשהמדד הבסיסי הוא _____ (להלן - "סכום הערבות").

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו את תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה זה לאחר כל תשלום, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.

הננו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם בגבול סכום הערבות תוך 3 ימים מקבלת דרישה ראשונה בכתב שלכם ו/או של מי מכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח דרישה זו.

כל סכום שישולם מכוח ערבותנו זו, יגדל בשיעור השווה לשיעור העלייה במדד האחרון אשר יהא ידוע בעת ביצוע כל תשלום לזכותכם, לעומת שער הבסיסי של המדד הנקוב לעיל. בכל מקרה לא יפחת סכום הערבות במקרה של ירידה במדד הבסיסי.

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות ו/או להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא. הננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י דין.

ערבות זו בלתי חוזרת ובלתי מותנית.

ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ שעה 12.00 ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו לא יאוחר מאשר במועד הנ"ל.

בנק

לאונרדו נ.ת.ר. גרע"מ
ח.פ. 209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
קבלן, _____, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה :

נספח 3.1.12 - דוגמא לנוסח החוזה המשולש

חוזה

שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ____ שנת ____

בין

-----בע"מ (להלן - "המוזמין") מצד אחד ;

לבין

----- (להלן - "הקבלן הראשי") מצד שני ;

לבין

----- (להלן - "הקבלן המיוחד") מצד שלישי.

הואיל וביום _____ נחתם חוזה בין המוזמין ובין הקבלן הראשי (להלן - "החוזה הראשי") בדבר ביצוע עבודות _____ (להלן - "המבנים") ;

והואיל וביום-----נחתם חוזה בין המוזמין ובין הקבלן המיוחד (להלן "חוזה המערכת"), בדבר ביצוע עבודות _____.

והואיל והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של המוזמין לפי חוזה המערכת יוסבו לקבלן הראשי, בכפוף למותנה להלן ;

אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן , מס' חוזה : 3304 , מס' אישור חוזה :  **אשרה המערכת** **החוזה** **המיוחד** **לע"מ**

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. עם חתימת חוזה זה יהיה הקבלן המיוחד לקבלן משנה של הקבלן הראשי, יחולו הוראות סעיף 12 לחוזה הראשי בכפוף למותנה במפורש בחוזה זה, וכל החובות והזכויות של המזמין לפי חוזה המערכת יועברו אל הקבלן הראשי בכפיפות לאמור להלן.
3. לא תשמע כל טענה ע"י הקבלן הראשי או/וגם ע"י הקבלן המיוחד כלפי המזמין לגבי העסקתם או/וגם ההתקשרות אתם וכל הנובע מכך.
4. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, התשלום לקבלן המיוחד יעשה ע"י המזמין וכל ערבות שתינתן לפי הוראות חוזה המערכת תוצא לטובת המזמין בלבד.
5. הוצאות ביול חוזה זה יחולו על כל הצדדים בחלקים שווים.
6. נספח 3.1.13 לחוזה הראשי (התניות מיוחדות בפוליסה) מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, והקבלן המיוחד מתחייב למלא אחר כל האמור בו בדייקנות.
7. כתובות הצדדים הן :-
המזמין - כמפורט במבוא לעיל.
הקבלן -
הקבלן המיוחד -

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

הקבלן המיוחד

הקבלן הראשי

המזמין

לאונרדו נ.ת.ר.רע"מ
ח.פ. 314209337

פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן , מס' חוזה : 3304 , מס' אישור חוזה : _____

אפיקה התחשבת ויחידת בע"מ

נספח 3.1.13

אישור ביטוח

תאריך 24.7.19

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: מבוטחנו _____ (להלן: "הקבלן") אישור עריכת פוליסות ביטוח
לרבות בקשר להסכם מיום _____ בין המזמין לבין הקבלן לביצוע עבודות
בפרויקטים אנה פרנק 25 רמת גן, (להלן: "העבודות", "האתר", ו/או
"ההסכם", בהתאמה, לפי העניין)

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים כמפורט להלן, בגין פעילותו, לרבות בקשר לעבודות::

1. ביטוח "אש מורחב" המכסה במלוא ערך כינון את הרכוש, ציוד ומתקנים המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או המשמשים את הקבלן לצורך ביצוע העבודות (אשר אינם מהווים חלק מהעבודות), כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, התנגשות, פריצה ונזק בזדון. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם וכן כלפי יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות (להלן: "הגורמים האחרים") אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

2. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר על ידי הקבלן ו/או המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות, כולל כיסוי להוצאות גרירה והעברה. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או הבנק המלווה ו/או הבאים מטעמם וכן כלפי הגורמים האחרים אשר בביטוחי הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש המזמין), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות, בגבולות אחריות בסך של 8,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית (משולב עם ביטוח חבות המוצר). הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות, אף אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך: _____, וכולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה ובתנאי שביטול ו/או אי חידוש הביטוח כאמור לא נבעו מאי תשלום פרמיה.

הביטוח מורחב לשפות לכלול את המזמין ו/או הבנק המלווה לעניין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריות המקצועית של המזמין כלפי הקבלן.

לאונרדו נ.ת.ר.
514209337 ח.פ.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

4. ביטוח אחריות המוצר לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש המזמין) עקב מוצרים שסופקו למזמין לרבות במפורש העבודות לאחר מסירתן ו/או חלק מהן למזמין, בגבולות אחריות בסך של 8,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית ממועד תחילת ביצוע העבודות, אך לא לפני התאריך: _____ וכולל תקופת גילוי מורחבת של 12 חודשים.

הביטוח מורחב לשפות לכלול את המזמין ו/או הבנק המלווה לעניין אחריותם הנובעת מאחריות הקבלן עקב העבודות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

תקופת הביטוח: החל מיום _____ ועד ליום _____.

כללי לכל הפוליסות

א. תנאי הפוליסות דלעיל (למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית), בכפוף לאמור לעיל, אינם פוחתים מתנאי ביט _____.

ב. "המזמין" לצורך הביטוחים דלעיל הינו לרבות חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או קשורות ו/או כל חברה בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או הבנק המלווה.

ג. כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובתו, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין, למעט ביטוח העבודות הנערך בקשר עם הפרויקט שהינו קודם לביטוחים הנ"ל.

ד. הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן.

ה. הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למזמין 30 יום מראש ובכתב.

ו. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפויות העצמיות חלה על הקבלן בלבד, ובשום מקרה לא על המזמין.

ז. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולחריגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

..... (חותמת המבטח) (חתימת המבטח) (שם החותם) (תפקיד החותם)

לאונרדו נתן
0933709337

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 0933709337

קבלן, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, אפריקה התחזקות עירונית בע"מ

נספח 3.1.14

נוהל ביצוע עבודות בחום

1. חומרי פסולת, קופסאות ריקות, ארגזים ופסולת עץ ונייר יסולקו מכל המבנים מדי יום ויאוחסנו במרחק בטוח ממנו.
2. לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות ברדיוס של 10 מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן:
 - 2.1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן תוך כדי שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או תוך שימוש באש גלויה.
 - 2.2. כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצע עבודותיו כרוך ב"עבודות בחום" ימנה אחראי (להלן: "האחראי") אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
 - 2.3. בטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליק.
 - 2.4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום.
 - 2.5. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען ועד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן, על מנת לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

נספח 3.1.18

הסכם לביצוע שינויים

לכבוד

(הקבלו)

ג.א.נ.,

הנדון: הסכם לביצוע שינויים - דירה מס' בבניין מס' פרויקט

1. אנו הח"מ, הקונים של הדירה שבנדון (להלן: "הדירה") עפ"י חוזה מכר מיום _____ (להלן: "חוזה המכר"), מבקשים בזאת להזמין מכם ביצוע עבודות שינויים ותוספות בדירה (להלן: "השינויים"), כמפורט בהזמנה המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו המסומנת כנספח "א" ואשר כוללת, בין היתר, תכנית/תכניות, מפרט הכולל כתב כמויות, מחירים ולוח זמנים לביצוע השינויים (להלן: "ההזמנה") וזאת בתנאים שיפורטו להלן.
 2. אתם תהיו אחראים כלפינו, באופן בלעדי, לטיב ביצוע השינויים באותה מתכונת ובאותם תנאים בהם הנכם אחראים כלפינו מכוח כתב האחריות שניתן בקשר לדירה, בכפוף למפורט להלן. כמו כן אנו מודעים ומסכימים לכך שאפריקה התחדשות עירונית בע"מ (להלן: "החברה") אינה אחראית כלל לביצוע השינויים, לתכנונם ולכל הכרוך והנובע מכך.
 3. על אף האמור לעיל באשר לאחריותכם כלפינו מובהר בזאת כדלקמן:
 - 3.1 בכל מקרה שבמסגרת השינויים אנו נספק לכם פריט, מוצר או חומר כלשהו שלא מתוך מבחר שנקבע ע"י החברה, אף אם נרכש אצל ספק המועסק על ידיכם באתר שבנדון, לא תהיו אחראים לטיבו, לאיכותו, לכל פגם או קלקול הקיימים או שיתגלו בו, ולכל ההוצאות שיהיו כרוכות בתיקונו ו/או החלפתו.
 - 3.2 בכל מקרה בו במסגרת השינויים אנו נספק פריט/פריטים שערכם הכולל עולה על 10,000 ש"ח נכון ליום החתימה על מסמך זה, אנו מתחייבים לבטחו/לבטחם על חשבוננו, במלוא ערכם, כנגד כל הסיכונים ובכלל זה כנגד כל ליקוי או פגם בפריטים (לרבות כתוצאה מפגיעה בהם בשל ביצוע עבודות על ידכם ו/או ע"י מי מטעמכם), אובדן, גניבה או כל נזק או קלקול מכל סיבה שהיא. בכל מקרה אתם ו/או החברה לא תשארו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא בקשר עמם. למען הסר ספק מובהר כי בקורות מקרה הביטוח דלעיל, אנו נישא במלוא שיעור ההשתתפות העצמית.
 4. אינכם מחויבים להתקין כל פריט שסופק על ידינו בכל מקרה שהפריט אינו מתאים בדיוק למערכת או לתכנית או למפרטי המכר.
 5. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה להשיג חומר מסוים הנדרש לביצוע השינויים לפני מועד ביצועם, תודיעונו על כך ותהיו זכאים, לפי שיקול דעתכם המוחלט, לראות בהזמנה כבטלה לגבי אותו שינוי ולבצע את העבודה בהתאם לתנאי מפרטי המכר הסטנדרטי, בכפוף לכך שתודיעונו על כך בכתב.
 6. ידוע לנו כי אין בביצוע השינויים עפ"י הסכם זה כדי לגרום לדחייה במסירת הדירה/ידוע לנו כי הזמנת שינויים זו גורמת להארכת משך הבניה ותגרום לדחייה במסירת הדירה בפרק זמן של עד _____ שבועות (להלן: "תקופת הדחייה") מעבר למועד המסירה הקבוע בחוזה המכר (בצירוף תקופת הדחייה המוצדקת הקבועה בו), גם אם ההזמנה תבוטל כולה או חלקה כאמור בסעיף 5 לעיל.
- למען הסר ספק מובהר כי לא נהיה זכאים לסעד כלשהו בגין תקופת הדחייה, ותקופת הדחייה תיחשב כ"דחייה מוצדקת", כהגדרתה בחוזה המכר, גם במקרה בו תתארך מעבר לאמור לעיל, בשל גורמים שאינם בשליטתכם.

7. ידוע לנו כי אין בהזמנת השינויים עפ"י הסכם זה, גם אם תגרום בפועל לדחייה במועד מסירת הדירה, כדי לגרום מהתחייבויותינו עפ"י חוזה המכר ו/או כדי לדחות את מועד ביצוען לרבות מועד תשלום יתרת התמורה לחברה בגין הדירה וקיום יתר התחייבויותינו אשר המועד לביצוען עפ"י חוזה המכר הינו למן מועד המסירה הנקוב בו ואילך. מוסכם כי מועד קבלת טופס 4 לבנין שלא נקבעה בו מניעה לאכלוס הבניין, יחשב כמועד בו הושלמה הדירה עפ"י התחייבות החברה בחוזה המכר לצורך קביעת המועד המדויק לביצוע התחייבותנו הנזכרות לעיל, וזאת גם אם בעקבות השינויים והתוספות שאנו מזמינים מכם לא תסתיימנה בפועל העבודות בדירה ו/או לא יתקבל טופס 4 לדירה עד למועד הנ"ל.
- מובהר, כי האמור בסעיפים 6 ו-7 לעיל מהווה במפורש חוזה לטובת צד שלישי כמשמעות המונח בפרק ד' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, כאשר הצד השלישי הינו החברה.
8. מודגש בזה כי אינכם אחראים לגוונים ולצבעים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור הן לגבי פריטים המסופקים על ידינו והן לגבי פריטים המסופקים על ידכם.
9. הסכם זה יחייב אתכם רק לאחר חתימתכם עליו ובכפוף לתנאים הבאים:
- 9.1 נחתם חוזה מכר מפורט בין החברה לביננו ושולמו על ידינו לחברה לפחות 20% ממחיר הדירה.
- 9.2 ההזמנה אושרה על ידכם על כל פרטיה ו/או בכפיפה למתכונת שאושרה על ידכם.
- ידוע לנו כי הנכם רשאים שלא לקבל ההזמנה, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתכם הבלעדי. כמו כן ידוע לנו כי ביצוע השינויים בפועל מותנה בזכות החברה ו/או מי מטעמה להתנגד לביצועם.
- 9.3 קבלתם לפחות 100% מהכספים המגיעים לכם מאיתנו במועד חתימת הסכם זה אלא אם כן סוכם אחרת בהזמנה.
10. ידוע לנו כי אין בהעברת הסכם זה לאישור החברה ו/או יועציה כדי ליצור יריבות ביננו לבין החברה בכל הנוגע לשינויים, וכי אין בכך כדי לגרום מאחריותכם הבלעדית עפ"י הסכם זה.
11. ידוע לנו כי בכל מקרה לא ניתן להזמין או לקבל שינויים הנוגדים כל דין או תקן, והזמנה כזו תהיה בטלה מעיקרה אף אם תאושר על ידכם ובאם בוצעה, תחול מלוא האחריות בגין כך - עלינו בלבד.
12. אם יבוטל מכל סיבה שהיא חוזה המכר בין החברה לביננו אנו מתחייבים לשלם לכם עפ"י מחירון השינויים שלכם עבור החזרת מצבה של הדירה למצבה כפי שתוכנן ע"י החברה.

בברכה

הקונה

תאריך

אנו מאשרים

תאריך

ה ק ב ל ו

אשרור חוזה
מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 3304
ת.פ. 09337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלו, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

3.1.19 - הצהרת הקבלן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שבכפוף לקבלת סך של _____ ש"ח (להלן: **"היתרה הסופית"**), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר _____ עפ"י חוזה מיום _____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו ו/או בקשר עם דרישות כלשהן לתשלום תמורה כלשהי מעבר ליתרה הסופית כאמור, ואנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה או תביעה כאמור.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת הקבלן: _____

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: **"החברה"**) ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח _____

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
קבלן, _____, מר"קט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: _____

אשרור
209,337
2020

נספח 3.1.20 - הצהרת הממונה על הבטיחות

לכבוד :

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

(המזמין)

ג.א.ג.,

הנדון : הממונה על בטיחות באתר ()

הריני לאשר בפניכם מינויי כממונה על בטיחות מטעם מבצע הבניה ב_____.

אני אבצע את תפקידי במיומנות ובמקצועיות על פי כל דין, ואהיה אחראי כלפיכם בכל מקרה בו אתרשל במילוי תפקידי.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי אינני משמש עובד/קבלן שלכם, וכי כל דרישה מצידי בכל ענין הנוגע במישרין או בעקיפין לתפקידי, לרבות לענין שכרי, ולרבות לעניין חובות המעביד כלפי על פי הדין, תופנה על ידי ל- _____ (הקבלן) בלבד.

(ממונה על בטיחות)

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה : _____

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה
ח.י.ב. 09337
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה

נספח 3.1.24 - מפרט מבנה מפקח

המבנה הנ"ל יכלול :

מבנה מסוג מכולה הכולל ריהוט משרדי וחיבור לחשמל, מים ותקשורת.

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט : אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה : 3304, מס' אישור חוזה

לאומי
ח.פ. 209337

נספח 3.1.25

תנאים מיוחדים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או ארונות אמבטיה

פרויקט אנה פרנק 25 רמת גן

1. פרוט

- א. אספקה עד הדירות של אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או אספקה והתקנה של ארונות אמבטיה בדירות.
- כמויות האריחים ו/או הכלים ו/או הברזים ו/או ארונות האמבטיה בתאום ובאישור היזם/הקבלן.
- ב. בגמר ההרכבה הקבלן יגן על חזיתות הארונות מפני פגיעות ורסיסי צבע, ע"י עטיפתם.
- ג. הספק מצהיר ומתחייב שכל החומרים ו/או העבודות שיסופקו ו/או שיבוצעו על-ידו יבוצעו בהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים, כי הוא מודע למיקום המיועד להתקנת כל פריט, שהחומרים המוצעים על-ידו מתאימים ו/או שהעבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הצפויים במקום המיועד. הספק מצהיר שהוצגו בפניו תכניות ומפרט המכר הסטנדרטי לרוכשים בפרויקט ושהחומרים ו/או ושהעבודות שיסופקו ו/או שיבוצעו על-ידו לא יהיו/לא תבוצענה בסתירה לאמור בהם.
- בכל מקרה של סתירה בין המפרט שלהלן למפרט ותכניות המכר יפנה הספק לקבלן וליזם לפני הייצור/האספקה לקבלת הוראות.
- ד. הספק יספק תעודות אחריות לחומרים ולאביזרים המסופקים על ידו לכל דירה בנפרד. אחריות הספק בהתאם להתחייבות מוכר הדירה עפ"י חוק המכר (דירות).

2. כללי

- א. ידוע לספק כי ליזם/לקבלן זכות להתקשר בחוזה עם ספקים נוספים לאספקת אריחי ריצוף וחיפוי, כלים סניטריים, ברזים ו/או ליצור אספקת והתקנת ארונות אמבטיה בפרויקט/בבניין.
- היזם/הקבלן רשאי לאפשר לרוכשי הדירות בפרויקט/בבניינים לבחור מאיזה ספק יוזמנו החומרים/האביזרים ו/או העבודה. היזם/הקבלן רשאי לאפשר לרוכשי הדירות בפרויקט/בבניינים לספק חומרים/אביזרים גם מספקים שהיזם/הקבלן לא התקשר עימם.
- לספק אין התנגדות לאמור לעיל ו/או טענות בקשר לכך.
- ב. רוכשי הדירות יוכלו לבחור באם רצונם שהספק יתקין בדירתם את ארונות האמבטיה או שהספק יספק אך לא יתקין ארונות אלה.

3. מפרט החומרים/אביזרים/ארונות אמבטיה/כלים סניטריים/פרקט למינציה

ראה במפרט הטכני נספח 3.1.2. בפרקים 10, 07

4. הפניית רוכשי הדירות לספק - שינויים ותוספות

- הקבלן יעביר, מעת לעת, לספק את פרטי רוכשי הדירות בפרויקט/בבניין. הספק יצור קשר עם רוכשי הדירות ויזמינם לחנות/לאולם התצוגה של הספק ב- (כתובת החנות).

אשרור
מס' חוזה: 3304, מס' אישור: 009337
ת.ד. 209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

קבלן, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור: 009337

נספח 3.1.29

פרוגרמה לבדיקות מעבדה

1. כל הבדיקות הנדרשות עפ"י חוק, תקן, ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרשות המקומית והרשויות האחרות כמפורט בתנאי היתר הבניה ולפי דרישות הרשויות כתנאי לקבלת אישור לאכלוס ולתעודת גמר (לרבות: בדיקות בטונים לשלד המבנה, אינסטלציה סניטרית, תכנון ובדיקת ביצוע למערכת ספרינקלרים, מערכת גז, מערכת סולרית, המטרת קירות/חלונות, הצפת גגות/מרפסות, בדיקות טיב האבן לחיפוי חוץ לפי מפמ"כ 378, שליפת אבן לפי מפמ"כ 378, זיהוי מוצרים בעלי תו תקן, אנטנה מרכזית, מערכת ספרינקלרים, אטימות ממ"דים, טיח בממ"דים, זיהוי פרטי מסגרות ממ"דים, מערכות חשמל, מערכות אלקטרומכניות).
2. בדיקות רשות בקרה בתהליך (בכל דירה ודירה וברכוש המשותף/בדירה אופיינית לדוגמא/בקומה אופיינית לדוגמא):

בדיקות מערכת אינסטלציה לפי ת"י 1025, ת"י 1317, ת"י 1138, ת"י 1347, ת"י 1119, ת"י 1682, ת"י 239, ת"י 972, ת"י 579, ת"י 69, ת"י 238, ת"י 146, ת"י 851, ת"י 1172, ת"י 602 והל"ת בדיקת צנרת פקסגול לפי התקנים הבאים: 5433 חלק 6, 2242 חלק 2, תקן 1205 והל"ת 2007.

- צילומי קווי ביוב וניקוז חיצוני לפי התקן.
- בדיקות טיח בכל ממ"ד והתאמתו לתקן 5075.
- בדיקות מעקות טיפוסיים והתאמתם לתקן 1142 (בכל מקרה יבדקו כל המעקות הטיפוסיים בבניין).
- בדיקות הצפה/אטימות של כל מרפסת וכל גג ע"פ תקן 1476.
- המטרה של כל החלונות לבדיקת אטימותם לחדירות מים, ע"פ נספח א' בתקן 4068.
- בדיקות כל משלוחי האבנים המיועדות לחיפוי קירות החוץ והתאמתם לדרישות ת"י 2378 ובדיקת הדבקת אבן וקיבועה
- סף מודרג, שיפולים, מישקים, כמות רזרבית והתאמת מצע הריצוף הכל עפ"י כל הנדרש בתקן הרלוונטי (ת"י 1629 לטראצו, ת"י 1555.3 לקרמיקה ופורצלן).
- ככל ונדרש – בדיקת תכולת רטיבות לשומשום המילוי מתחת לאריחים ואת התאמתו לנדרש בתקן.
- בדיקות מלבני פלדה וכנפי פלדה לנדרש בת"י 1161 ובמפמ"כ 27.
- בדיקות דלתות פלדה בממ"דים לנדרש בת"י 4422.
- בדיקות צפיפות מצעים בפתוח המגרש.
- בדיקות איכות אדמת הגן.
- בדיקות אלומיניום.
- בדיקות סימון דלתות אש בתו תקן.
- בדיקות הדבקת חיפויים בלובי כניסה ראשי ובמבואות קומתיות.
- בדיקות התאמת תיבות דואר לנדרש בת"י 816.
- בדיקות מערכת גז לנדרש בת"י 158.

מאגיד
מס' חוזה: 3304
מס' אישור חוזה: 3304

אפריקה התחדשות עירוניות בע"מ

- בדיקות אביזרי חשמל לנדרש בת"י 33.
 - בדיקות משטחי טרצו/מדרגות/אדני חלונות/ספים לנדרש בת"י 42, בת"י 1554, ובת"י 1182.
 - בדיקות פרטי אלומיניום לנדרש בת"י 1068, בת"י 4001 ובת"י 1099.
 - בדיקות תריסים (רפפה/גלילה) לנדרש בת"י 1509.
 - בדיקות הימצאות גז רדון בבניין.
- על הקבלן לשלב את כל מערך הבדיקות כפי שיאושר על ידי המפקח בלו"ז הזמנים של הקמת הפרויקט, באופן שלו"ז הבדיקות יתאים להתקדמות העבודות ולא יעקבו את מהלך העבודות ו/או את הליך קבלת האישור לאכלוס ולתעודת גמר

אפריקה החדשות עירונית בע"מ

קבלו, _____, פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, _____, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

11.11.1945
09337

נספח 33

תאריך: _____

לכבוד
איילון חברה לביטוח
בע"מ (להלן: "החברה")
רחוב אבא הלל 12
רמת גן

לכבוד
1. יסודות ג' נדל"ן ופיתוח שותפות
מוגבלת
2. יסודות ג' (השקעות משותפות
בחוב בכיר) נדל"ן ופיתוח שותפות
מוגבלת
(להלן ביחד: "השותפות")
רחוב בר כוכבא 23
בני ברק

א.ג.נ.,

הנדון: כתב התחייבות

הואיל והעמדתם או תעמידו שירותים פיננסיים ו/או ביטוחיים, לרבות השלמת הון עצמי ולרבות בטוחות על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, לטובת אפריקה התחדשות עירונית בע"מ ח.פ. 514639525 (להלן: "הלקוח") בקשר עם פרויקט תמ"א 38/2 להריסת מבנה מגורים קיים והקמת בניין חדש בן 30 יח"ד חדשות (להלן: "הפרויקט"), על המקרקעין המצויים ברחוב אנה פרנק 25 רמת גן והידועים כגוש 6207, חלקה 203 (להלן: "המקרקעין"), והכל בהתאם ובכפוף להסכם שנחתם ו/או ייחתם ביניכם לבין הלקוח בקשר עם המקרקעין ו/או הפרויקט (להלן: "ההסכם");

והואיל והלקוח יצר ו/או ייצור לטובתכם, בטוחות שונות, בין היתר, שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויותי במקרקעין ובפרויקט (להלן: "הבטחות");

אשר על כן ולבקשתו של הלקוח, הנני מתחייב ומצהיר כלפיכם כדלקמן:

1. הריני לאשר כי הלקוח שכר את שירותיי לצורך הפרויקט, וכי אני משמש קבלן ראשי בפרויקט.

2. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אני מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות עיכבון כלשהי אשר תהיה לי, או לכל מי מטעמי, ככל שתהיה, בנוגע לפרויקט ו/או למקרקעין ו/או לכל חלק מהם ו/או לעבודות אותן ביצעתי ו/או אבצע במסגרת הפרויקט, והכל על אף האמור בהסכם ביני לבין הלקוח ועל אף האמור בכל דין.

מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה: 337
מס' חוזה: 337

פרויקט: אנה פרנק 25 רמת גן, מס' חוזה: 3304, מס' אישור חוזה:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

כמו כן אני מתחייב להחתים את כל קבלני המשנה והספקים אשר יועסקו מטעמי בפרויקט על ויתור דומה על זכות העכבון שלהם מבלי שהדבר יתפרש כמקנה להם זכות עכבון.

3. הריני מתחייב ומסכים לכך, שבמידה ואתם או מי מטעמכם תממשו את אחת הבטוחות שהעמיד ו/או יעמיד הלקוח לטובתכם ו/או תמשיכו בביצוע הפרויקט במקום הלקוח, ככל שהדבר יתבקש על ידכם ו/או על ידי מי מטעמכם (לרבות נעבר של הלקוח), אזי אני אמשך בביצוע הפרויקט ואעמוד לרשותכם ו/או לרשות מי מטעמכם בכל הנחוץ להשלמת הפרויקט, והכל באותם תנאי תשלום הקבועים בהסכם המקורי ביני לבין הלקוח.
4. אין באמור לגרוע מזכותכם, על פי שיקול דעתכם הבלעדי, לסיים את העסקתי בפרויקט ו/או לשכור לצורך השלמת הפרויקט את כל מי שתמצאו לנכון, ללא תשלום נוסף או פיצוי מעבר לתמורה המגיעה לי עד לאותו המועד על פי ההסכם שביני לבין הלקוח, ואני מתחייב לשתף פעולה עמכם לצורך האמור, ובין היתר, להעמיד לרשותו של בעל התפקיד החדש כל שיידרש להשלמת הפרויקט ולהעמיד לרשותו את כל החומרים ו/או הציוד הדרושים לו לצורך כך.
5. למען הסר ספק, אני מאשר כי ידוע לי כי האמור לעיל לא יחשב כמטיל חובה כלשהי עליכם להשלמת הפרויקט ו/או להמשיך בביצוע הפרויקט בעצמכם ו/או באמצעות אחרים כאמור לעיל, אלא אם תבחרו לעשות כן לפי שיקול דעתכם הבלעדי, וכן אינו מטיל חובה או אחריות עליכם כלפי לביצוע תשלומים כלפי על פי ההסכם שנחתם ו/או ייחתם ביני לבין הלקוח.
6. כמו כן, אני מאשר כי ידוע לי כי הפיקוח על הפרויקט מטעמכם נעשה אך ורק לשימושכם הבלעדי, לצרכי הבטחת ההשקעה שלכם בפרויקט. לפיכך, ידוע לי ואני מסכים כי איני זכאי להסתמך על מנגנון הפיקוח, וכן הנכם מסירים מעליכם כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבוע אצלי כתוצאה מקיום מנגנון הפיקוח, ככל שתיווצר אצלי הסתמכות כאמור.

ועל זאת באתי על החתום:

הקבלן:

מאמר 109337
ח.פ. 5770

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט/גן/ מיוחדת	מחיר יסוד
הריסות	מבנה קיים + קירות ואלמנטי + פיתוח עצים	הריסה ופינוי המבנה הקיים כולל אלמנטי וקירות פיתוח היקפים (גם אלו שמשותפים עם מגרשים סמוכים). העתקות ועקירות עצים ושיטוח הקרקע בשטח המגרש ובגבולותיו וטיפול לקבלת אישור הרשויות בהתאם לנוהל הריסה. ההריסות יפוזו למטמנות מאושרות ע"י הרשות.		כנ"ל	
דיפון		בהתאם לתכניות היועצים הרלוונטים.			
ביסוס		בהתאם לתכניות היועצים הרלוונטים.			
בטונים		קירות ותקרות יצוקים בשיטה קונבנציונלית (ציפוי אבן ב"רטוב"). גמר רצפת חניון – בטון מוחלק לפי פרט מתכנן.			
בניה	מחיצות פנים	בלוק גבס או איטונג שקע תקע בעובי 10 ס"מ, מחיצות בלוק בטון בעובי 10-20 ס"מ, או מחיצות גבס לפי תקן.		כנ"ל	
	טיח (בקירות ובתקרות שאינם מלוחות גבס)	טיח גבס על גבי קירות ותקרות. בממ"דים טיח בגר או אחר בהתאם לנדרש עפ"י תקן. באזורים ציבוריים טרמי/בגר/גבס. בחדרים רטובים טיח פנים שתי שכבות.		כנ"ל	
כיבוי אש		עפ"י פרוגרמת הבטיחות ודרישות כיבוי אש.		כנ"ל	
איטום		לפי פרטי יועץ האיטום ודרישות התקן, איטום נגד גזים בחניון בהתאם להנחיות היועץ.		כנ"ל	
נגרות	דלתות פנים	דלתות יוניק מטריקס (יוטה) דגם פירנצה במספר גוונים כולל לבן מתועשות תוצרת פנדור או שו"ע, הכולל משקופים WPC הלבשות עגולות או רחבות (פירנצה/ברצלונה) לפי החלטת היזם. קנט תחתון לדלת מ PVC מנעול מגנטי לכל הדלתות, תפוס פנוי לכל הדלתות צו-אור בחדרי רחצה ושירותים, תריס תחתון בדלת חדר ארונות במידה וקיימת. ידיות בולוניה או שו"ע. הדלתות יסופקו ב- 4 גוונים- לרבות לבן/שמנת, דלתות פלקסבורד. כנף נוספת מעץ לדלת הממ"ד. דלתות בחדר רחצה ושירותים כוללות צוהר+ תפוס פנוי. לכל הדלתות יותקן מעצור כולל לחדר אמבטיה ומקלחת הורים.	מחיר יסוד משוקלל 1400 ₪.	כנ"ל+ יוניק פרימיום לינופינו/קנטו/ צבע בתנור משקוף דגם ורונה, צירים נסתרים גובה 2.16. ידיות פרימיום	מחיר יסוד משוקלל 1900 ₪.

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט/גן/מיוחדת	מחיר יסוד
שיש	שיש מטבח	ארונות מטבח ו-2 ארונות בחדר רחצה. מטבח הכולל ארונות המטבח: עליון (עומק 32)+תחתון (עומק 61)+ יחידת B.I גבוהה לתנור אפיה ומיקרוגל+ ארון מעל המקרר, 2 יחידות מגירות רחבות ועמוקות מתחת לתנור, עד 5 מגירות מתחת לכיריים. דירות 3 חדרים- 8 מ.א B.I גבוה כלול באורך) - דירות 4 חדרים- 9 מ.א B.I גבוה כלול באורך) - דירות 5 חדרים- 10 מ.א B.I גבוה כלול באורך) - דלתות M.D.F ציפוי פורמייקה ישרה קנט אלומיניום. 10 גווי פורמייקה לבחירה. 10 ידיות לבחירה בכל גודל שיבחר המזמין. הזיכוי לדייר המשדרג כפול ממחיר היסוד. <u>גוף הארונות ודפנות:</u> סנדוויץ מצופה פורמיקה פנימית עובי כולל 17 מ"מ. כל הארונות מודולריים סגורים ואטומים כלפי השיש. צירים מסילות ומנגנונים מסדרת בלום (טריקה שקטה). <u>מסד הארון:</u> רגילות פלסטיק קשיח מתכווננת. <u>חזית המסד(צוקל):</u> אלומיניום נשלף לצורך ניקוי וריסוס	דירות רגילות במחירי יסוד של: 5,000 ₪ 6,500 ₪ 8,000 ₪	פנטהאוז- 11 מ.א B.I גבוה כלול באורך). דירת גן - 10 מ.א B.I גבוה כלול באורך). כנ"ל אולם הידיות שקועות (אינטגרליות) +חזיתות MDF בצבע אפוקסי בתנור ותכנון אי הכולל מגירות. הזיכוי לדייר המשדרג כפול ממחיר היסוד.	דירות פנטהאוז: במחיר יסוד של 20,000 ₪ לדירה דירת גן במחיר יסוד של 15,000 ₪ לדירה
	שיש מטבח	חדרי רחצה: ארונות תלויים צבועים בתנור בצבע אפוקסי (3 גוונים) של דיפון או שו"ע לחדרי רחצה כולל כיור אינטגרלי משולב במשטח או ארונות עם משטח אבן קיסר וכיור בהתקנה תחתונה + מראה. גוף הארון ומדפים מסנדיץ. מידות: בין 0.85 מ' ל 1.2 מ' לפי תוכנית	מחיר יסוד לארון באורך 85 1250 ₪. ולארון באורך 120/100 – 1500 ₪.	כנ"ל. מידות: לפי תכנית	מחיר יסוד: לכל ארון: פנטהאוז - 2000 ₪. דירת גן – 1,500 ₪
שיש	שיש מטבח	שיש קיסר, לפחות 5 דגמים רמה 5, סה"כ 8 דגמים לבחירה, כולל עיבוד סביב פתח כיור. הדגמים הבאים או שו"ע להחלטת המזמין: 3100,3200,3040,3350,9141,9241	מחיר יסוד 500 ₪ למ"א.	כנ"ל + 2141,2200, 2400	מחיר יסוד: 600 ₪

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט'גון/מיוחדת	מחיר יסוד
דלתות	דלת כניסה מפלדה מעוצבת	כדוגמת רשפים/רב בריח, במידות 100/210 ס"מ, משקוף רחב (28-30 ס"מ) כולל מנעול עליון נסתר, צירים סמויים, משקוף תחתון אקטיבי. גימור פנימי (צבע בתנור) (כולל ציפוי עץ חיצוני וידיית מעוצבת),	דלת רגילה: מחיר יסוד ₪ 2500	כנ"ל+ דלת רחבה (1.2 מ') ובגובה 220-240.	מחיר יסוד ₪ 5500
	דלתות אש	דלתות אש לפי תקן 1212. הדלתות בגמר צבע RAL / ציפוי PVC לבחירת האדריכל, בדגם חד או דו כנפי לפי רשימת מסגרות. המשקופים מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.		כנ"ל	
	דלת ממ"ד	כדוגמת רשפים, גמר וינוריט בגוון לבן, משקוף עם שקע הכנה לדלת עץ פנימית.		כנ"ל	
	ציוד ממ"ד	מסגרות הממ"דים תבוצע ע"פ תכניות האדריכל ופרטי פיקוד העורף שבתוקף בעת חתימת ההסכם. חלון: תריס וכנף פלדה להזזה אטומה, חלון דרייקיפ. מערכת סינון לפי דרישות פיקוד העורף + נק' חשמל עבורה		כנ"ל	
	ארונות פח	ארונות חשמל, גז, תקשורת ואינסטלציה יצופו בצבע בתנור ובגוון ע"פ בחירת האדריכל, עובי הפח 1.25 מ"מ, למעט לובי ראשי שיבוצע ע"פ תוכנית אדריכל פנים. התקנה אפס עם הקירות.		כנ"ל	
שערים	שערים לחניון	לכל כניסה תחתונה לחניון שער חשמלי צירי או נגרר של חברת "עופר שערים" או שו"ע. השער עם פתיחה סלולארית + שלט לכל חניה.		כנ"ל	
אינסטלציה	כללי	- מפרט לפי יועץ. - צנרת פקסגול של גולן מוצרי פלסטיק או שו"ע. הצנרת תעמוד בתקני מת"י 5433 חלק 6, 2242 חלק 2, 1205 והל"ת 2007. (היצרן יספק תעודת אחריות ל 10 שנים ויבצע פיקוח בדירות).			
		<u>מים חמים + קרים בדירה:</u> למכונת הכביסה ולכל הכיורים בדירה כולל כיור שירותי אורחים, בנוסף מים קרים: למדיח, מקרר/תמי4, ברז גן במרפסת שמש		כנ"ל + כיור חיצוני לגינה ולמרפסת פנטהאוז כולל מים קרים + בניקוז. נקודת מים קרים נוספת (ברז גן).	
	דוד חשמל	דוד שמש כרומגן כולל קולטים בקיבולת 150 ליטר + חמם מהיר תוצרת כרומגן או שו"ע.		כנ"ל	

מחיר יסוד	פנט'גון/ מיוחדת	מחיר יסוד	דירות רגילות	פירוט	נושא
	כנ"ל		נקודות גז: מטבח (גז בישול), מרפסת שמש, במסתור כביסה לחימום מים בגז	גז	גז
			העתקת מיקום 2 עמודי תאורה ברחוב בהתאם לדרישת רשות	כללי	חשמל ותקשורת
	גודל חיבור (הספק) 3X40A אביזרי חשמל בהרכבים לפי החלטת המזמין (ניסקו "לייק" בגוונים או שו"ע)		מפרט לפי יועץ מיגון קרינה ככל שיידרש בהתאם להנחיות יועץ קרינה. נק' חשמל לטעינת 4 כלי רכב בחניון תת קרקעי. גודל חיבור (הספק) בדירות: 3-4 חדרים - 3X25 5 חדרים ומעלה - 3X40A הנישה לארון חשמל כוללת דלת עם ציפוי עץ (כולל הגנת אש). שעון שבת לדוד ולמזו"א אביזרי חשמל בהרכבים לפי החלטת המזמין (ניסקו סוויץ בגוונים או שו"ע). בלובי ראשי - ניסקו "פיל" בגוונים ובלובי קומתי ניסקו "סוויץ" בגוונים		
	כנ"ל + 10 נקודות חשמל מעגל נפרד/ תקשורת נוספות בכל דירה במסגרת שינויי דיירים		****ראה בהמשך פירוט נקודות ושקעים.	נקודות חשמל	
	כנ"ל		1 יח' מסך טלוויזיה צבעונית (כניסה לדירה) + 1 שפורפרת (חדר שינה הורים).	אינטרקום:	
	כנ"ל		בכל חדרי שינה, מטבח, פ.אוכל וחדר דיור	נקודת טלפון:	
	כנ"ל		בכל חדרי שינה ודיור + הכנה ל LCD צינור "2 בסלון ובחדר שינה הורים.	נקודת טלוויזיה:	
	כנ"ל		חדר דיור: 2+2+1	צנרת הכנה לרמקולים:	
	כנ"ל. בנוסף באמצעות סימה בוקס "6" הכולל 4 שקעים + 2 נקודות תקשורת		מאור: 1 עם מפסק מחליף. חיבור קיר: 2 בודדים ליד נק' טלוויזיה + 2 שקעים בנקודה אחת מכל צד של המיטה.	חדר שינה הורים:	
	כנ"ל		מאור: 1 עם מפסק מחליף. חיבור קיר: 2 בודדים + 1 כפול.	חדרי שינה/ממ"ד:	
	כנ"ל + מאור: 2		מאור: 1. חיבור קיר: 1 בודד מוגן מים. הכנה לתנור חימום: שקע מוגן מים + חיבור דו קוטבי.	חדר אמבטיה/ מקלחת הורים:	
	כנ"ל עם מחליף +		מאור: 2 עם מפסק מחליף. חיבור קיר: 1.	פרוזדור:	

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט/גן/מיוחדת	מחיר יסוד
	מרפסת:	מאור: 1 (מוגן מים). חיבור קיר: 1 בודד (מוגן מים).		מאור: 2 כנ"ל+ הכנה לארבע נקודות תאורה היקפית במרפסת/חצר	
	מטבח:	חיבור קיר: סה"כ 10 ע"פ הפירוט: 2 שקעים רגילים, 2 שקעים מעגל נפרד, 5 שקעים מוגנים, 1 תלת פאזי לכיריים. מאור: 2.		כנ"ל + 1 נקודה נוספת במעגל נפרד	
	פינת אוכל:	מאור: 1. חיבור קיר: 1.		כנ"ל + מאור: 2.	
	מרפסת שרות - מכונת כביסה/ מייבש:	מאור: 1. חיבור קיר: 2 שקעים בודדים. • יש לבצע הכנה לפינוי אדים (מעבר 5" בקיר) עבור המייבש כביסה.		כנ"ל	
	מחסן:	מאור: 1.		כנ"ל	
	חדר דיור:	מאור: 2. חיבור קיר: 6 באמצעות סימה בוקס "8"		כנ"ל	
	תקשורת מחשבים:	בכל החדרים כולל סלון אביזר סופי- מארון דירתי עד הנק'.		כנ"ל	
	"בית "חכם":	אין		יש - הקצב של 9000 ש"ח	
	הכנה למערכת אזעקה			4נק' הכוללות צינור + חוט משיכה למרכזיית תקשורת.	
	גופי תאורה בדירות:	פנדלים/שקוע בהתאם לתכניות יועץ חשמל		כנ"ל	
לוביים	עיצוב לובי ראשי	לפי תכניות ומפרט אדריכל פנים, כולל תאורה מיוחדת, מראות, ציפוי עץ בארונות, ציפויים שונים על הקירות. תקרות מונמכות דקורטיביות בשילוב קרניזים וסינרים כדוגמת פרויקט סביון מופת שבר"ג.		כנ"ל	
	עיצוב לובי קומתי	לפי תכניות ומפרט אדריכל פנים, כולל תאורה מיוחדת, מראות, ציפוי עץ בארונות, ציפויים שונים על הקירות. תקרות מונמכות דקורטיביות בשילוב קרניזים וסינרים כדוגמת פרויקט סביון מופת שבר"ג.		כנ"ל	
	דלת כניסה למבואה ראשית	מנגנון עם מגוף הידראולי חשמלי.			
צבע	צבע פנים דירות	תקרות - פוליסיד קירות- סופרקריל 2000 או שו"ע. בחדרים רטובים (קירות+ תקרות)- צבע נגד עובש. בכל מקום שקיימת תקרת גבס מונמכת - סופרקריל 2000 או שו"ע		כנ"ל	

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט/גן/ מיוחדת	מחיר יסוד
		צבע בגוון לבן.			
	צבע חדרי מדרגות/ חדרים טכניים/ מחסנים	קירות – צבע סופרקריל 2000 או שו"ע. תקרות - פוליסיד			
	צבע חניון	קירות ותקרות – פוליסיד + גרביים סופרקריל אפור על עמודים וקירות בגובה 100 ס"מ כולל מריחת בונדרול.			
	מסתורי כביסה/ מעקות	אלומיניום או אחר לכל הגובה לפי תכניות ורשימות. כולל מתקן לתליית כביסה מתקפל של רב חבל או שו"ע באורך 60 ס"מ עם 5 חבלים וגלגלים	כנ"ל		
	חדרי מדרגות (ממפלס חניון תת"ק ועד לקומות עליונות)	מדרגות + פנלים מאבן טבעית תקנית כולל סיתות "מוטבה עדין" נגד החלקה לפי פרט אדריכלי במחיר יסוד של 110 ש"ח למ"א.	כנ"ל		
	אבן חוץ	לוחות אבן חוץ בעובי 3 ס"מ מסוגים שונים. במידות לפי תכנית אדריכל, עיבוד לפי דרישת אדריכל (כולל עיבוד חשפים, ספים, משקופים). האבן תבוצע בעיגון מכני והדבקה בהתאם לתקן.	מחיר יסוד: 120 ש"ח למ"ר.	כנ"ל	
	חדר אשפה	יש לספק את פחי האשפה בהתאם לדרישות מחלקת תברואה.			
מזוג אוויר + אוורור		מיזוג אוויר דירתי מלא- מיני מרכזי <u>אינוורטר</u> כולל, תריסים רגילים, הנמכות גבס לפי מפרט יועץ (כל המעבים ימוקמו על הגג למעט מעבי דירות הגן).		בפנטהאוז: כנ"ל + דמפר בכל חדר	
מעליות		חדר אשפה - ממוזג. סה"כ 2 מעליות של שינדלר או שו"ע: 8 נוסעים + 8 נוסעים. MRL במהירות של 1.6 מ' לשנייה. מספר תחנות בהתאם לתכנית היועץ. עיצוב התא לפי המפרט הר"מ: חזית התא + דלת פנים + דלתות חוץ + משקופים מנירוסטה מלוטשת (F), קירות צידי התא מזכוכית "קליר" צבעונית, קיר אחורי מראה – רוחב וגובה מלא, תקרת תא מדגם 98CL (H) של ישראלפט (או שו"ע), פנל לחצנים מסדרה 670KSS, מעקה דגם 65HR (F) ריצפת התא: ריצוף שיש בעובי 2 ס"מ. אחריות לשנה לפחות.	כנ"ל		
דיזל גנרטור		גנרטור חירום אחד לפי מפרט ותכנית מצורפת – KVA80.			
אלומיניום	אלומיניום	• לפי מפרט המתכנן.	כנ"ל		

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנס'גון/ מיוחדת	מחיר יסוד
		- כל תריסי הגלילה חשמליים. מנועי סומפי או שו"ע. - זכוכית בידודית (עם מרווח אויר נדרש) או טריפל קס לפי מפרט המתכנן והחלטת המזמין. - בממ"ד דריי קיפ ובחדרים כנף על כנף. - קירות מסך במידה וקיימים יעמדו גם בדרישות התרמיות לבנייה ירוקה. - מעקות – זכוכית רבודה לפי מפרט אלומיניום ותקן. - השלב מוקצף, למעט במפתחים שגדולים מ- 2.5 מטר שיהיה שלב משוך בהתאם להנחיות היועץ. - בחדר דיור הוטרינה תבוצע גם עם מנואלה (אפשרות לפתיחה ידנית).		בפנטהאוז תריסי שלב אור עם תקן	
בנייה ירוקה		נדרש בגבעתיים לפי מפרטי ותכניות יועצים.		כנ"ל	
בידוד תרמי, ואקוסטי		לפי מפרטי ותכניות יועצים ובהתאם לדרישות התקנים הרלוונטים			
	דק עץ/או סינתטי במרפסות	אין		בפנטהאוז: מסוג איפאה כולל תשתית וברגים סמויים (במקום ריצוף), כולל עמידות בת"י 755 (דקים+ תשתית). כולל שימון לפני מסירת הדירה ושימון נוסף במהלך שנת הבדק.	500 ₪ למ"ר
	פיתוח	פיתוח לפי תכנית יועץ.		כנ"ל	
כלים סניטריים	ברזים	מתוצרת חמת או מדגל (גליל או שו"ע) או גרואה (2G, LOOP, קלאסיק), הכולל לפי החלטת המזמין.		כנ"ל+ תוצרת חוץ	
	כיור מטבח	בודד/כפול (סיליקוורץ, נירוסטה) התקנה שטוחה	750 ₪	כנ"ל	1200 ₪
	כיור רחצה	לשירותי אורחים.	250 ₪ לבעלי קרקע זיכוי 500 ₪	כנ"ל	
	אסלות תלויות	בכל הדירות אסלה תלויה מחרס (גבוהה או נמוכה לפי תנאי הביצוע והאדריכלות), לקיר בלוקים או גבס, מיכל הדחה סמוי מושב ומכסה פלסטי כבד.	1200 ₪	כנ"ל	2500 ₪
	אמבטיה	אמבטיה אקרילית כולל קונסטרוקציה בגוון לבן או פרגמון	900 ₪	כנ"ל	900 ₪
		סוללת מטבח: מתכת מצופה כרום ניקל מסוג מיקס לכיור מטבח עם פיה נשלפת	750 ₪	כנ"ל	1200 ₪
		סוללת אמבטיה: אינטרפוז 4 דרך, ידית מצופה כרום ניקל מסוג מיקס, צינור, טלפון	900 ₪	כנ"ל	1500 ₪

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט'גון/מיוחדת	מחיר יסוד
		מזלף, מוט תליה אנכי עם מקום לסבוכייה, פיית מילוי, אביק אוטומטי לאמבטיה.			
		סוללת מקלחת: אינטרפון 4 דרך, עם ידית מתכת מצופה כרום ניקל מסוג מיקס, צינור, טלפון מזלף, מוט תליה אנכי עם מקום לסבוכייה, ראש טוש.	700 ₪	כנ"ל 4 דרך	2000 ₪
		שירותי אורחים : ברז פרח מצופה כרום ניקל.	300 ₪	כנ"ל	400 ₪
		כיוור רחצה: ברז פרח מסוג מיקס לכל הכיוורים	500 ₪	כנ"ל	900 ₪
ריצופים וחיפויים		ריצוף בדירות באריחי פורצלן מזוגג, מלוטש, מלוטש למחצה (לפטו), F.B, במידות כ- 60/60 ו/או 80/80 ס"מ, בכל החדרים. 8 גוונים שונים לבחירה לפחות. אנטי סליפ R 9	60 ₪	כנ"ל + 80/80 ו/או 90/90 או אחר. 8 גוונים שונים לבחירה לפחות.	90 ₪
		ריצוף מרפסות שמש, חדרי רחצה ושירותי אורחים באריחי קרמיקה במידות שונות, אנטי סליפ 10. R11 גוונים שונים לבחירה.	60 ₪	כנ"ל	70 ₪
		חיפוי קירות חדרי אמבטיה/מקלחת/שירותים באריחי קרמיקה 33/33 במידות שונות (גובה עד תקרה) 8 גוונים לבחירה לפחות.	60 ₪	כנ"ל	80 ₪
		ריצוף במרפסת שרות באריחי קרמיקה במידות שונות, 8 גוונים לבחירה לפחות.	60 ₪	כנ"ל	60 ₪
		אריחי חיפוי קרמיקה למטבח (20/20, 10/33.1 וכו') גובה חיפוי עד 60 ס"מ מעל השיש, בן ארונות ומאחורי הכיריים.	70 ₪		70 ₪
		ריצוף חדרי שירות משותפים שונים (חדרי עגלות, אשפה, חדרי טכניים, חדרי משאבי, מחסנים, חדרי מכונות, חדר מכונות מעלית וכיוצ"ב) באריחי קרמיקה במידות 30/30 ס"מ, 60/60 ס"מ. הריצוף כולל שיפולים.	60 ₪	כנ"ל	60 ₪
		ריצוף מחסנים באריחי קרמיקה במידות, 45/45 ו/או 60/60 ס"מ. 5 גוונים לבחירה. אנטי סליפ R 9	50 ₪	כנ"ל	50 ₪
		ריצוף לובי כניסה ראשית בגרניט פורצלן או אבן מדגם ומספק שיבחר ע"י המזמין במידות שונות, בהתאם לתכנית עיצוב פנים.	250 ₪		
		חיפוי קירות בלובי כניסה ראשית בלוחות אבן מלוטשת לרבות גרניט מדגם ומספק שיבחר ע"י המזמין במידות שונות. חיפוי לפי תכנית עיצוב פנים.	180 ₪		
		ריצוף בלובי קומתי באריחי גרניט פורצלן במידות 30/30 ס"מ עד כ- 80/80 ס"מ בהתאם לתכנית עיצוב פנים.	90 ₪		
		חיפוי קירות בלובי קומתי באריחי גרניט פורצלן בהתאם לתכנית עיצוב פנים.	90 ₪		
		ריצוף ח.אשפה/שירות ציבוריים (ח.אשפה יבשה, עגלות, אופניים, דואר, משאבות, מכונות...) באריחי קרמיקה במידות 30/30	60 ₪		

לאונרדו ג.ת.ר. ג.ר.ע"מ
ח.פ. 09337

נושא	פירוט	דירות רגילות	מחיר יסוד	פנט'גן/ מיוחדת	מחיר יסוד
		או 60/60 (אנטי סליפ), לתאם גם מול מחלקת תברואה ברשות המקומות והאדריכל.			
		חיפוי קירות ח. אשפה ב אריחי קרמיקה במידות 20/20 או 30/30 או אחר בהתאם להנחיות מחלקת תברואה ברשות והאדריכל.	60 ₪		
		פרקט למינציה בחדר שינה הורים בעובי 8 מ"מ סדרת PP לפחות או ש"ע ע"ג ריצוף סוג ב' כולל פנל פרקט התואם את גוון הפרקט.	95 ₪		95 ₪

כל המחירים המצוינים בטבלה זו הינם מחירי החומרים/אביזרים בבסיס חוזה לא כולל מע"מ ולפני עבודה.

במידה והמחיר שיוסכם אצל הספק שונה ממחיר היסוד, תבוצע תוספת/הפחתה בהתאם.

התשלום לספק יבוצע ע"י הקבלן.

מחירי זיכוי לדיירים יהיו בהתאם למחירים שבמפרט זה ובמידה ולא קיים מחיר זיכוי בטבלה זו המחיר יהיה בהתאם למחירון דקל שינויי דיירים בהיקפים קטנים

הערות לרשימות תגמירים

☒ רשימת התגמירים מהווה מידע כללי בלבד. קביעה מפורטת של התגמירים תהיה על סמך תכניות האדריכל, אדריכל הפנים, מפרטים מיוחדים, מפרט מכר ובחירת חלופות ע"י רוכש הדירה.

☒ תוכניות האדריכל עם פרטי גמר שונים מהווה השלמה לרשימות התגמירים.

☒ חומרי הגמר הכתובים "כחלופות" הינם לבחירת המזמין בלבד.

לאונרדו נ.ת.ר. בע"מ
ח.פ. 376209337

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ